ИСЛАМДЫК КАРЖЫ

Муфтий Мухаммад Таки Усмани

Аллахтын Ырайымдуу жана Мээримдүү аты менен!

Автор жөнүндө

Муфтий Мухаммад Таки Усмани — бүгүнкү күндө ислам аалымдарынын ичинен алдыңкылардын бири. Ал **ислам укугу, экономика, хадис жана тасаввуф** тармактары боюнча адис.

Ал **1362-хижрий жылы (1943-жылы)** Пакистандын Деобанд шаарында төрөлгөн. Карачи шаарындагы Дар уль-Улум окуу жайында **«Дарс-и Низами»** программасы боюнча билим алып, диплом алган. Андан кийин атасы, белгилүү муфтий Мухаммад Шафинин жетекчилиги астында ислам укугу боюнча адистешкен. Ошондон бери Карачи шаарындагы Дар уль-Улумда хадис жана фикх сабактарын берип келет.

Ал бир нече эл аралык исламдык каржы мекемелерине кеңешчи болуп иштеп, исламдык каржы институттарынын пайда болушунда маанилүү роль ойногон. Муфтий Таки Усмани Жидда шаарындагы **Ислам Конференциясы Уюмунун Ислам Фикх кеңешинин төрагасынын орун басары** болуп саналат.

Учурда Пакистандын Карачи шаарындагы Дар уль-Улумдун вице-президенти болуп, ошол жерде **«Сахих Бухари» жыйнагы, фикх жана ислам экономикасы** боюнча сабак берет.

Бул китеп Маулана Таки Усманинин **«Islamic Finance»** аттуу китебинин котормосу.

МАЗМУНУ

1. Мушарака аркылуу каржылоо — 6-бет

1.1. Киришүү — 6
1.2. Мушарака түшүнүгү — 8
1.3. Мушараканын негизги эрежелери — 9
1.4. Пайданы бөлүштүрүү — 9
1.5. Чыгымды бөлүштүрүү — 11
1.6. Капиталдын мүнөзү — 11
1.7. Мушараканы башкаруу — 13
1.8. Мушарака келишимин токтотуу — 14

2. Мудараба аркылуу каржылоо — 15-бет

2.1. Киришүү — 15
2.2. Мударабадагы бизнес — 17
2.3. Пайданы бөлүштүрүү — 17
2.4. Мудараба келишимин токтотуу — 18

3. Мушарака жана мудараба келишимдерин айкалыштыруу — 19-бет

3.1. Киришүү — 19
3.2. Мушарака жана мудараба каржылоо ыкмасы катары — 20
3.3. Долбоорлорду каржылоо — 21
3.4. Мушараканы баалуу кагаздарга айландыруу — 22
3.5. Бир бүтүмдү каржылоо — 24
3.6. Жүгүртүү капиталын каржылоо — 25
3.7. Жалпы пайданы гана бөлүштүрүү — 26
3.8. Өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде мушарака эсебин башкаруу — 28
3.9. Өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде пайданы бөлүштүрүүнүн ушул принципке ылайыктуулугу — 31

4. Мушарака келишимдеринин негизинде каржылоого каршы айрым пикирлер — 32-бет

4.1. Чыгым тартуу тобокелдиги —32
4.2. Алдамчылык — 35
4.3. Бизнестин купуялуулугу — 36
4.4. Кардарлардын пайданы бөлүшкүсү келбеши — 36

5. Азайып туруучу мушарака — 37-бет

5.1. Киришүү — 37
5.2. Азайып туруучу мушараканын негизинде турак жайды каржылоо — 38
5.3. Кызмат көрсөтүү тармагындагы азайып туруучу мушарака — 41
5.4. Соодадагы азайып туруучу мушарака — 42

6. Мурабаха келишими — 43-бет

6.1. Киришүү — 43
6.2. Соода бүтүмүнүн айрым негизги эрежелери — 44
6.3. Баи' муаджал (Төлөмү кийинкиге калтырылган сатуу) — 46
6.4. Мурабаха — 47
6.5. Мурабаха каржылоо ыкмасы катары — 48
6.6. Мурабаха аркылуу каржылоонун негизги өзгөчөлүктөрү — 49

7. Мурабаха келишимдерине байланыштуу айрым маселелер — 51-бет

7.1. Киришүү — 51
7.2. Заманбап капитализм — 51
7.3. Кайра каржылоо ченин багыт катары колдонуу — 54
7.4. Товарды сатып алууга убада берүү — 56
7.5. Мурабаха келишими боюнча бүтүмдү кепилдик менен камсыз кылуу — 59
7.6. Мурабаха келишимдериндеги кепил болуу — 60
7.7. Төлөмдү кечиктиргендиги үчүн компенсация — 61
7.8. Мурабаха келишимдеринде кайра каржылоо жок — 64
7.9. Мөөнөтүнөн мурда төлөгөндөгү арзандатуулар — 65
7.10. Мурабаха келишими боюнча өздүк наркты эсептөө — 66
7.11. Мурабаха келишимдериндеги сатуу предмети — 67
7.12. Мурабаха келишими боюнча төлөмдөрдү кайра түзүү — 68
7.13. Мурабаханы баалуу кагаздарга айландыруу — 68
7.14. Мурабаха аркылуу каржылоодогу айрым негизги каталар — 69
7.15. Жыйынтык — 71

8. Иджара — 71-бет

8.1. Киришүү — 71
8.2. Лизингдин негизги эрежелери — 74
8.3. Лизинг каржылоо ыкмасы катары — 75
8.4. Лизингге берүү — 76
8.5. Тараптардын ар кандай мамилелери — 77
8.6. Менчикке байланышкан чыгымдар — 78
8.7. Узак мөөнөттүү келишимдердеги ижара төлөмдөрүнүн өзгөрүшү — 79
8.8. Төлөмдөрдү кечиктиргендиги үчүн айып — 81
8.9. Ижара келишимин токтотуу — 82
8.10. Мүлктү камсыздандыруу — 82
8.11. Кайра ижарага берүү — 84
8.12. Лизингди өткөрүп берүү — 85
8.13. Иджараны баалуу кагаздарга айландыруу — 85
8.14. Хэд-лизинг — 86

9. Салам жана истисна — 87-бет

9.1. Киришүү — 87
9.2. Саламдын мааниси — 88
9.3. Саламдын шарттары — 88
9.4. Салам каржылоо ыкмасы катары — 90
9.5. Параллелдүү салам келишиминин айрым эрежелери — 92
9.6. Истисна' — 93
9.7. Истисна жана салам келишимдеринин айырмасы — 93
9.8. Истисна' жана иджара келишимдеринин айырмасы — 93
9.9. Жеткирүү мөөнөтү — 94
9.10. Истисна' каржылоо ыкмасы катары — 94

10. Исламдык инвестициялык фонд — 95-бет

10.1. Киришүү — 95
10.2. Акциялык фонд — 96
10.3. Акцияларга инвестиция салуунун шарттары — 97
10.4. Иджаранын негизинде каржылоо — 100
10.5. Товарларды каржылоо — 101
10.6. Мурабаханы каржылоо — 102
10.7. Баи'-аль-даин — 102
10.8. Аралаш фонд — 103

11. Чектелген жоопкерчилик түшүнүгү — 104-бет

11.1. Киришүү — 104
11.2. Вакф — 105
11.3. Байтул-маль — 106
11.4. Акционердик коом — 107
11.5. Карыз милдеттенмелери бар мурас — 107

Ислам банктарынын натыйжалуулугу — реалдуу баалоо — 109

---

1. МУШАРАКА АРКЫЛУУ КАРЖЫЛОО

1.1. Киришүү

«Мушарака» араб тилинен түз маанисинде **«бөлүшүү»** дегенди билдирет. Бизнес жана соода тармагында бул бардык өнөктөштөр пайда менен чыгымды бөлүшкөн **биргелешкен ишкердикти** билдирет. Бул пайызга негизделген каржылоого ылайыктуу альтернатива болуп саналат жана өндүрүшкө да, кирешени бөлүштүрүүгө да олуттуу таасир берет.

Азыркы капиталисттик экономикада пайыз дээрлик бардык нерсени каржылоодо колдонулган негизги курал болуп саналат. Ислам инвестицияланган капиталдан пайыз алууга тыюу салгандыктан, каражат берүүдө бул ыкманы колдонууга болбойт. Ошондуктан ислам принциптерине негизделген экономикада **мушарака** абдан маанилүү роль ойной алат.

«Пайыз» насыя боюнча алдын ала белгиленген туруктуу кирешени билдирет жана карыз алуучу пайда көрөбү же чыгым тартамы — ага карабай алынат. Ал эми «мушарака» негизиндеги каржылоодо туруктуу киреше чени алдын ала белгиленбейт. Тескерисинче, мушарака келишиминдеги пайда биргелешкен ишкердиктен чындап алынган пайдага жараша болот.

Пайызга негизделген насыяда банк чыгымды өз мойнуна албайт. Ал эми мушарака келишиминде биргелешкен ишкердик пайда алып келбесе, банк да чыгым тартат. Ислам пайызды адилетсиз каржылоо куралы деп эсептейт, анткени ал карыз алуучуга карата адилетсиздикке алып келет. Эгер карыз алуучу өз ишинен чыгым тартса, кредитордун андан туруктуу киреше талап кылышы адилетсиз. Ал эми карыз алуучу өтө чоң пайда тапса, кредиторго пайданын кичинекей гана бөлүгүн берип, калганын өзү алып калуусу да кредиторго карата адилетсиздик болот.

Азыркы экономикалык системада банктар аманатчылардын акчасын бизнеске насыя катары беришет. Мисалы, ишкердин өзүндө 10 миллион теңге болуп, банктан дагы 90 миллион теңге алып, аны чоң жана кирешелүү долбоорго жумшаса, анда долбоордун 90 пайызы аманатчылардын акчасына, ал эми 10 пайызы гана ишкердин өз капиталына түзүлгөн болот.

Эгер бул долбоор чоң пайда алып келсе, ошол пайданын аз гана бөлүгү, башкача айтканда 14 же 15 пайызы, банк аркылуу аманатчыларга өтөт. Калганынын баары болсо долбоорго өзүнүн чыныгы салымы 10 пайыздан ашпаган ишкерге таандык болуп калат. Ал тургай ошол 14 же 15 пайыздын бир бөлүгү да товарларды сатуу аркылуу кайра ишкерге кайтып келет, анткени насыя боюнча пайыз төлөө чыгымдары товардын өздүк наркына киргизилип коюлган.

Мунун натыйжасында ишкананын бардык пайдасын жалпы инвестициянын 10 пайызынан ашпаган өз капиталы бар адамдар алып коюшат. Ал эми инвестициянын 90 пайызына ээ болгон адамдар көбүнчө туруктуу пайыздык кирешени гана алышат. Ал пайыздык чыгым көп учурда товарлардын жана продукциялардын баасынын өсүшү аркылуу кайра эле керектөөчүлөргө жүктөлөт.

Тескерисинче, күтүлбөгөн оор жагдайдан улам ишкер төлөөгө жөндөмсүз болуп калса, анын тарткан чыгымы 10 пайыздан ашпайт, ал эми калган 90 пайыздык чыгымды толугу менен банк, айрым учурларда болсо аманатчылар да көтөрөт.

Ошентип, пайыздык чен кирешени бөлүштүрүү системасындагы тең салмаксыздыктын негизги себептеринин бири болуп саналат. Мындай система бай адамдардын пайдасына иштеп, калктын жакыр катмарынын кызыкчылыгына зыян келтирүүгө туруктуу түрдө алып келет.

Ал эми ислам банк үчүн так аныкталган принципти белгилейт. Ислам принциптерине ылайык, каржылоочу адегенде өзүнүн максатын аныкташы керек: ал карыз алуучуга гуманитардык жардам берүү үчүн насыя бергиси келеби же анын кирешесине шерик болууну каалайбы?

Эгер ал карыз алуучуга жардам берүүнү кааласа, анда бул насыядан кандайдыр бир киреше алуудан баш тартышы керек, анткени анын максаты жардам берүү болуп саналат. Ал эми карыз алуучунун пайдасынан үлүш алгысы келсе, анын чыгымдарын да бөлүшүшү керек.

Демек, мушарака келишиминдеги инвестициядан түшкөн киреше бизнестин чыныгы пайдасына байланыштуу болот. Ишкананын пайдасы канчалык көп болсо, банктын кирешеси да ошончолук көп болот. Эгер ишкана абдан чоң пайда тапса, ал пайданы жалгыз ишкер өзүнө алып кала албайт, пайда банкка акча салган аманатчылар менен да бөлүштүрүлөт.

Ошентип, мушарака келишими бай адамдардын гана эмес, жөнөкөй адамдардын да кызыкчылыгына кызмат кылууга багытталган.

Мына ушул нерсе исламдын эмне үчүн пайызга негизделген каржылоого альтернатива катары мушарака каржылоосун сунуш кылганын түшүндүргөн негизги философия болуп саналат.

Албетте, мушараканы толук түрдө бардык каржылоонун универсалдуу ыкмасы катары колдонууда бир катар практикалык көйгөйлөр бар. Кээде мушарака келишими азыркы шарттарга ылайык келе албаган эски курал катары кабыл алынат, анткени бүгүнкү күндө бүтүмдөрдү тез жүргүзүүгө болгон талап улам өсүп жатат.

Бирок мындай түшүнүк мушарака каржылоосунун принциптерин жетиштүү деңгээлде билбегендиктен келип чыгышы мүмкүн. Чынында, исламда мушарака үчүн конкреттүү бир гана форма же иштөө тартиби белгиленген эмес. Анын ордуна көптөгөн формаларга жана иштөө ыкмаларына ылайык келе турган жалпы принциптер белгиленген.

Мушараканын жаңы формаларын же иштөө тартибин мурда болуп көрбөгөн нерсе деп эле четке кагууга болбойт. Чынында, ар бир жаңы форма Куранда, сүннөттө же мусулман укук таануучуларынын бирдиктүү көз карашында бекитилген негизги принциптерди бузбаса, **шариятка ылайык кабыл алынышы мүмкүн**.

Ошондуктан мушарака келишими сөзсүз түрдө анын салттуу жана эски формасында гана колдонулушу шарт эмес.

Бул бөлүмдө мушараканын негизги принциптери жана каржылоонун ушул түрүн азыркы бизнес жана соода шарттарында кантип колдонууга болору талкууланат. Бул талкуунун

максаты — негизги принциптерди бузбастан, мушараканы заманбап каржылоо ыкмасы катары ишке киргизүү.

Мушарака аркылуу каржылоо ислам укугу боюнча китептерге, ошондой эле аны азыркы шарттарда колдонууда пайда болушу мүмкүн болгон негизги көйгөйлөргө таянуу менен каралат.

Бул кыскача талкуу мусулман укук таануучулары менен экономисттердин ой жүгүртүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, чыныгы ислам экономикасын ишке ашырууга жардам берет деп үмүттөнүүгө болот.

1.2. Мушарака түшүнүгү

Мушарака — исламдык каржылоо ыкмасы жөнүндө сөз болгондо көп колдонулган термин. Бул терминдин мааниси ислам укугунда кеңири колдонулган **«ширках»** терминине караганда бир аз тар. Негизги түшүнүктү так түшүнүү үчүн, адегенде бул терминдердин ар биринин маанисин түшүндүрүп алуу туура болот.

«Ширках» «бөлүшүү» дегенди билдирет жана ислам фикхинин терминологиясында **ширкахтын эки түрү** бар:

(1) Ширкат-уль-милк: Бул эки же андан көп адамдын белгилүү бир мүлккө чогуу ээлик кылышын билдирет.

Мындай «ширках» эки башка жол менен пайда болушу мүмкүн. Кээде ал тараптардын өз каалоосу менен түзүлөт. Мисалы, эки же андан көп адам жабдууларды чогуу сатып алса, ал жабдуу алардын жалпы менчигине өтөт. Алардын ошол мүлккө байланыштуу мамилеси **«ширкат-уль-милк»** деп аталат. Бул жерде мындай мамиле алардын өз тандоосу менен пайда болду, анткени алар жабдууну чогуу сатып алууну өздөрү чечишти.

Бирок кээде мындай «ширках» тараптар тарабынан эч кандай атайын аракет жасалбастан эле автоматтык түрдө пайда болот. Мисалы, адам каза болгондон кийин анын бардык мураскорлору анын мүлкүн мурастап, ошол мүлккө автоматтык түрдө чогуу ээ болушат. Бул мамиле ошол адамдын каза болушунун натыйжасында пайда болот.

(2) Ширкат-уль-'акт: Бул «ширкахтын» экинчи түрү болуп, **эки тараптын өз ара келишими аркылуу түзүлгөн өнөктөштүктү** билдирет. Жөнөкөйлөтүп айтканда, муну **«биргелешкен коммерциялык ишкана»** деп да түшүндүрүүгө болот.

Ширкат-уль-'акт дагы үч түргө бөлүнөт:

(I) Ширкат-уль-амвал — бардык өнөктөштөр коммерциялык ишканага өздөрүнүн капиталынын белгилүү бир бөлүгүн салышат.

(II) Ширкат-уль-а'мал — бардык өнөктөштөр белгилүү бир кызматтарды биргелешип көрсөтүүгө милдеттенишет жана кардарлардан алынган төлөмдөр өнөктөштөрдүн ортосунда алдын ала макулдашылган үлүштөргө жараша бөлүштүрүлөт.

Мисалы, эки адам кардарлар үчүн кийим тигүү ишин чогуу аткарууга макул болушса жана алынган акчаны жалпы фондго топтоп, кийин ар бир өнөктөш чындыгында канча иш аткарганына карабай, алардын ортосунда бөлүштүрүүнү чечишсе, бул өнөктөштүк

ширкат-уль-а'мал деп аталат. Ал ошондой эле **ширкат-ут-такаббул**, **ширкат-нас-санаи** же **ширкат-уль-абдан** деп да аталат.

(III) Ширкат-уль-'акддын үчүнчү түрү — ширкат-уль-уджух. Бул учурда өнөктөштөр өз капиталын такыр салышпайт. Алар товарларды төлөмүн кийин берүү шарты менен сатып алып, андан кийин аларды дароо төлөнүүчү баада сатышат. Пайда алардын ортосунда алдын ала макулдашылган катышта бөлүштүрүлөт.

Ушул «бөлүшүү» же өнөктөштүктүн бардык түрлөрү ислам фикхинин терминологиясында **«ширках»** деп аталат. Ал эми **«мушарака»** деген терминди классикалык фикх китептеринен табуу мүмкүн эмес.

«Мушарака» термини исламдык каржылоо ыкмалары жөнүндө жазган кийинки доордогу авторлор тарабынан киргизилген. Азыр бул термин, адатта, «ширкахтын» белгилүү бир түрүнө, тактап айтканда **ширкат-уль-амвалга**, карата колдонулат. Бул жерде эки же андан көп адам өз капиталдарынын белгилүү бир бөлүгүн биргелешкен коммерциялык ишканага салышат.

Бирок айрым учурларда бул термин **ширкат-уль-а'малга** да колдонулат, башкача айтканда өнөктөштүк кызмат көрсөтүү бизнесинде түзүлөт.

Бул талкуудан көрүнүп тургандай, **«ширках»** термини азыр колдонулуп жаткан **«мушарака»** терминине караганда кыйла кеңири маниге ээ. «Мушарака» негизинен **ширкат-уль-амвал** менен гана чектелсе, «ширках» биргелешкен менчиктин жана өнөктөштүктүн бардык түрлөрүн камтыйт.

Биздин талкуубуз үчүн **«мушарака»** термини ылайыктуураак жана ал дээрлик **ширкат-уль-амвалга** окшош болгондуктан, мындан ары ушул түшүнүккө токтолобуз. Адегенде бул ширкахтын салттуу түшүнүгүн түшүндүрөбүз, андан кийин анын азыркы шарттардагы каржылоо ыкмасы катары колдонулушун кыскача карап чыгабыз.

1.3. Мушараканын негизги эрежелери

Мушарака же **ширкат-уль-амвал** — тараптардын өз ара келишими аркылуу түзүлгөн мамиле. Ошондуктан бул келишимдин жарактуу болушу үчүн зарыл болгон бардык негизги талаптар бул жерде да сакталууга тийиш.

Мисалы, тараптар келишим түзүүгө укуктуу жана жөндөмдүү болушу керек. Келишим ар бир тараптын өз ыктыяры менен түзүлүшү зарыл, башкача айтканда, мажбурлоо, алдоо же адаштыруу болбошу керек жана башка ушул сыяктуу талаптар да сакталууга тийиш.

Бирок **мушарака келишимине мүнөздүү болгон айрым өзгөчө талаптар** да бар. Алар төмөндө кыскача каралат.

1.4. Пайданы бөлүштүрүү

Өнөктөштөрдүн ортосунда бөлүштүрүлө турган **пайдадагы үлүш келишим түзүлүп жаткан учурда алдын ала макулдашылышы керек**. Эгер үлүштөр аныкталбаса, келишим шарият боюнча жараксыз болуп эсептелет.

Ар бир өнөктөштүн пайдадагы үлүшү өнөктөштөр салган капиталдын көлөмүнө эмес, **бизнес иш жүзүндө тапкан пайдага** жараша аныкталышы керек. Өнөктөштөргө алдын ала белгиленген туруктуу сумманы же инвестицияга байланышкан белгилүү бир пайыздык кирешени белгилөөгө уруксат берилбейт.

Ошондуктан, «А» жана «В» өнөктөштүк түзүп, «А» ай сайын өзүнүн пайдадагы үлүшү катары **10 000 теңге** алат, ал эми калган пайда «Вга» берилет деп макулдашса, мындай өнөктөштүк жараксыз болот.

Ошондой эле алар «А» өзүнүн инвестициясынын **15 пайызына** барабар пайда алат деп макулдашса да, келишим жараксыз болуп калат.

Пайданы бөлүштүрүүнүн туура негизи — **бизнес чындап тапкан пайданын алдын ала макулдашылган пайыздык үлүшү**.

Эгер келишимде өнөктөштөрдүн бирине туруктуу сумма же анын инвестициясына байланышкан белгилүү бир пайыз каралса, анда келишимде бул сумма мөөнөт аяктаганда акыркы жолу кайра эсептеле турганы так көрсөтүлүшү керек. Башкача айтканда, өнөктөштөрдүн бири алдын ала алган кандай гана сумма болбосун, ал **«алынуучу пайдага эсептелген алдын ала төлөм»** катары каралып, мөөнөттүн аягында анын иш жүзүндө алган пайдасы менен салыштырылып кайра эсептелет.

Эгер иш жүзүндө пайда алынбаса же күтүлгөндөн аз болсо, өнөктөш алдын ала алган суммасын кайтарып берүүгө тийиш.

Ар бир өнөктөштүн пайдадагы үлүшү анын салган капиталына сөзсүз түрдө туура келиши керекпи?

Бул маселе боюнча мусулман укук таануучуларынын арасында ар кандай пикирлер бар.

Имам Малик жана имам аш-Шафи'инин пикири боюнча, мушараканын жарактуу болушу үчүн ар бир өнөктөш пайданы өзүнүн салган инвестициясына жараша алышы керек. Мисалы, жалпы капиталдын **40 пайызын** салган өнөктөш пайдадан да **40 пайыз** алышы керек. Ага 40 пайыздан көп же аз пайда берүүнү караган ар кандай келишим мушараканы шарият боюнча жараксыз кылат.

Ал эми **имам Ахмаддын** пикири боюнча, өнөктөштөр өз ара ыктыярдуу макулдашса, пайдадагы үлүш инвестициядагы үлүштөн айырмаланышы мүмкүн.

Демек, капиталдын 40 пайызын салган өнөктөш пайдадан **60 же 70 пайыз** ала алат, ал эми капиталдын 60 пайызын салган башка өнөктөштөргө пайданын **40 же 30 пайызы** берилиши мүмкүн.

Үчүнчү пикирди **имам Абу Ханифа** айткан. Аны жогорудагы эки пикирдин ортосундагы көз караш деп эсептөөгө болот.

Анын пикири боюнча, кадимки шарттарда өнөктөштүн пайдадагы үлүшү анын инвестициядагы үлүшүнөн айырмаланышы мүмкүн.

Бирок эгер өнөктөш мушарака келишимин түзүп жаткан учурда бизнеске катышпай турганын жана мушараканын бүткүл мөөнөтүндө **пассивдүү өнөктөш** бойдон каларын

шарт кылса, анда анын пайдадагы үлүшү өзүнүн инвестициясынын пайызынан ашпоого тийиш.

1.5. Чыгымды бөлүштүрүү

Ал эми **чыгым болгон учурда**, бардык мусулман укук таануучулары бир пикирде: ар бир өнөктөш чыгымды өзүнүн инвестициядагы үлүшүнө так ылайык көтөрөт.

Ошондуктан, эгер өнөктөш капиталдын **40 пайызын** салган болсо, ал чыгымдын да **40 пайызын** көтөрүшү керек — андан көп да, аз да эмес. Мындан башкача шарт коюлса, келишим жараксыз болуп калат. Бул маселе боюнча укук таануучулардын толук бирдиктүү пикири бар.

Ошондуктан, **имам аш-Шафи'инин** пикири боюнча, өнөктөштүн пайдадагы да, чыгымдагы да үлүшү анын инвестициядагы үлүшүнө туура келиши керек.

Ал эми **имам Абу Ханифа жана имам Ахмаддын** пикири боюнча, пайдадагы үлүш өнөктөштөрдүн өз ара келишимине жараша инвестициядагы үлүштөн айырмаланышы мүмкүн. Бирок чыгым ар дайым ар бир өнөктөш салган капиталдын үлүшүнө так ылайык бөлүштүрүлүшү керек.

Бул принцип белгилүү бир сөз менен мындайча айтылган:

الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال

«Пайда тараптардын макулдашуусуна негизделет, ал эми чыгым дайыма инвестициядагы үлүшкө жараша аныкталат» *(болжолдуу котормосу)*.

1.6. Капиталдын табияты

Мусулман укук таануучуларынын көпчүлүгү ар бир өнөктөштүн капиталдык салымы **ликвиддүү формада** болушу керек деп эсептешет. Бул мушарака келишими товарлар менен эмес, **акча каражаты менен гана** түзүлүшү керек дегенди билдирет. Башкача айтканда, биргелешкен ишкананын капиталынын ар бир үлүшү акча түрүндө болушу керек. Капиталдын бир бөлүгү товар түрүндө болбошу керек. Бирок бул маселе боюнча ар кандай пикирлер бар.

1. Имам Малик капиталдын ликвиддүү болушун мушараканын жарактуулугунун шарты деп эсептебейт. Ошондуктан өнөктөш мушаракага өзүнүн салымын товар түрүндө да киргизе алат. Бирок анын үлүшү келишим түзүлгөн күндөгү товарлардын **рыноктук баасынын негизинде** аныкталышы керек. Бул пикирди Ханбали мазхабынын айрым укук таануучулары да кабыл алышкан.

2. Имам Абу Ханифа жана имам Ахмад болсо мушарака келишиминде капиталды товар түрүндө салууну кабыл алышпайт. Алардын пикири эки негизге таянат.

Биринчиден, алар ар бир өнөктөштүн товары башка өнөктөштүн товарынан өзүнчө болот деп эсептешет.

Мисалы, «А» бизнеске бир унаа салса, «В» дагы башка унааны салса, эки унаанын ар бири аны салган баштапкы ээсинин өзүнчө менчиги болуп калат. Эгер унаалардын бири сатылса, сатуудан түшкөн акча «Ага» тиешелүү болот. «В» ал сатуудан үлүш талап кыла албайт.

Ошондуктан ар бир өнөктөштүн мүлкү бири-биринен айырмаланып тургандыктан, мындай шартта өнөктөштүктү толук ишке ашыруу мүмкүн эмес деп эсептелет.

Ал эми ар бир өнөктөш капиталын акча түрүндө салса, алардын акчалай капиталы бири-биринен айырмаланбайт. Анткени акчанын бир бөлүгүн башка бөлүгүнөн айырмалоо мүмкүн эмес. Ошондуктан мындай акча **жалпы бир фонд** катары каралып, өнөктөштүк күчүнө кирет.

Экинчиден, алардын пикири боюнча, мушарака келишиминде капиталдагы ар бир өнөктөштүн үлүшүн кайра бөлүштүрүүгө туура келген бир нече жагдайлар болушу мүмкүн.

Эгер өнөктөштүктүн капиталы товар түрүндө болсо, мындай кайра бөлүштүрүү мүмкүн болбой калышы мүмкүн, анткени ошол убакка чейин товарлар сатылып кеткен болушу мүмкүн.

Эгер капитал товарлардын баасы боюнча эсептелсе, алардын наркы өсүп кетиши мүмкүн. Мындай учурда өнөктөштөрдүн бири өзү салган товарлардын наркынын өсүшүнүн эсебинен ишкананын бардык пайдасын алып коюшу мүмкүн да, башка өнөктөштөргө эч нерсе калбай калышы мүмкүн.

Тескерисинче, мындай товарлардын баасы төмөндөп кетсе, өнөктөш баштапкы салган капиталын толугу менен кайтарып ала албай калышы мүмкүн.

3. Имам аш-Шафи'инин пикири жогоруда айтылган эки көз караштын ортосундагы орточо пикир болуп эсептелет. Анын айтымында, товарлар эки түргө бөлүнөт:

(I) Дауат-уль-амзал, башкача айтканда, бузулуп калган учурда сапаты жана саны боюнча ошондой эле башка товар менен ордун толтурууга мүмкүн болгон товарлар.

Мисалы, буудай, күрүч жана ушул сыяктуу товарлар. Эгер 100 кг буудай бузулуп калса, аны сапаты ошондой болгон башка 100 кг буудай менен оңой эле алмаштырууга болот.

(II) Дауат-уль-киимах, башкача айтканда, дал ошондой башка товар менен ордун толтурууга мүмкүн болбогон товарлар. Мисалы, бодо мал. Ар бир уйдун өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөрү болот жана аны башка уй менен толук бирдей деп эсептөөгө болбойт.

Мисалы, эгер бирөөгө таандык уй жоголуп кетишине койчу күнөөлүү болсо, ал ага дал ошондой уйду берүүгө мүмкүнчүлүгү болбойт. Анын ордуна ошол уйдун **наркын төлөөгө** милдеттүү болот.

Имам аш-Шафи'инин айтуусу боюнча, биринчи түрдөгү товарлар, башкача айтканда **дауат-уль-амзал**, мушаракада өнөктөштүн капиталдагы үлүшү катары киргизилиши мүмкүн. Ал эми экинчи түрдөгү товарлар, башкача айтканда **дауат-уль-киимах**, капиталдын курамына киргизиле албайт.

Дал ушул дауат-уль-амзал менен дауат-уль-киимахтын айырмасына таянып, имам аш-Шафи'и товарлар менен өнөктөштүк түзүү маселесин дагы караган. Бул маселени имам Ахмад да көтөргөн.

Анткени дауат-уль-амзалга кирген товарлар болсо, капиталды кайра бөлүштүрүүнү ар бир өнөктөшкө өзү салган товарга окшош товар берүү аркылуу жүргүзүүгө болот. Бирок имам аш-Шафи'инин көз карашына карата айтылган биринчи каршы пикир дагы эле толук жоопсуз калат.

Ушул каршы пикирди жоюу үчүн **имам Абу Ханифа** дагы бир шарт койгон: дауат-уль-амзал категориясына кирген товарлар өнөктөштүктүн капиталына киргизилиши үчүн ар бир өнөктөштүн товарлары бири-бири менен **аралашып**, кайсы товар кимдики экенин ажыратууга мүмкүн болбой калышы керек.

Кыскача айтканда, эгер өнөктөш мушаракага кандайдыр бир товарларды салгысы келсе, **имам Маликтин** пикири боюнча, муну эч кандай чектөөсүз жасай алат. Мындай учурда анын мушаракадагы үлүшү мушарака башталган күндөгү товарлардын **учурдагы рыноктук баасынын негизинде** аныкталат.

Ал эми **имам аш-Шафи'инин** пикири боюнча, мындай ыкма товар **дауат-уль-амзал** категориясына кирген учурда гана колдонулушу мүмкүн.

Имам Абу Ханифанын пикири боюнча, эгер товарлар дауат-уль-амзал категориясына кирсе, өнөктөштөрдүн товарларын бири-бири менен аралаштыруу аркылуу мындай өнөктөштүктү түзүүгө болот. Ал эми товарлар **дауат-уль-киимах** категориясына кирсе, аларды капиталдын курамына киргизүүгө болбойт.

Имам Маликтин бул пикири жөнөкөй жана түшүнүктүүрөөк болуп, азыркы бизнестин муктаждыктарына көбүрөөк жооп берет окшойт. Ошондуктан бул пикирди кабыл алууга болот.

Жогоруда айтылгандардан мушаракадагы капитал **акча түрүндө да, товар түрүндө да** салынышы мүмкүн деген тыянак чыгарууга болот. Эгер капитал товар түрүндө салынса, өнөктөштүн капиталдагы үлүшүн аныктоо үчүн ошол товарлардын **рыноктук баасы** негиз болуп эсептелет.

1.7. Мушараканы башкаруу

Мушараканын негизги эрежеси боюнча, **ар бир өнөктөш бизнести башкарууга катышууга жана ишканада иштөөгө укуктуу**.

Бирок өнөктөштөр өз ара макулдашып, бизнести алардын ичинен бир гана адам башкарат, ал эми калган өнөктөштөр башкарууга катышпайт деп чечиши мүмкүн.

Мындай учурда капитал салган, бирок башкарууга катышпаган өнөктөш **өзүнүн инвестициясына ылайык өлчөмдө гана пайда алууга укуктуу**. Ага берилген пайдадагы үлүш мурда айтылгандай, анын инвестициядагы үлүшүнөн ашпоого тийиш.

Ал эми эгер бардык өнөктөштөр биргелешкен ишканада иштөөгө макул болсо, алардын ар бири бизнеске байланышкан бардык маселелерде **башка өнөктөштөрдүн өкүлү** катары каралат. Алардын биринин бизнестин кадимки иштеринин алкагында жасаган ар бир аракети бардык өнөктөштөр тарабынан уруксат берилген деп эсептелет.

1.8. Мушарака келишимин токтотуу

Мушарака төмөнкү учурлардын кайсынысы болбосун орун алган учурда токтотулат:

(1) Ар бир өнөктөш мушараканы каалаган убакта токтотууга укуктуу. Бул үчүн ал башка өнөктөшкө мушараканы токтотууну каалап жатканын алдын ала билдириши керек. Ошондон кийин мушарака токтотулат.

Мындай учурда мушараканын мүлкү акча түрүндө болсо, бардык каражат өнөктөштөрдүн ортосунда алардын үлүштөрүнө жараша бөлүштүрүлөт.

Ал эми активдер ликвиддүү эмес болсо, өнөктөштөр аларды сатып, акчага айландырууга же өз ара бөлүштүрүп алууга макулдаша алышат.

Эгер бул боюнча өнөктөштөрдүн арасында пикир келишпестик болсо, мисалы, бир өнөктөш активдерди сатып, акчага айландырууну талап кылса, ал эми экинчиси активдерди бөлүштүрүүнү кааласа, анда **активдерди бөлүштүрүү артыкчылыктуу болушу керек**.

Анткени мушарака токтотулгандан кийин бардык активдер өнөктөштөрдүн биргелешкен менчигинде калат. Ар бир биргелешкен менчик ээси мүлктү бөлүштүрүүнү талап кылууга укуктуу жана эч ким аны активдерди сөзсүз түрдө сатууга мажбурлай албайт.

Бирок активдер бөлүүгө мүмкүн болбогон нерселерден, мисалы, **машиналардан** турса, анда алар сатылып, сатуудан түшкөн акча өнөктөштөрдүн ортосунда бөлүштүрүлүшү керек.

(2) Эгер мушараканын мөөнөтүндө өнөктөштөрдүн бири каза болуп калса, анын мушаракадагы келишими токтотулат. Мындай учурда анын мураскорлору бизнестеги анын үлүшүн алып кетүүгө же мушарака келишимин улантууга мүмкүнчүлүк алышат.

(3) Эгер өнөктөштөрдүн бири коммерциялык бүтүмдөрдү жүргүзүүгө жөндөмсүз болуп калса, мушарака токтотулат.

Бирок бизнести толугу менен жаббастан туруп мушараканы токтотууга болот. Эгер өнөктөштөрдүн бири мушарака келишимин токтотууну кааласа, ал эми башка өнөктөш же өнөктөштөр бизнести улантууну кааласа, бул өз ара макулдашуу аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.

Бизнести улантууну каалаган өнөктөштөр келишимден чыгууну каалаган өнөктөштүн үлүшүн сатып алышы мүмкүн. Анткени бир өнөктөш менен мушараканын токтотулушу башка өнөктөштөрдүн ортосундагы мушараканын сөзсүз түрдө токтотулушун билдирбейт.

Бирок мындай учурда чыгып жаткан өнөктөштүн үлүшүнүн баасы **өз ара макулдашуу менен** аныкталышы керек.

Эгер үлүштү баалоо боюнча талаш чыгып, өнөктөштөр өз ара макулдашылган баага келе алышпаса, чыгып жаткан өнөктөш башка өнөктөштөрдү активдерди сатууга же бөлүштүрүүгө мажбурлай алат.

Мында дагы бир суроо туулат: өнөктөштөр мушарака келишимин түзүп жаткан учурда алдын ала мындай шартка макул боло алышабы — ишкананы жоюу же активдерди бөлүштүрүү бардык өнөктөштөр же алардын көпчүлүгү ушуну каалаган учурда гана жүргүзүлөт, ал эми өнөктөштүктөн чыккысы келген бир өнөктөш башка өнөктөштөргө өзүнүн үлүшүн сатууга тийиш жана аларды бизнести жоюуга же активдерди бөлүштүрүүгө мажбурлай албайт?

Салттуу ислам фикхи боюнча жазылган китептердин көпчүлүгүндө бул маселе боюнча так жооп берилген эмес.

Бирок өнөктөштөр мушарака келишимин түзүп жаткан учурда ушундай шарттарга алдын ала макулдашса, **шарият тарабынан буга тыюу салган чектөө жок** деп эсептелет. Ханбали мазхабынын айрым укук таануучулары да мындай шартты ачык эле уруксат кылышкан.

Айрыкча азыркы шарттарда мындай шарт негиздүү болушу мүмкүн. Анткени бүгүнкү күндө көптөгөн ишканалардын ийгиликтүү иштеши алардын үзгүлтүксүз иш алып баруусуна байланыштуу. Бир гана өнөктөштүн каалоосу боюнча бизнести жоюу же активдерди бөлүштүрүү башка өнөктөштөргө орду толгус зыян келтириши мүмкүн.

Эгер кайсы бир бизнеске чоң суммадагы капитал салынып, ал узак мөөнөттүү долбоорго багытталса, өнөктөштөрдүн бири жаңыдан башталган долбоорду жоюуну талап кылса, ага мындай укукту берүү башка өнөктөштөр үчүн да, жалпы коомдун экономикалык өсүшү үчүн да өтө зыяндуу болушу мүмкүн.

Ошондуктан мындай шарт негиздүү деп эсептелет. Муну Пайгамбардан ﷺ келген белгилүү хадисте айтылган жалпы принцип менен да бекемдөөгө болот:

لا شرطا أحل حراما أو حرم حلا لاالمسلمون على شروطهم إ

«Мусулмандар өз ара макулдашкан бардык шарттарга уруксат берилет, бирок арамды адал кылган же адалды арам кылган шарттар буга кирбейт» *(болжолдуу котормосу)*.

Ушуга чейин **ширкат-уль-амвалдын же мушараканын** баштапкы жана салттуу маанисиндеги негизги түшүнүгү жалпылап каралды.

Эми анын заманбап шарттарда каржылоонун уруксат берилген түрү катары колдонулушуна байланыштуу айрым негизги маселелерди талкуулай алабыз.

Бирок бул маселелерди карап чыгуудан мурда пайда бөлүштүрүүнүн дагы бир түрү жана кеңири колдонулган каржылоо ыкмасы болгон **мудараба** жөнүндө киришүү маалымат берүү ылайыктуураак болот.

Анткени мушарака менен мударабадагы каржылоонун эрежелери бири-бирине окшош жана аларды колдонууга байланышкан маселелер да өз ара байланыштуу. Ошондуктан бул маселелерге өтүүдөн мурда **мударабанын түшүнүгүн карап чыгуу пайдалуураак болот**.

2. Мудараба

2.1. Киришүү

Мудараба — өнөктөштүктүн өзгөчө бир түрү. Мында өнөктөштөрдүн бири экинчисине коммерциялык ишканага инвестиция салуу үчүн акча берет. Инвестицияны берген биринчи өнөктөш **«рабб-уль-маль»** деп аталат. Ал эми бизнести башкаруу жана ишти жүргүзүү экинчи өнөктөштүн милдети болуп, ал **«мудариб»** деп аталат.

Мушарака менен мударабанын айырмасын төмөнкүдөй жалпылап көрсөтүүгө болот:

(1) Мушаракада инвестицияны бардык өнөктөштөр салышат, ал эми мударабада инвестиция үчүн **рабб-уль-маль** жооп берет.

(2) Мушаракада бардык өнөктөштөр бизнести башкарууга катыша алышат жана ишканада иштей алышат. Ал эми мударабада **рабб-уль-маль бизнести башкарууга катышууга укуктуу эмес**. Башкаруу ишин толугу менен мудариб жүргүзөт.

(3) Мушаракада бардык өнөктөштөр чыгымды өздөрүнүн инвестициядагы үлүшүнө жараша бөлүшөт. Ал эми мударабада чыгым болсо, аны **рабб-уль-маль гана көтөрөт**, анткени мудариб капитал салган эмес.

Мударибдин чыгымы — анын эмгегинин текке кеткени жана жасаган ишинен эч кандай пайда таппаганы менен чектелет. Бирок бул принцип мудариб мындай ишке адатта талап кылынган **тиешелүү этияттык менен жана жоопкерчилик менен** мамиле кылган шартта гана колдонулат.

Эгер мударибдин шалаакылыгы же туура эмес башкаруусу далилденсе, анда ал өзүнүн шалаакылыгы же мыйзам бузган аракети себеп болгон зыян үчүн жооп берет.

(4) Мушаракадагы өнөктөштөрдүн жоопкерчилиги, эреже катары, чектелүү болот. Ошондуктан, эгер бизнестин милдеттенмелери анын активдеринен ашып кетсе жана бизнес жоюу процессине өтсө, ашыкча калган милдеттенмелер бардык өнөктөштөрдүн ортосунда пропорционалдуу түрдө бөлүштүрүлөт.

Бирок бардык өнөктөштөр бизнести жүргүзүү учурунда эч кандай карыздар боюнча жооп бербей турганына макулдашкан болсо, ашыкча милдеттенме боюнча жоопкерчиликти жогорудагы шартты бузуп, карыз алган өнөктөш гана тартат.

Мударабада болсо абал башкача. Эгер **рабб-уль-маль** мударибге анын атынан карыз алууга уруксат бербесе, рабб-уль-малдын жоопкерчилиги **өзүнүн салган инвестициясы менен гана чектелет**.

(5) Мушаракада өнөктөштөр өз каражаттарын жалпы фондго бириктиргенден кийин, мушараканын бардык активдери алардын инвестициядагы үлүштөрүнө жараша **баарынын биргелешкен менчигине** өтөт.

Ошондуктан алардын ар бири активдердин наркындагы өз үлүшүн пайдалана алат, ал тургай активдерди сатуудан түшкөн пайда али эсептеле элек болсо да.

Мударабада болсо абал башкача. Мында мудариб сатып алган бардык товарлар **рабб-уль-малдын менчиги** болуп саналат. Мудариб товарларды үстөк баа менен саткан учурда гана пайдадан өз үлүшүн ала алат.

Ошондуктан товарлардын наркы жогорулап кетсе да, мудариб ал активдерден өзүнө үлүш талап кылууга укуктуу эмес.

2.2. Мударабадагы бизнес

Рабб-уль-маль мударибге кайсы бир конкреттүү бизнести жүргүзүүнү белгилеп бере алат. Мындай учурда мудариб берилген акчаны ошол гана бизнеске жумшайт. Бул **аль-мудараба аль-мукаядда** *(чектелген мудараба)* деп аталат.

Ал эми рабб-уль-маль мударибге каалаган бизнес идеяны тандап ишке ашырууга уруксат берсе, мудариб өзүнө ылайыктуу деп эсептеген каалаган бизнеске каражатты жумшай алат. Мындай мудараба **«аль-мудараба аль-мутлака»** *(чектелбеген мудараба)* деп аталат.

Рабб-уль-маль бир эле келишимдин негизинде бирден көп адам менен мудараба келишимин түзө алат. Башкача айтканда, ал өзүнүн акчасын «А» тарапка да, «В» тарапка да берип, алардын ар бирин өзүнө мудариб катары дайындай алат. Мындай учурда мудараба капиталы алар тарабынан биргелешип пайдаланылат, ал эми мударибдердин пайдадагы үлүшү алдын ала макулдашылган катышта алардын ортосунда бөлүштүрүлөт.

Бул учурда эки мудариб тең бизнести **өнөктөштөр сыяктуу биргелешип башкарууга** тийиш.

Мударибдерге кадимки ишкердиктин алкагында ар кандай операцияларды жүргүзүүгө уруксат берилиши мүмкүн. Бирок алар **адаттан тыш же өзгөчө операцияны** жүргүзүүнү каалашса, рабб-уль-малдын атайын уруксатысыз муну жасай алышпайт.

2.3. Пайданы бөлүштүрүү

Мудараба келишиминин жаракту болушу үчүн тараптар келишим түзүп жаткан учурда **ар бир тарапка тиешелүү болгон иш жүзүндөгү пайданын белгилүү бир үлүшүнө** алдын ала макул болушу керек.

Шарият боюнча белгилүү бир пайыздык өлчөм бекитилген эмес. Бул маселе тараптардын өз ара макулдашуусуна калтырылган.

Алар пайданы тең бөлүштүрө алышат. Ошондой эле рабб-уль-маль менен мударибдин ортосунда пайданы ар кандай катышта бөлүштүрүүгө да макул болушат.

Бирок тараптардын бирине **пайданын туруктуу суммасын** белгилөөгө болбойт. Ошондой эле анын үлүшүн капиталга байланышкан белгилүү бир пайыз түрүндө аныктоого да болбойт.

Мисалы, капитал **100 000 теңге** болсо, алар мударибдин пайдагы үлүшү 10 000 теңге болот деп макулдаша алышпайт. Ошондой эле рабб-уль-мальга капиталдын 20 пайызы берилет деп белгилөөгө болбойт.

Бирок алар иш жүзүндө алынган пайданын **40 пайызы мударибге, 60 пайызы рабб-уль-мальга** тиешелүү болот деп макулдаша алышат. Же тескерисинче да болушу мүмкүн.

Ар кандай жагдайлар үчүн ар башка пайда катыштарын белгилөөгө да уруксат берилет.

Мисалы, рабб-уль-маль мударибге мындай деп айтышы мүмкүн:

«Эгер буудай менен соода кылсаң, пайданын 50 пайызын аласың, ал эми ун менен соода кылсаң, пайданын 33 пайызын аласың».

Ошондой эле ал мындай деп айтышы мүмкүн:

«Эгер бизнести өзүңдүн шаарыңда жүргүзсөң, пайданын 30 пайызына укуктуу болосуң, ал эми башка шаарда жүргүзсөң, сенин үлүшүң пайданын 50 пайызын түзөт».

Жогоруда көрсөтүлгөн тартипте макулдашылган пайдадагы үлүштөн тышкары, **мудариб мудараба долбоорунда аткарган иши үчүн мезгил-мезгили менен айлык акы же башка төлөм талап кыла албайт**.

Бул маселе боюнча ислам фикхинин бардык мектептери бир пикирде.

Бирок **имам Ахмад** мударибге күнүмдүк тамак-аш чыгымдарын мудараба каражаттарынын эсебинен жабууга уруксат берген.

Имам Абу Ханифанын мазхабынын укук таануучулары болсо бул укукту чектеп, мудариб өзүнүн туулган шаарынан тышкары жакта иш сапарында жүргөн учурда гана мындай чыгымдарды мудараба эсебинен жабууга уруксат беришкен.

Мындай учурда ал өзүнүн жеке чыгымдарына, жашаган жерине, тамак-ашына жана башка ушул сыяктуу чыгымдарына компенсация талап кыла алат. Бирок өзүнүн туулган шаарында жүргөн учурда **күнүмдүк чыгым үчүн төлөм талап кылууга укугу жок**.

Эгер бизнес бир операциядан чыгым тартып, башка операциялардан пайда тапса, адегенде алынган пайда биринчи операциядагы чыгымды **жабууга жумшалышы керек**.

Андан кийин калган пайда гана тараптардын ортосунда **алдын ала макулдашылган үлүштөргө ылайык бөлүштүрүлөт**.

2.4. Мудараба келишимин токтотуу

Мудараба келишимин **каалаган тарап каалаган убакта токтото алат**. Мунун жалгыз шарты — бул тууралуу экинчи тарапка алдын ала билдирүү. Эгер келишим токтотулган учурда мударабадагы бардык активдер акча түрүндө болсо жана негизги капиталдын үстүнөн кандайдыр бир пайда алынган болсо, ал пайда тараптардын ортосунда **алдын ала макулдашылган үлүштөргө ылайык** бөлүштүрүлөт.

Ал эми мударабадагы активдер акча түрүндө эмес болсо, анда мударибге аларды сатып, акчага айландырууга жана ошентип **иш жүзүндөгү пайданы аныктоого мүмкүнчүлүк берилиши керек**.

Мудараба келишими белгилүү бир мөөнөткө түзүлүп, ошол мөөнөт аяктагандан кийин автоматтык түрдө токтотула алабы деген маселеде мусулман укук таануучуларынын арасында **ар кандай пикирлер бар**.

Ханафиттер жана ханбалиттер мудараба келишимин белгилүү бир мөөнөт менен, мисалы, бир жылга, алты айга жана башка мөөнөткө чектөөгө болот деп эсептешет.

Мындай мөөнөт аяктагандан кийин келишим кошумча эскертүүсүз эле токтотулат. Ал эми **шафииттер жана маликиттердин мазхабы** мудараба келишимин белгилүү бир мөөнөт менен чектөөгө болбойт деп эсептешет.

Бирок бул пикир айырмачылыгы мудараба келишиминин **эң узак мөөнөтүнө** гана байланыштуу.

Мудараба тараптар белгилеген белгилүү бир эң аз мөөнөткө чейин токтотулбайт деген шарт да коюла алабы?

Бул суроого фикх китептеринен так оң жооп табуу кыйын. Бирок анда келтирилген жалпы принциптерге таянсак, мындай чектөө коюуга болбойт жана ар бир тарап келишимди өз каалоосу боюнча токтотууга укуктуу деп айтууга болот.

Тараптардын мудараба келишимин каалаган учурда өз алдынча токтото алуу укугу азыркы шарттарда белгилүү бир кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Анткени бүгүнкү күндө көпчүлүк коммерциялык ишканалар кандайдыр бир натыйжа бере башташы үчүн убакыт талап кылат. Мындан тышкары, мындай ишканалар туруктуу жана чоң күч-аракетти талап кылат.

Ошондуктан, эгер **рабб-уль-маль** бизнестин эң башында эле мудараба келишимин токтотсо, бул долбоор үчүн жагымсыз натыйжаларга алып келиши мүмкүн.

Ал эми мудариб үчүн бул чоң тоскоолдук болуп калат, анткени ал көп күч-аракет жумшаганына карабастан, эч кандай киреше таппай калат.

Ошондуктан, эгер тараптар мудараба келишимин түзүп жаткан учурда **белгиленген мөөнөт ичинде, атайын көрсөтүлгөн өзгөчө учурлардан тышкары, тараптардын эч бири келишимди токтото албайт** деп макулдашса, мындай шарт шарияттын принциптерин бузбайт.

Айрыкча буга жогоруда келтирилген белгилүү хадистер да негиз боло алат, анда мындай деп айтылат:

الـمـسـلمون عـلـى شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلا لا

«Мусулмандар өз ара макулдашкан бардык шарттарга уруксат берилет, бирок арамды адал кылган же адалды арам кылган шарттар буга кирбейт» *(болжолдуу котормосу)*.

3. Мушарака жана мудараба келишимдерин айкалыштыруу

3.1. Киришүү

Мудараба келишиминде, адатта, **мудариб эч кандай каражат салбайт** деп каралат. Ал бизнести башкаруу үчүн гана жооп берет, ал эми бардык инвестиция **рабб-уль-малдан** түшөт. Бирок айрым учурларда мудариб өзү да мудараба бизнесине өз акчасынын бир бөлүгүн салгысы келиши мүмкүн. Мындай учурда **мушарака менен мудараба бирге колдонулат**. Мисалы, «А» мудараба келишими боюнча «Вга» **100 000 теңге** берди. «В»

болсо «Анын» уруксаты менен өз чөнтөгүнөн дагы **50 000 теңге** кошту. Мындай өнөктөштүк **мушарака менен мудараба айкалышкан келишим** катары каралат.

Бул учурда мудариб өзүнүн салган инвестициясы үчүн пайданын белгилүү бир үлүшүн ала алат, анткени бул анын капиталдагы үлүшү болуп эсептелет. Ошол эле учурда ал мудариб катары бизнести башкарганы жана иш алып барганы үчүн пайданын башка бир үлүшүн дагы ала алат.

Жогорудагы мисалда пайданы бөлүштүрүүнүн негизинде «В» өзүнүн инвестициясынын эсебинен **иш жүзүндө алынган пайданын үчтөн бир бөлүгүн** алат, ал эми калган үчтөн эки бөлүгү алардын ортосунда тең бөлүштүрүлөт. Бирок тараптар мындан башка катыш боюнча да өз ара макулдаша алышат. Жалгыз шарт — **капитал салган тарап өзүнүн инвестициядагы үлүшүнөн көбүрөөк пайда үлүшүн албашы керек**. Ошентип, жогорудагы мисалда «А» жалпы пайданын **үчтөн эки бөлүгүнөн көбүн** өзүнө белгилей албайт, анткени ал жалпы капиталдын үчтөн эки бөлүгүнөн көбүн инвестициялаган эмес.

Кыскача айтканда, тараптар пайданы каалаган башка катышта бөлүштүрүүгө да макулдаша алышат.

Эгер алар жалпы пайданы тең бөлүштүрүүгө макул болушса, анда бул төмөнкүчө болот: пайданын **үчтөн бир бөлүгү «Вга» анын инвестициясынан түшкөн пайда катары** берилет, ал эми калган үчтөн экинин **төрттөн бир бөлүгү** ага мудариб катары берилет. Калган бөлүгү болсо **«Ага рабб-уль-маль катары** берилет.

3.2. Мушарака жана мудараба каржылоо ыкмасы катары

Мурунку бөлүмдөрдө мушарака жана мудараба түшүнүктөрүнүн салттуу мааниси жана аларды жөнгө салган шарияттын негизги принциптери түшүндүрүлдү. Эми бул куралдарды азыркы соода жана өнөр жай шарттарында **каржылоо максатында кантип колдонууга болорун** талкуулоо туура болот.

Ислам фикхи боюнча жазылган китептерде каралган мушарака жана мудараба түшүнүгү жалпысынан бардык өнөктөштөр ишкананын негизделген күнүнөн тартып бизнеске катышып, анын бардык активдери жоюлганга чейин өнөктөш бойдон кала турган **биргелешкен ишкананы каржылоого** багытталган.

Салттуу ислам фикхи китептеринен өнөктөштөр бизнеске кийинчерээк кошулуп же андан чыгып кетсе да, ишкананын үзгүлтүксүз иштешине зыян келтирбеген башкаруу түшүнүгүн табуу кыйын.

Бул түшүнүктүү, анткени классикалык фикх китептери ири коммерциялык ишканалар азыркыдай кеңири тарай элек, ал эми коммерциялык ишмердүүлүк да бүгүнкүдөй татаал болбогон шарттарда жазылган. Ошондуктан ал эмгектерде мындай шарттарда бизнести жүргүзүү маселесине кеңири токтоло бериле элек.

Бирок бул мушарака жана мудараба түшүнүктөрүн бизнести каржылоодо колдонууга болбойт дегенди билдирбейт.

Мушарака менен мудараба бир нече **негизги принциптерге** таянат. Бул принциптер толугу менен сакталса, аларды колдонуу формасы жана майда-чүйдөсү убакыттын өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн.

Эми бул принциптерди кеңири карап чыгуудан мурун, алардын негизгилерине токтоло кетели:

(1) Мушарака жана мудараба аркылуу каржылоо эч качан жөн гана **акча берүү** дегенди билдирбейт. Бул бизнеске катышууну билдирет. Ал эми мушаракада каржылоочу тарап өзүнүн үлүшүнө жараша ишкананын активдерине да катышуучу болуп калат.

(2) Инвестор же каржылоочу тарап өзү каржылап жаткан бизнестин тарткан чыгымын да **өз үлүшүнө жараша көтөрүшү керек**.

(3) Өнөктөштөр өз ара макулдашуу менен ар бирине тиешелүү пайдадагы үлүштү өздөрү аныктоого эркин. Бул үлүштөр инвестициядагы үлүштөрдөн айырмаланышы мүмкүн. Бирок бизнести башкарууга же анда иштөөгө катышуудан баш тарткан өнөктөш өзүнүн инвестициядагы үлүшүнөн **көбүрөөк пайда талап кыла албайт**.

(4) Ар бир өнөктөштүн чыгымы анын **инвестициядагы үлүшүнө так ылайык** болушу керек. Ушул жалпы принциптерди эске алуу менен, эми мушарака менен мударабанын каржылоонун ар кандай тармактарында кантип колдонулушун карап чыгабыз.

3.3. Долбоорлорду каржылоо

Долбоорду каржылоодо мушарака же мударабанын салттуу ыкмаларын оңой эле колдонууга болот.

Эгер каржылоочу долбоорду толугу менен каржылоону кааласа, **мудараба формасы** колдонулушу мүмкүн.

Эгер инвестицияны эки тарап тең салса, **мушарака формасын** колдонууга болот. Мындай учурда инвестицияны эки тарап тең салат, бирок бизнести башкаруу бир тарапка жүктөлсө, мурда талкууланган эрежелерге ылайык **мушарака менен мудараба айкалыштырылган түрдө** колдонулушу мүмкүн.

Долбоордун эң башынан эле түзүлгөн мушарака же мударабада капиталды баалоого байланыштуу кандайдыр бир өзгөчө көйгөй жаралбайт. Ошондой эле пайданы кадимки бухгалтердик эсептин талаптарына ылайык бөлүштүрүү да кыйынчылык жаратпашы керек.

Бирок каржылоочу мушаракадан чыгып кетүүнү кааласа, ал эми экинчи тарап бизнести улантууну кааласа, калган тарап каржылоочунун үлүшүн **өз ара макулдашылган баада сатып ала алат**.

Мындай учурда, эгер ишкана пайда алып келген болсо, каржылоочу өзүнө салган капиталынын суммасын ошол капиталдан түшкөн пайда менен кошо кайтарып ала алат. Анын үлүшүнүн баасын аныктоонун негизи кийинчерээк, **жүгүртүү капиталын каржылоо** маселеси талкууланганда кеңири түшүндүрүлөт.

Өз кезегинде ишкер бизнести өз алдынча уланта алат же биринчи каржылоочунун үлүшүн анын ордуна келе турган башка адамга сатып жибере алат.

Каржы мекемелери адатта белгилүү бир долбоордо туруктуу өнөктөш болуп калууну каалашпайт. Ошондуктан, жогоруда айтылгандай, алар өз үлүшүн долбоордун башка өнөктөштөрүнө сатып жибере алышат.

Эгер долбоордогу каражаттын айлануусу жетишсиз болгондуктан, үлүштү бир эле жолу толугу менен сатуу мүмкүн болбосо, каржылоочунун үлүшүн **майда бөлүктөргө бөлүп**, ар бир бөлүгүн белгилүү убакыт аралыгынан кийин өзүнчө сатууга болот.

Ар бир бөлүк сатылган сайын каржылоочунун долбоордогу үлүшү анын калган инвестициясынын көлөмүнө жараша азайып турат. Бардык бөлүктөр сатылып бүткөндө, каржылоочу долбоордон **толук чыгат**.

3.4. Мушараканы баалуу кагаздарга айландыруу

Мушарака — **баалуу кагаздарга айландыруу оңой болгон каржылоо ыкмасы**, айрыкча ири көлөмдөгү каражат талап кылынган, бирок чектелүү сандагы инвесторлор мындай сумманы өз алдынча сала албаган ири долбоорлордо.

Ар бир инвесторго **мушарака сертификаты** берилиши мүмкүн. Бул сертификат анын мушаракадагы активдерге болгон үлүштүк менчигин билдирет. Долбоор башталгандан кийин акча материалдык жана ликвиддүү эмес активдерди сатып алууга жумшалса, мушарака сертификаттары **жүгүртүлүүчү инструмент** катары каралып, аларды экинчи рынокто сатууга болот.

Бирок мушараканын бардык активдери дагы эле ликвиддүү формада турган учурда, башкача айтканда **акча, дебитордук карыз же алынган аванстар** түрүндө болгондо, мындай сертификаттарды сатууга болбойт. Бул маселени туура түшүнүү үчүн мушаракага инвестиция салуу менен насыя берүүнүн айырмасын белгилеп кетүү керек.

Насыяны күбөлөндүргөн облигациянын чыныгы бизнес менен түздөн-түз байланышы жок. **Облигация — бул карыз**, аны облигациянын ээсине кандай болгон күндө да, негизинен пайыз менен кошуп төлөп берүү керек. Ал эми **мушарака сертификаты**, тескерисинче, анын ээсинин долбоордун активдерине болгон түз пропорционалдуу үлүштүк менчигин билдирет.

Эгер биргелешкен долбоордун бардык активдери ликвиддүү формада болсо, сертификат долбоорго таандык акчанын белгилүү бир бөлүгүн гана билдирет. Мисалы, ар биринин номиналдык наркы **1 миллион теңге болгон 100 сертификат** чыгарылды дейли. Бул долбоордун жалпы наркы **100 миллион теңге** экенин билдирет.

Эгер бул акчага азырынча эч нерсе сатып алынбаса, ар бир сертификат **1 миллион теңгени** билдирет.

Мындай учурда сертификатты рынокто номиналдык наркынан башка баада сатууга болбойт. Мисалы, бир сертификат 1 миллион теңгеден кымбат сатылса, бул шарият боюнча уруксат берилбейт. Анткени акча акчага айырбашталганда, эки тараптагы сумма бирдей болушу керек. Бир тараптагы ашыкча сумма **риба** болуп эсептелет.

Бирок акча **ликвиддүү эмес активдерди** сатып алууга жумшалганда, мисалы, жер, имарат, жабдуу, чийки зат, эмерек жана башка ушул сыяктуу мүлк алынганда, мушарака сертификаттары алардын ээлерине ошол активдердеги **үлүштүк менчик укугун** билдирет.

Жогорудагы мисалда ар бир сертификат ушул активдердин **жүздөн бир бөлүгүнө** болгон үлүштү билдирет.

Мындай учурда шарият боюнча сертификаттарды экинчи рынокто тараптар макулдашкан каалаган баада сатууга болот. Баа сертификаттын номиналдык наркынан жогору болушу да мүмкүн. Анткени бул жерде сатылып жаткан нерсе жөн гана акча эмес, **материалдык активдердеги үлүш** болуп жатат.

Ошондуктан мындай сертификаттарды башка товарлар сыяктуу эле пайда менен да, чыгым менен да сатууга болот. Көпчүлүк учурларда долбоордун активдери ликвиддүү жана ликвиддүү эмес активдердин аралашмасынан турат. Мындай абал өнөктөш салынган акчанын бир бөлүгүн негизги каражаттарга же чийки затка айлантып, калган бөлүгү дагы эле ликвиддүү болуп турганда пайда болушу мүмкүн. Же болбосо долбоор бардык акчаны ликвиддүү эмес активдерге айландыргандан кийин, алардын айрымдарын сатып, сатуудан түшкөн акчаны кайра акча түрүндө алган учурда да ушундай болот. Айрым учурларда товарлар сатылган, бирок кардарлар алардын акысын али төлөй элек болушу мүмкүн. Мындай суммалар карыз болуп эсептелгендиктен, алар да **ликвиддүү каражаттар** катары каралат.

Бул жерде мындай суроо туулат: эгер долбоордун активдери ликвиддүү жана ликвиддүү эмес активдердин аралашмасынан турса, мындай долбоорлордун мушарака сертификаттарын рынокто сатууга болобу?

Бул маселе боюнча азыркы мусулман укук таануучуларынын арасында **ар кандай пикирлер бар**.

Шафииттердин салттуу укуктук мектебинин пикири боюнча, мындай сертификатты сатууга болбойт. Алардын классикалык көз карашы боюнча, активдердин курамында ликвиддүү жана ликвиддүү эмес активдер аралашып турган учурда, ликвиддүү эмес бөлүк өзүнчө бөлүнүп чыгып, сатылмайынча мындай активдерди сатууга болбойт.

Ал эми **ханафиттердин** пикири боюнча, ликвиддүү жана ликвиддүү эмес активдер аралашып турган учурда, эгер сатуу баасы ликвиддүү активдердин суммасынан жогору болсо, мындай сертификаттарды сатууга болот. Мында алынган акчанын ликвиддүү активдерге туура келген бөлүгү ошол баштапкы суммага тең болуп, андан ашкан бөлүгү компанияга таандык ликвиддүү эмес активдердеги үлүшкө туура келет.

Мисалы, мушарака долбоорунда **40% ликвиддүү эмес активдер**, башкача айтканда машиналар, жабдуулар жана башка ушул сыяктуу активдер, ал эми **60% ликвиддүү активдер**, башкача айтканда акча каражаттары жана дебитордук карыздар бар деп эсептейли.

Эми номиналдык наркы **100 теңге** болгон ар бир мушарака сертификаты ликвиддүү активдердин 60 теңгесин жана ликвиддүү эмес активдердин 40 теңгесин билдирет. Мындай сертификатты **60 теңгеден жогору каалаган баада** сатууга болот.

Мисалы, ал **110 теңгеге** сатылса, анда 60 теңге сертификаттагы 60 теңгелик ликвиддүү активдерге туура келет, ал эми калган **50 теңге** ликвиддүү эмес активдердеги тиешелүү үлүшкө туура келет.

Бирок сертификатты **60 теңгеге же андан төмөн баага сатууга эч качан уруксат берилбейт**. Анткени 60 теңге болгон учурда ал болгону ликвиддүү активдердин баштапкы 60 теңгесин гана жабат, ал эми калган активдердин үлүшү эсепке алынбай калат.

Ханафиттердин жалпы пикири боюнча, ликвиддүү эмес активдердин курамда сөзсүз түрдө белгилүү бир пайыздан кем эмес болушу керек деген так талап жок.

Ошондуктан ликвиддүү эмес активдер **50 пайыздан аз болсо да**, жогорудагы формула боюнча аларды сатууга уруксат берилет.

Бирок азыркы аалымдардын көпчүлүгү, анын ичинде **шафииттердин укуктук мектеби**, активдерди сатууга ликвиддүү эмес активдер ишкананын жалпы активдеринин **50 пайызынан көбүн** түзгөн учурда гана уруксат беришкен.

Ошондуктан бардык мазхабдардын көз карашы боюнча мушарака сертификаттарын соодалоо жарактуу болушу үчүн мушарака портфелиндеги ликвиддүү эмес активдердин үлүшү **жалпы нарктын 50 пайызынан көбүн** түзүшү керек.

Ал эми ханафиттердин пикири кабыл алынган учурда, ликвиддүү эмес активдер **50 пайыздан аз болсо да**, алардын көлөмү өтө эле аз болбосо, мындай сертификаттарды сатууга уруксат берилет.

3.5. Бир бүтүмдү каржылоо

Мушарака менен мударабаны **бир эле бүтүмдү каржылоо үчүн оңой колдонууга болот**. Бул куралдар чакан соодагерлердин күнүмдүк керектөөлөрүн камсыз кылуудан тышкары, **импортту жана экспортту каржылоодо** да колдонулушу мүмкүн.

Импорттоочу өзүнүн импорттук бүтүмүн мушарака же мудараба негизинде каржылоо үчүн каржылоочуга кайрыла алат. Банктар да импортту каржылоодо бул куралдарды колдонушу мүмкүн.

Эгер **аккредитив** эч кандай алдын ала акчасыз ачылса, мудараба формасы колдонулушу мүмкүн. Ал эми аккредитив белгилүү бир суммадагы акча менен камсыздалып ачылса, мушарака формасы же эки куралдын айкалышы ылайыктуу болот.

Импорттолгон товарлар порттон чыгарылып, сатылгандан кийин түшкөн киреше импорттоочу менен каржылоочунун ортосунда **алдын ала макулдашылган үлүштөргө ылайык** бөлүштүрүлүшү мүмкүн.

Мындай учурда каржылоочунун импорттолгон товарларга болгон менчик укугу анын инвестициядагы үлүшүнө ылайык болушу керек.

Бул жерде мушараканы белгилүү бир мөөнөткө чектөөгө болот. Эгер импорттолгон товарлар ошол мөөнөт аяктаганга чейин рынокто сатылбай калса, импорттоочу каржылоочунун үлүшүн өзү сатып алып, товарлардын **жалгыз ээси** болуп калышы мүмкүн.

Бирок мындай учурда үлүштү сатып алуу **рыноктук баа боюнча же сатылган күндөгү тараптардын өз ара макулдашкан баасы боюнча** жүргүзүлүшү керек. Мушарака түзүлгөн учурда алдын ала белгиленген бааны колдонууга болбойт.

Эгер баа алдын ала макулдашылып коюлса, каржылоочу кардарды же импорттоочуну товарларды кайра сатып алууга **мажбурлай албайт**.

Экспортту каржылоодо да мушараканы колдонуу андан да оңой.

Экспорттоочунун чет өлкөдөн алынган **так белгилүү бир заказы** болот. Товар кайсы баада экспорттоло турганы алдын ала белгилүү болгондуктан, каржылоочу күтүлүп жаткан пайданы оңой эсептей алат.

Ал экспорттоочуга мушарака же мудараба негизинде каржылоо бере алат жана экспорттук эсептин суммасын алдын ала макулдашылган пайыздык катышта бөлүштүрө алат.

Экспорттоочунун шалаакылыгынан каржылоочуну коргоо үчүн, каржылоочу экспорттоочуга товарларды **аккредитивде көрсөтүлгөн бардык шарттарга толук ылайык экспорттоо үчүн жоопкерчиликтүү болууну** шарт кылып коё алат.

Мындай учурда, эгер кандайдыр бир дал келбестиктер аныкталса, алар үчүн экспорттоочу өзү жооп берет. Ал эми каржылоочу мындай дал келбестиктердин натыйжасында келтирилген чыгымдардан бошотулат, анткени бул чыгымдар экспорттоочунун шалаакылыгынан келип чыккан.

Бирок каржылоочу экспорттоочунун өнөктөшү болгондуктан, **экспорттоочунун шалаакылыгынан же туура эмес аракетинен башка кандай гана себептен болбосун келтирилген чыгымдар үчүн жооп берет**.

3.6. Жүгүртүү капиталын каржылоо

Эгер бизнеске **жүгүртүү каражаты** үчүн каржы керек болсо, мушарака куралын төмөнкүдөй тартипте колдонууга болот.

Иштеп жаткан бизнестин капиталы тараптардын **өз ара макулдашуусу менен бааланат**. Мушараканын салттуу түшүнүгүн талкуулоодо айтылгандай, имам Маликтин пикири боюнча мушараканын капиталы сөзсүз түрдө акча түрүндө болушу талап кылынбайт.

Ликвиддүү эмес активдер да алардын баасын аныктоо негизинде капиталдын курамына киргизилиши мүмкүн. Бул пикирди бул жерде да колдонууга болот.

Демек, каржылоо издеп жаткан адамдардын ишканасынын наркы алардын салымы катары каралышы мүмкүн, ал эми каржылоочу берген сумма анын инвестициядагы үлүшү катары эсептелет.

Мушарака белгилүү бир мөөнөткө, мисалы **бир жылга, алты айга же андан да кыска мөөнөткө** түзүлүшү мүмкүн.

Эки тарап каржылоочуга берилүүчү пайдадагы белгилүү бир пайызга макул болушат. Бул пайыз анын инвестициядагы үлүшүнөн ашпоого тийиш, анткени ал бизнести башкарууга катышпайт.

Мөөнөт аяктагандан кийин ишкананын бардык **ликвиддүү жана ликвиддүү эмес активдери кайра бааланат**, ал эми пайда ушул баалоонун негизинде бөлүштүрүлүшү мүмкүн.

Салттуу түшүнүк боюнча, ишкананын бардык активдери жоюлмайынча пайданы так аныктоо мүмкүн эмес. Бирок активдерди баалоону тараптардын өз ара макулдашуусу менен **«шарттуу жоюу»** катары кароого болот, анткени буга шариятта түздөн-түз тыюу салынган эмес.

Бул ошондой эле иштеп жаткан өнөктөш каржылоочунун ишканадагы үлүшүн сатып алганын билдириши мүмкүн. Мында анын үлүшүнүн баасы мушарака шарттарына ылайык ага бөлүнгөн пайдадагы үлүшү эске алынуу менен жүргүзүлгөн баалоонун негизинде аныкталат.

Мисалы, «А» тараптын бизнесинин жалпы наркы **30 бирдик** болсун. «В» тарап дагы **20 бирдик** өлчөмүндө каржы салды. Натыйжада бизнестин жалпы наркы 50 бирдик болду. Демек, капиталдын **40 пайызы «Вга», 60 пайызы «Ага»** тиешелүү.

«В» иш жүзүндө алынган пайданын **20 пайызына** ээ болот деп чечилди.

Мөөнөттүн аягында бизнестин жалпы наркы **100 бирдикке** чейин өстү.

Эгер «Внын» үлүшүн «А» сатып ала турган болсо, анда «Вга» **40 бирдик** төлөшү керек, анткени ал ишкананын активдеринин 40 пайызына ээ.

Бирок бизнестин наркынын өсүшүн анын пайдадагы макулдашылган үлүшүнө ылайык чагылдыруу үчүн бааны эсептөө формуласы башкача болот.

Бизнестин наркынын бардык өсүшү пайда бөлүштүрүү үчүн келишимде белгиленгендей, **20% жана 80% катышында** тараптардын ортосунда бөлүштүрүлөт.

Бизнестин наркы 50 бирдикке көбөйгөндүктөн, бул 50 бирдик **20:80 катышында** бөлүштүрүлөт. Демек, анын ичинен **10 бирдик «Вга»** тиешелүү пайда болуп эсептелет.

Бул 10 бирдик анын баштапкы 20 бирдигине кошулат. Ошентип, анын үлүшүнүн баасы **30 бирдикти** түзөт.

Ал эми **чыгым болгон учурда**, активдердин жалпы наркынын кандай гана төмөндөшү болбосун, тараптардын ортосунда алардын инвестициядагы үлүшүнө так ылайык бөлүштүрүлүшү керек, башкача айтканда **40:60 катышында**.

Ошондуктан, жогорудагы мисалда бизнестин наркы **10 бирдикке азайып**, жалпы наркы 40 бирдик болуп калса, «В» чыгымдын 40 пайызын, башкача айтканда **4 бирдикти** көтөрөт.

Бул 4 бирдик анын баштапкы 20 бирдигинен кемитилет. Ошентип, анын үлүшүнүн наркы **16 бирдик** болуп аныкталат.

3.7. Пайданы жалпы өлчөмүндө гана бөлүштүрүү

Жогоруда айтылган тартип боюнча мушарака аркылуу каржылоо **негизги каражаттары көп болгон бизнесте**, айрыкча өнөр жай тармагында, кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Анткени бардык активдерди баалоо, алардын наркынын өсүшүн жана амортизациясын эсептөө бухгалтердик эсепке байланыштуу көйгөйлөрдү жаратып, талаш-тартыштарга негиз болуп калышы мүмкүн. Мындай учурларда мушараканы башкача тартипте колдонсо болот.

Бул учурдагы негизги кыйынчылыктар техниканын амортизациясы, кызматкерлердин айлыгы жана башка ушул сыяктуу **кыйыр чыгымдарды** эсептөөдө пайда болот.

Бул көйгөйдү чечүү үчүн тараптар таза пайданын ордуна **жалпы пайданы (валдык пайданы)** өз ара бөлүштүрүү принцибине макул боло алышат. Башкача айтканда, кыйыр чыгымдар пайдадан чыгарылбайт.

Бул бардык кыйыр чыгымдарды өнөр жайчы өзү көтөрөт дегенди билдирет. Ал эми **чийки зат, түз эмгек чыгымдары, электр энергиясы жана башка ушул сыяктуу түз чыгымдар** гана мушараканын эсебинен жабылат.

Бирок өнөр жайчы өзүнүн жабдууларын, имаратын жана кызматкерлерин мушаракага өз каалоосу менен берип жаткандыктан, анын чыгымдарын адилеттүү түрдө компенсациялоо үчүн **пайдадагы анын үлүшүн көбөйтүүгө** болот.

Мындай тартипти төмөнкү себеп менен негиздөөгө болот: каржы мекемесинин кардарлары каржылоону бир гана каржы институтунан алышпайт. Алардын техникалары, кызматкерлери жана башка ресурстары мушарака объектиси болбогон башка бизнес долбоорлорунда да колдонулушу мүмкүн.

Мындай учурда бул чыгымдардын толук көлөмүн мушарака долбооруна гана тиешелүү деп эсептөөгө болбойт.

Практикалык мисал келтирели.

Пахтаны тазалоочу заводдун наркы **22 миллион теңге болгон имараты** бар дейли. Анын жабдуулары жана механизмдери **2 миллион теңгеге** бааланган, ал эми кызматкерлерге айына **50 000 теңге** айлык төлөнөт.

Завод бир жылдык мөөнөткө мушарака негизинде **5 000 000 теңге** өлчөмүндө каржылоо алууну каалайт.

Бул бир жыл өткөндөн кийин мушарака токтотулуп, ошол убакта алынган пайда тараптардын өз ара макулдашылган үлүштөрүнө ылайык бөлүштүрүлөт дегенди билдирет.

Пайданы аныктоодо бардык түз чыгымдар кирешеден чыгарылат.

Түз чыгымдарга төмөнкүлөр кириши мүмкүн:

1. Чийки зат сатып алууга жумшалган сумма.
2. Чийки затты кайра иштетүүгө түздөн-түз катышкан кызматкерлердин эмгек акысы.
3. Иш процесси учурунда керектелген электр энергиясынын чыгымдары.
4. Мушарака менен түздөн-түз байланышкан башка кызматтар үчүн төлөнгөн эсептер.

Ал эми долбоордо колдонулган имарат, машиналар жана башка кызматкерлердин айлыгы мушарака бизнесине гана тиешелүү эмес экени түшүнүктүү.

Анткени мушарака долбоору бир жылга эсептелген, ал эми имарат менен машиналар бир топ узак мөөнөткө алынган. Пахта тазалоочу завод аларды мушарака долбооруна кирбеген өзүнүн башка максаттары үчүн да колдонот.

Ошондуктан имараттын жана жабдуулардын **толук наркын кыска мөөнөттүү мушараканын чыгымы катары жабууга болбойт**.

Мушараканын мөөнөтүндө имаратка жана механизмдерге эсептелген **амортизация гана чыгымга киргизилет**.

Бирок иш жүзүндө амортизациянын так суммасын аныктоо абдан кыйын болуп, бул дагы талаш-тартышка себеп болушу мүмкүн.

Ошондуктан бул маселени чечүүнүн **эки практикалык жолу** бар.

Биринчиден, тараптар мушарака портфели кардарга анын машиналарын жана имаратын пайдалангандыгы үчүн **алдын ала макулдашылган ижара акысын** төлөйт деп макулдаша алышат.

Бул ижара акысы бизнес пайда таптыбы же жокпу — ага карабай мушарака фондунан төлөнөт.

Экинчи жол — кардарга ижара акысын өзүнчө төлөөнүн ордуна, анын **пайдадагы үлүшүн көбөйтүү**.

Шарият жагынан бул кызмат көрсөтүүгө негизделген мударабага окшош деп негизделиши мүмкүн. Мындай ыкма **имам Ахмад ибн Ханбалдын** пикири боюнча уруксат берилет.

3.8. Өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде мушарака эсебин башкаруу

Көптөгөн каржы мекемелери ишканалардын жүгүртүү капиталын каржылоо үчүн аларга **күндөлүк эсеп** ачып беришет. Кардарлар бул эсептен ар кандай убакта ар кандай суммаларды алып турушат, ошол эле учурда пайдаланылбай калган ашыкча акчаларын кайра эсепке киргизип турушат.

Ошентип, эсептен акча чыгаруу жана кайра киргизүү операциялары төлөө мөөнөтүнө чейин улана берет, ал эми пайыздар эсептеги күн сайын өзгөрүп турган калдыктардын негизинде эсептелет.

Мындай тартипти мушарака же мудараба аркылуу каржылоонун алкагында колдонууга болобу?

Бул жаңы көрүнүш болгондуктан, классикалык ислам фикхи эмгектеринен бул суроого түз жооп табуу кыйын.

Бирок мушараканын негизги принциптерин эске алуу менен бул максат үчүн төмөнкүдөй тартип сунушталышы мүмкүн:

(I) Иш жүзүндө алынган пайданын белгилүү бир пайызы башкарууга берилет.

(II) Пайданын калган бөлүгү инвесторлорго берилет.

(III) Эгер чыгым болсо, аны инвесторлор өз инвестицияларынын көлөмүнө так ылайык көтөрүшөт.

(IV) Мушарака эсебине салынган каражаттардын орточо калдыгы күн сайын эсептелет жана ошол сумма каржылоочунун капиталындагы үлүшү катары каралат.

(V) Мөөнөттүн аягында алынган пайда күн сайын эсептелген көрсөткүчтөрдүн негизинде аныкталып, тиешелүү тартипте бөлүштүрүлөт.

Эгер тараптар ушундай тартипке өз ара макул болушса, анда бул мушараканын негизги принцибин бузбайт.

Бирок бул сунуш ислам укугу боюнча адистер тарабынан дагы терең каралып, изилденүүгө тийиш.

Практикалык жактан алганда, бул төмөнкүлөрдү билдирет: тараптар мушарака боюнча мөөнөттүн аягында эсептелген пайданы күн сайын пайдаланылган капиталдын суммасына бөлүп, **ар бир теңгеге бир күндө туура келген орточо пайданы** аныктоого макул болушат.

Андан кийин бир теңгеге бир күндө туура келген орточо пайда ошол инвестордун акчасын бизнеске салган күндөрүнүн санына көбөйтүлөт. Ошентип, ар бир инвестордун күн сайын эсептелген көрсөткүчтүн негизинде алууга укуктуу болгон пайдасы аныкталат.

Айрым азыркы аалымдар пайданы мындай жол менен эсептөөгө уруксат беришпейт. Алардын пикири боюнча, бул жөн гана болжолдуу эсептөө болуп, мушаракадагы өнөктөш чындыгында алган **иш жүзүндөгү пайданы** так чагылдырбайт.

Анткени бизнес айрым мезгилдерде чоң пайда алып келиши мүмкүн, ошол учурда кээ бир инвесторлор таптакыр акча салбаган же өтө аз инвестиция салган болушу мүмкүн. Бирок бул ыкма боюнча алар ошол мезгилде бизнеске чоң сумма салган башка инвесторлор менен бирдей деңгээлде каралат.

Башка жагынан алганда, бизнес кандайдыр бир мезгилде чоң чыгымга учурашы мүмкүн жана ошол учурда инвесторлордун бири чоң суммадагы каражат салган болушу мүмкүн. Ошого карабастан, ал ошол мезгилде инвестиция салбаган же өтө аз салган башка инвесторлор менен чыгымды бөлүшүүгө туура келет.

Бул пикирге каршы төмөнкүдөй жооп берүүгө болот: мушаракада өнөктөш сөзсүз түрдө пайданы **өзүнүн акчасы түздөн-түз пайдаланылган операциядан гана** алышы керек деген талап жок.

Мушараканын жалпы фонду иштей баштагандан кийин, ошол жалпы фонддон алынган пайда бардык катышуучуларга тиешелүү болот. Бул учурда конкреттүү бир бүтүмдө кайсы өнөктөштүн акчасы колдонулганы же колдонулбаганы чечүүчү маанеге ээ эмес.

Бул өзгөчө **ханафиттердин** көз карашына туура келет. Алар мушараканын жарактуу болушу үчүн өнөктөштөрдүн акчалай салымдары сөзсүз түрдө бири-бири менен аралашып кетиши шарт деп эсептешпейт.

Бул эмнени билдирет?

Мисалы, «А» «В» менен мушарака келишимин түздү, бирок «А» азырынча жалпы фондго акча сала элек. Ошого карабастан, «В» мушарака келишиминин негизинде жасаган операциядан пайда тапса, «А» да ошол пайдадан өз үлүшүн алууга укуктуу болот.

Анын пайдадагы укугу инвестиция салууга байланыштуу болгону менен, «А» кийинчерээк салган акчасы башка операцияны каржылоого жумшалышы мүмкүн. Демек, каражаттын ошол эле операцияда түздөн-түз пайдаланылышы шарт эмес.

Мисалы, «А» жана «В» **100 000 теңге** өлчөмүндө мушарака келишимин түзүштү дейли.

Алардын ар бири **50 000 теңгеден** салат жана пайда тең бөлүштүрүлөт деп макулдашышты.

Инвестор «А» азырынча өзүнүн **50 000 теңгесин** жалпы фондго сала элек.

Ал эми инвестор «В» мушарака боюнча өзүнүн 50 000 теңгеси менен пайдалуу бүтүм жүргүзүп, эки кондиционер сатып алды. Ал кондиционерлерди **60 000 теңгеге** сатып, натыйжада **10 000 теңге пайда** тапты.

Андан кийин «А» өзүнүн 50 000 теңгесин жалпы фондго салды.

Өнөктөштөр ошол акчага эки муздаткыч сатып алышты. Бирок аларды эң көп дегенде **48 000 теңгеге** гана сата алышты. Демек, бул бүтүм **2 000 теңге чыгым** алып келди.

Бул жерде «Анын» акчасы менен жүргүзүлгөн экинчи бүтүм 2 000 теңге чыгым алып келген, ал эми кондиционерлер менен болгон пайдалуу бүтүм толугу менен «Внын» өз акчасынан каржыланган.

Ошого карабастан, «А» биринчи бүтүмдөн түшкөн пайдадан өз үлүшүн алууга укуктуу.

Экинчи бүтүмдөгү **2 000 теңге чыгым** биринчи бүтүмдөгү пайдадан жабылат. Натыйжада жалпы пайда **8 000 теңге** болуп калат.

Бул 8 000 теңге пайда өнөктөштөрдүн ортосунда тең бөлүштүрүлөт.

Демек, «А» **4 000 теңге** алат, ал эми анын акчасы менен жүргүзүлгөн бүтүм чыгым алып келгенине карабастан, ал биринчи бүтүмдөгү пайдадан өз үлүшүн алган болот.

Мунун себеби — мушарака келишими тараптардын ортосунда түзүлөт жана мушараканын негизинде кийин жүргүзүлгөн бардык операциялар кимдин акчасы колдонулганына карабастан, **жалпы мушарака фондуна** таандык болот.

Ар бир өнөктөш ар бир бүтүмдүн катышуучусу болуп эсептелет.

Жогорудагы түшүндүрмөгө каршы мындай пикир айтылышы мүмкүн: жогорудагы мисалда «А» 50 000 теңге салууга милдеттенген жана анын мушаракага ушул сумма менен катышары алдын ала белгилүү болгон.

Ал эми сунушталып жаткан мушаракадагы күндөлүк эсепте өнөктөштөр күн сайын акча кошуп же чыгарып турушат жана эч ким белгилүү бир сумманы сөзсүз салууга милдеттенбейт.

Демек, мушаракага кирип жаткан учурда ар бир өнөктөштүн капиталы белгисиз болуп калат. Бул болсо мушарака келишимин жараксыз кылат деген каршы пикир айтылышы мүмкүн.

Бул каршы пикирге жооп катары айта турган нерсе — классикалык ислам фикхинин аалымдарынын арасында мушараканын жарактуу болушу үчүн капиталдын көлөмү өнөктөштөргө алдын ала белгилүү болушу шартпы же жокпу деген суроодо **ар кандай пикирлер бар**.

Абу Ханифанын мазхабынын аалымдары анын алдын ала белгилүү болушун шарт деп эсептешпейт.

Белгилүү ханафит укук таануучу **аль-Касани** мындай деп жазган:

واما الـ علم بـ مـ قدار راس الـمال وقـ ت الـ عـ قد، فـ لـ يس بـ شرط لـ جواز الـ شركة بـ الاموال عـ ندنا. وعـ ند الـ شافـ عي هـ ا الـ ى الـمـ نازعة، لانـ ه يـ عـ لم مـ قداره شرط... ولـ نـ ا ان الـ جهالة لا تـ مـ نع جواز الـ عـ قد لـ عـ ينها، بـ ل لافـ ضائ ظاهرا وغالـ با لان الـدراهم والـدنـ انـ ير تـ وزنـ ان وقـ ت الـ شراء فـ يـعلم مـ قدارها فـ لا يـ ودى الـ ى جهالة مـ قدار الـربـ ح وقـ ت الـ قـ سمة

«Биздин, Абу Ханифанын мазхабы боюнча, мушараканын жарактуу болушу үчүн капиталдын суммасы алдын ала белгилүү болушу шарт эмес. Бул маселе имам аш-Шафи'инин пикири менен да шайкеш келет. Биздин далилибиз — белгисиздиктин өзү эле келишимди жараксыз кылбайт, эгер ал талаш-тартышка алып келбесе. Мушарака келишимин түзүп жаткан учурда капиталдын белгисиз болушу талаш-тартышка алып келбейт, анткени мушарака алкагында товарлар сатып алынганда бул жалпыга белгилүү болот жана пайданы бөлүштүрүү учурунда да белгисиздик жаралбайт».
(Badai'-us-sanai', 6-том, 63-бет)

Демек, жогоруда айтылгандардан мушарака келишими түзүлгөн учурда капиталдын так суммасы белгисиз болсо да, келишим **күчүндө кала берет** деген жыйынтык ачык көрүнүп турат.

Жалгыз шарт — бул белгисиздик пайданы бөлүштүрүү учурунда дагы белгисиздикке алып келбеши керек.

3.9. Өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде пайданы бөлүштүрүү ушул принципке туура келеби

Өнөктөштөр кээде белгилүү бир сумманы чыгарып алып, кээде жалпы фондго жаңы акча салып турган жана пайдасы өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде эсептелген мушарака келишимин башкаруунун мындай ыкмасын классикалык ислам фикхи китептеринен табуу мүмкүн эмес.

Бирок жаңы келишимдин мурда кездешпегени эле аны шарият боюнча жараксыз деп эсептөөгө негиз болбойт, анткени бул ыкма мушараканын негизги принцибине каршы келбейт.

Сунушталып жаткан системада бардык өнөктөштөр алардын салымынын номиналдык көлөмүнө жараша эсепке алынат. Ар бир өнөктөштүн пайдасы анын акчасы жалпы фонддо **канча убакыт турганына** жараша эсептелет.

Жалпы фондго чегерилген жалпы пайда ар кайсы мезгилде катышуучулар тарабынан салынган ар түрдүү суммалардын биргелешип пайдаланылышынын натыйжасында пайда болгону талашсыз.

Ошондуктан, эгер бардык тараптар пайданы өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде бөлүштүрүүгө өз ара макул болсо, шариятта муну кылууга тыюу салган эч кандай көрсөтмө жок.

Тескерисинче, бул Пайгамбардан ﷺ келген жана бул китепте бир нече жолу келтирилген белгилүү хадистеги жалпы принципке туура келет:

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

«Мусулмандар келишимде макулдашкан шарттарын аткарууга тийиш, эгер ал шарттар уруксат кылынган нерсени арам кылбаса жана арам нерсени уруксат кылбаса» *(болжолдуу котормосу)*.

2. Эгер пайданы өндүрүштү күн сайын байкоонун негизинде бөлүштүрүү кабыл алынбаса, анда бизнес үчүн өнөктөш жалпы фонддон кандайдыр бир сумманы чыгара да, ага жаңы сумма кошо да албай калат.

Ошол сыяктуу эле, кимдир бирөө жалпы фондго акча сала албайт, муну жаңы келишим түзүлгөн күнү гана жасай алат.

Мындай тартип банктардагы жана каржы мекемелериндеги аманаттар үчүн таптакыр мүмкүн эмес, анткени ал жакта салымчылардын эсептери бир күндө бир нече жолу дебет жана кредит аркылуу жүргүзүлөт.

Күн сайын эсептөө принцибинен баш тартуу инвесторлорду киреше алып келүүчү эсепке акчасын салганга чейин бир нече ай күтүүгө мажбур кылат.

Бул топтолгон каражаттарды өнөр жайды жана сооданы өнүктүрүүгө пайдаланууга тоскоол болот жана каржылык ишмердүүлүктүн өнүгүшүн узак убакытка токтотуп коёт.

Бул көйгөйдү чечүүнүн күн сайын эсептөө ыкмасын пайдаланып, пайданы аныктоодон башка жолу жок.

Ал эми шариятта бул ыкмага каршы түздөн-түз тыюу салган көрсөтмө жок болгондуктан, андан баш тартууга негиз да жок.

4. Мушарака негизиндеги каржылоого каршы айрым пикирлер

Эми мушараканы каржылоо ыкмасы катары колдонууга байланыштуу практикалык жактан айтылып жаткан айрым пикирлерди карап көрөлү.

4.1. Чыгым тартуу тобокелдиги

Айрымдар мушарака келишими ишкананын чыгымын каржылоочу банкка көбүрөөк жүктөйт деп эсептешет. Мындай чыгымдар аманатчыларга да таасир этет.

Мунун натыйжасында аманатчылар дайыма чыгым тартуу тобокелдигине кабылышат жана акчаларын банктарда же каржы мекемелеринде сактоону каалабай калышы мүмкүн.

Ошондо алардын топтогон каражаттары же пайдаланылбай калат, же болбосо банк системасынан тышкаркы операцияларга жумшалат. Мындай операциялар экономиканын жалпы деңгээлде өнүгүшүнө салым кошпойт.

Бирок бул жүйө туура эмес.

Мушарака негизинде каржылоого чейин банктар жана каржы мекемелери каражат талап кылган сунушталып жаткан бизнестин **экономикалык жактан пайдалуулугун** изилдешет.

Ал тургай азыркы пайызга негизделген насыя берүү системасында да банктар ар бир кайрылган адамга эле насыя беришпейт. Алар бизнестин келечектеги мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп чыгышат. Эгер бизнес кирешелүү эмес деп эсептешсе, насыя берүүдөн баш тартышат.

Мушарака болгон учурда мындай изилдөө **андан да терең жана кылдат** жүргүзүлүүгө тийиш.

Мындан тышкары, эч бир банк же каржы мекемеси өз ишин бир эле мушарака келишими менен чектей албайт. Адатта, анда **диверсификацияланган мушарака портфели** болот.

Мисалы, банк 100 кардарын мушарака негизинде каржылады дейли. Ар бир долбоордун кирешелүүлүгү алдын ала изилденген болсо, бул мушарака келишимдеринин баары же алардын көпчүлүгү сөзсүз түрдө чыгым менен аяктайт деп элестетүү кыйын.

Тийиштүү чаралар көрүлүп, ишке жетиштүү көңүл бурулса, чыгымдын көлөмү минималдуу деңгээлге чейин төмөндөтүлөт.

Экинчи жагынан, мушарака келишимдери пайызга негизделген насыяларга караганда көбүрөөк пайда алып келет деп күтүлөт, анткени иш жүзүндө алынган пайда кардар менен банктын ортосунда бөлүштүрүлөт.

Демек, жалпы алганда, мушарака портфели туруктуу киреше алып келиши мүмкүн жана бүтүндөй портфелдин чыгымга учурашы жөн гана теориялык мүмкүнчүлүк болуп саналат. Бул мүмкүнчүлүк аманатчылардын инвестиция кылуусуна тоскоол болбошу керек.

Каржы мекемесиндеги мындай теориялык чыгым тартуу мүмкүнчүлүгү, иши бир гана диверсификацияланбаган коммерциялык тармак менен чектелген акционердик коомдогу чыгым тартуу мүмкүнчүлүгүнө караганда кыйла төмөн.

Ошого карабастан, адамдар акционердик коомдордун акцияларын сатып алышат жана бардык каражатын жоготуп алуу мүмкүнчүлүгү аларды бул акцияларга инвестиция салуудан токтотпойт.

Банктар менен каржы мекемелеринин мүмкүнчүлүгү мындан да жогору, анткени алардын мушарака боюнча ишмердүүлүгү бир нече багытка бөлүштүрүлгөн. Ошондуктан бир мушарака келишиминде болушу мүмкүн болгон кандайдыр бир чыгым башка мушарака келишимдеринен алынган пайданын өсүшү менен **толук компенсацияланышы мүмкүн**.

Мындан тышкары, ислам экономикасы ар кандай пайда бизнестеги тобокелдик үчүн берилген **сыйлык** деген түшүнүктү калыптандырууга тийиш.

Адистерди тартуу жана портфелди диверсификациялоо аркылуу бул тобокелдикти минималдуу деңгээлге чейин азайтууга болот. Мындай учурда тобокелдик дээрлик гипотетикалык же теориялык деңгээлде гана калат.

Бирок бул коркунучту толугу менен жок кылууга мүмкүн эмес.

Жакшы киреше алууну каалаган адам мындай минималдуу тобокелдикти да кабыл алууга даяр болушу керек.

Кадимки акционердик коомдордо мындай түшүнүк буга чейин эле бар. Ошондуктан акционерлердин акчасы чыгымга учураганда эч ким буга каршы чыкпайт.

Көйгөй каржылоо жана банк ишин кадимки соода жана өндүрүш ишмердигинен **бөлүп салган системада** жаралат. Бул система адамдарды банктар жана каржы мекемелери акча жана документтер менен гана иштейт, алардын соода жана өндүрүштөгү чыныгы натыйжага тиешеси жок деп ишендирип койгон.

Ошондуктан алар кандай гана жагдай болбосун, өз каражаттарына **туруктуу киреше алууга тийиш** деген түшүнүк пайда болгон.

Каржы секторун соода жана өндүрүш секторунан мындай бөлүп салуу экономиканын жалпы деңгээлинде чоң зыян алып келет.

Ислам банкинги жөнүндө сөз болгондо, ал бул салттуу системаны бардык жагынан кайталайт дегенди билдирбейт.

Исламдын өзүнө таандык **баалуулуктары жана принциптери** бар. Алар каржылоо соода жана өндүрүштөн өзүнчө болушу керек деген түшүнүктү кабыл албайт.

Исламдык система туура түшүнүлгөндөн кийин, адамдар чыгым тартуу теориялык мүмкүнчүлүгү бар экенине карабай, каржы секторуна каражаттарын кадимки кирешелүү акционердик коомдорго инвестиция салгандай эле, атүгүл андан да көбүрөөк даярдык менен сала башташат.

Портфелди диверсификациялоо аркылуу бул тобокелдикти таза гипотетикалык же жөн гана теориялык деңгээлге чейин азайтууга болот. Бирок бул коркунучту толугу менен жок кылуунун эч кандай мүмкүнчүлүгү жок.

Жакшы киреше алууну каалаган адам мындай минималдуу тобокелдикти кабыл алууга даяр болушу керек.

Кадимки акционердик коомдордо бул түшүнүк буга чейин эле бар. Ошондуктан акционерлердин акчасы чыгымга учураганда эч ким каршы болбойт.

Көйгөй банк ишин жана каржылоону кадимки соода ишмердигинен бөлүп койгон системадан келип чыгат. Бул система адамдарды банктар менен каржы мекемелери акча жана документтер менен гана иштейт, ал эми алардын соода жана өндүрүштөгү чыныгы натыйжага эч кандай тиешеси жок деп ойлогонго алып келген.

Ошондуктан алар кандай гана жагдай болбосун, салынган каражат үчүн **туруктуу кайтарым алууга тийиш** деген түшүнүк калыптанган.

Каржылоо секторун соода жана өндүрүш секторунан мындай бөлүп салуу экономиканын жалпы деңгээлинде чоң зыян алып келет.

Ислам банкинги жөнүндө сөз болгондо, ал бардык жагынан ушул салттуу системаны кайталайт дегенди билдирбейт.

Исламдын өзүнө таандык **баалуулуктары жана принциптери** бар. Алар каржылоо соода жана өндүрүштөн өзүнчө болушу керек деген түшүнүктү кабыл албайт.

Исламдык системаны туура түшүнгөндөн кийин, адамдар чыгым тартуунун теориялык мүмкүнчүлүгү бар экенине карабай, каржы секторуна өз каражаттарын киреше алып келген акционердик коомдорго инвестиция салгандай эле даярдык менен, атүгүл андан да көбүрөөк даярдык менен инвестициялай башташат.

4.2. Алдамчылык (Мошенничество)

Мушарака аркылуу каржылоого байланыштуу дагы бир кооптонуу — **абийирсиз кардарлар** мушарака мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, каржылоочуга эч нерсе кайтарбай коюшу мүмкүн деген пикир.

Алар дайыма эле ишканада пайда жок экенин көрсөтө алышат. Мындан тышкары, алар чыгым тарттык деп билдириши мүмкүн. Мындай учурда каржылоочунун пайдасы гана эмес, баштапкы салган капиталы да тобокелге кабылат.

Албетте, бул чыныгы коркунуч, айрыкча коррупция кеңири жайылган коомдордо. Бирок бул көйгөйдү айрым учурларда көрсөтүлүп же ашырылып айтылгандай өтө эле татаал чечим деп кароого болбойт.

Эгер өлкөдөгү бардык банктар борбордук банк менен өкмөттүн тыкыр колдоосу астында **таза исламдык принциптер боюнча** иштесе, алдамчылык маселесин жеңүү анчалык кыйын болбойт.

Биринчи кезекте, бардык кардарлардын эсептери толук жүргүзүлүп, тиешелүү деңгээлде көзөмөлдөнүшүн камсыз кылган **жакшы иштелип чыккан текшерүү системасы** болушу керек.

Пайданы жалпы пайдага таянып эсептөө мүмкүн экени буга чейин айтылган. Бул талаш-тартыштардын жана мыйзамсыз өздөштүрүүнүн келип чыгуу мүмкүнчүлүгүн азайтат.

Эгер кардар тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуу, абийирсиздик же шалаакылык аныкталса, ага **жаза чаралары колдонулушу** керек. Ошондой эле ал өлкөдөгү банктардын баарынан белгилүү бир убакытка чейин каржылоо алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы мүмкүн.

Мындай чаралар иш жүзүндөгү пайданы жашырууга же башка ачык эмес аракеттерди жасоого каршы **күчтүү тоскоолдук** болуп берет.

Мындан тышкары, кардарлар дайыма эле атайылап жасалма чыгым көрсөтө алышпайт, анткени көпчүлүк учурларда бул алардын өз кызыкчылыгына каршы келет.

Албетте, бардык ушул сактык чаралары көрүлгөндөн кийин да айрым абийирсиз кардарлар өзүнүн жаман ниетине жетишип кеткен учурлар болушу мүмкүн. Бирок жаза чаралары жана бизнестеги жалпы тартип бара-бара мындай учурлардын санын азайтат.

Ал тургай пайызга негизделген экономикада да төлөбөй коюу маселеси жана **кайтарылгыс карыздар** дайыма көйгөй жаратып келет.

Бирок бул мушарака аркылуу каржылоонун бүтүндөй системасынан баш тартууга негиз же шылтоо болбошу керек.

4.3. Бизнестин купуялуулугу (конфедециальность)

Мушаракага байланыштуу дагы бир сын-пикир — каржылоочу кардардын бизнесине өнөктөш болуп калганда, бизнестин бардык тараптары ага белгилүү болуп, бул маалыматты башка соодагерлер да билип калышы мүмкүн деген кооптонуу.

Бирок бул көйгөйдү чечүү абдан жөнөкөй.

Кардар мушарака келишимин түзүп жаткан учурда каржылоочу **бизнести башкарууга кийлигишпейт** жана кардардын алдын ала макулдугусуз анын бизнеси тууралуу кандайдыр бир маалыматты башка адамдарга ачыкка чыгарбайт деген шартты келишимге киргизе алат.

Мындай купуя маалыматты сактоо боюнча келишимдер мекеменин кадыр-баркы менен да камсыздалат. Айрыкча бардык ишмердүүлүгү **купуялуулукка негизделген банктар жана каржы мекемелери** үчүн бул өзгөчө маанилүү.

4.4. Кардарлардын пайданы бөлүшкүсү келбеши

Кардарлар өздөрүнүн бизнесинен тапкан **чыныгы пайданы банктар менен бөлүшкүсү келбейт** деген пикир көп жолу айтылып келет. Кардарлардын мындай мамилеси эки себепке негизделет:

1. Алар банк бизнестеги иш жүзүндөгү пайдадан үлүш алууга укуктуу эмес деп эсептешет. Анткени банк бизнести башкарууга же жетектөөгө катышпайт. Алардын пикири боюнча, кардарлар өз эмгеги менен тапкан пайданы эмне үчүн жөн гана каржылык каражат берген банк менен бөлүшүшү керек?

Кардарлар ошондой эле кадимки банктар аз өлчөмдөгү пайыздык чен менен эле канааттанышат, ошондуктан ислам банктары да ошондой мамиле кылышы керек деп эсептешет.

2. Жогорудагы себеп болбосо да, кардарлар банктарга өздөрүнүн чыныгы кирешесин көрсөтүүдөн чочулашат. Анткени бул маалымат салык органдарына да берилет жана натыйжада алардын **салыктык жүгү көбөйүшү мүмкүн**.

Биринчи себепти чечүү оңой болбосо да, аны чечүү мүмкүн эмес деп айтууга болбойт.

Мындай кардарларды Куранда келтирилген далилдер аркылуу пайызга негизделген карыз алуу, эгер мындай карызга өтө зарылдык болбосо, **чоң күнөө** экенине ишендирүү керек.

Бизнести жөн гана кеңейтүү мындай өзгөчө зарылдык болуп эсептелбейт.

Мушарака келишими аркылуу бизнес үчүн каражат алуунун **шариятка ылайык мыйзамдуу келишимин** түзүү менен алар Аллахтын ыраазычылыгына ээ болуп гана тим болбостон, өздөрү үчүн да, ислам банкы үчүн да адал пайда табышат.

Экинчи себепке келсек, айта турган нерсе — кээ бир мусулман өлкөлөрүндө салык чендери чындап эле **жогору жана адилетсиз** болуп саналат.

Ислам банктары да, алардын кардарлары да өз кызыкчылыктарын коргоп, ислам банктарынын өнүгүшүнө тоскоол болуп жаткан мыйзамдарды өзгөртүү үчүн аракет кылышы керек.

Өкмөттөр да салык чендери акылга сыярлык деңгээлде болсо жана салык төлөөчүлөр салыктарды чынчыл төлөөдөн өздөрүнө да пайда тиерине ишенсе, бул мамлекеттик кирешелердин азайышына эмес, **көбөйүшүнө алып келерин** эске алышы керек.

5. АЗАЙЫП ТУРУУЧУ МУШАРАКА

5.1. Киришүү

Мушарака келишимдеринин жакынкы мезгилде пайда болгон дагы бир түрү — **«азайып туруучу мушарака»**.
Бул түшүнүк боюнча каржылоочу менен кардар же кандайдыр бир мүлккө же жабдууга **биргелешип ээлик кылышат**, же болбосо биргелешкен коммерциялык ишкана түзүшөт.
Андан кийин каржылоочунун үлүшү бир нече бөлүккө бөлүнөт. Кардар каржылоочунун капиталын **мезгил-мезгили менен бөлүп-бөлүп сатып алып турат**. Натыйжада кардардын үлүшү улам көбөйүп, акырында каржылоочунун бүткүл капиталы кардарга өтөт.
Жогорудагы түшүнүккө негизделген азайып туруучу мушарака ар кандай бүтүмдөрдө ар кандай формада колдонулушу мүмкүн. Төмөндө айрым мисалдар келтирилген.

1. Ал негизинен **турак жайды каржылоодо** колдонулат.

Кардар үй сатып алгысы келет, бирок анын жетиштүү каражаты жок. Ал керектүү үйдү сатып алууга өзү менен бирге катышууга макул болгон банкка кайрылат. Үйдүн баасынын **20 пайызын кардар, 80 пайызын банк** төлөйт. Демек, үйдүн 80 пайызы банкка, 20 пайызы кардарга таандык болот. Мүлк биргелешип сатып алынгандан кийин, кардар үйдү өзүнүн турак жай муктаждыгын чечүү үчүн колдонот жана мүлктөгү банктын үлүшүн пайдаланганы үчүн ага **ижара акысын төлөйт**. Ошол эле учурда банктын үлүшү сегиз тең бөлүккө бөлүнөт. Ар бир бөлүк үйгө болгон **10 пайыздык менчик укугун** билдирет. Кардар банкка үч ай сайын анын бир бөлүгүн сатып аларын убада кылат. Демек, биринчи үч айлык мөөнөт бүткөндө, ал банктын үлүшүнүн бир бөлүгүн сатып алып, үйдүн наркынын **10 пайызына** барабар сумманы төлөйт. Бул төлөм банктын үлүшүн **80 пайыздан 70 пайызга** чейин азайтат. Ошого жараша банкка төлөнүүчү ижара акысы да тиешелүү өлчөмдө азайтылат.

Экинчи мөөнөт аяктаганда ал дагы бир бөлүктү сатып алат. Натыйжада анын мүлктөгү үлүшү **40 пайызга** чейин көбөйүп, каржылоочунун үлүшү **60 пайызга** чейин төмөндөйт.

Ошого жараша ижара акысы да кайра эсептелет. Бул процесс эки жыл бою уланат. Мөөнөттүн аягында кардар банктын бардык үлүшүн сатып алып, анын үлүшүн **нөлгө** чейин түшүрөт. Натыйжада үй толугу менен, башкача айтканда **100 пайыз кардарга** таандык болуп калат. Бул механизм банкка мүлктөгү өзүнүн менчик үлүшүнө жараша **ижара акысы алууга**, ошол эле учурда өз капиталын кардарга үлүштөрүн бөлүп-бөлүп сатуу аркылуу мезгил-мезгили менен кайтарып алууга мүмкүнчүлүк берет.

2. «А» тарап транспорт кызматын көрсөтүп, такси катары пайдаланып киреше алуу үчүн **унаа сатып алгысы келет**, бирок анын каражаты жетишсиз. «В» тарап унааны сатып алууга биргелешип катышууга макул болот. Ошентип, экөө унааны чогуу сатып алышат. Унаанын баасынын **80 пайызын «В»**, ал эми **20 пайызын «А»** төлөйт. Унаа сатып алынгандан кийин, ал жүргүнчүлөргө транспорттук кызмат көрсөтүү үчүн пайдаланылат жана күнүмдүк таза пайда **10 000 теңгени** түзөт. «В» унаанын 80 пайызына ээ болгондуктан, түшкөн кирешенин **80 пайызы ага**, калган **20 пайызы 20 пайыздык үлүшкө ээ болгон «Ага»** берилет деп макулдашылат. Демек, күн сайын **8 000 теңге «Внын»**, ал эми **2 000 теңге «Анын»** кирешеси болот. Ошол эле учурда «Внын» үлүшү дагы сегиз бөлүккө бөлүнөт. Үч ай өткөндөн кийин «А» «Внын» үлүшүнүн бир бөлүгүн сатып алат. Натыйжада «Внын» үлүшү **70 пайызга** чейин азайып, «Анын» үлүшү **30 пайызга** чейин көбөйөт. Башкача айтканда, ошол учурдан тартып «А» күнүмдүк кирешенин **3 000 теңгесин**, ал эми «В» **7 000 теңгесин** алууга укуктуу болот.

Бул процесс эки жыл өткөнгө чейин уланат. Мөөнөттүн аягында унаа толугу менен **«Ага» таандык** болуп калат, ал эми «В» жогоруда көрсөтүлгөн кирешелери менен бирге өзүнүн баштапкы инвестициясын толугу менен кайтарып алат.

3. «А» тарап кийим сатуу боюнча бизнес баштагысы келет, бирок бул бизнес үчүн жетиштүү каражаты жок. «В» тарап аны менен белгилүү бир мөөнөткө, мисалы, **эки жылга**, биргелешип иштөөгө макул болот. Инвестициянын **40 пайызын «А»**, ал эми **60 пайызын «В»** салат. Экөө мушарака келишиминин негизинде бизнести башташат. Алардын ар бирине тиешелүү пайдадагы үлүш алдын ала так макулдашылат. Ошол эле учурда «Внын» бизнестеги үлүшү **алты тең бөлүккө** бөлүнөт жана «А» бул бөлүктөрдү акырындап сатып алып турат. Эки жылдын аягында «В» бизнестен толугу менен чыгып, кийим саткан бутиктин **жалгыз ээси «А» болуп калат**. Шарият жагынан талдоо көрсөткөндөй, бул келишим ар кандай этаптарда ишке кирген **бир нече түрдүү бүтүмдөрдүн айкалышынан** турат.

Ошондуктан жогоруда айтылган азайып туруучу мушарака келишимдеринин үч формасынын ар бири төмөндө ислам принциптеринин негизинде өзүнчө каралат.

5.2. Азайып туруучу мушарака келишиминин негизинде турак жайды каржылоо

Сунушталып жаткан механизм төмөнкү операциялардан турат:

1. Мүлккө биргелешкен менчик түзүү *(ширкат-уль-милк)*.
2. Банктын үлүшүн кардарга ижарага берүү.
3. Кардардын банктын үлүшүн сатып алууга убада бериши.
4. Ар кандай этаптарда банктын үлүшүн бөлүп-бөлүп иш жүзүндө сатып алуу.
5. Банктын калган үлүшүнө жараша ижара акысын кайра эсептөө.

Эми ушул компоненттердин ар бирин кеңири карап көрөлү.

I) Жогорудагы схемадагы биринчи кадам — мүлккө биргелешкен менчик түзүү. Бул китептин башында айтылгандай, **«ширкат-уль-милк»** *(биргелешкен менчик)* ар кандай жолдор менен пайда болушу мүмкүн. Алардын бири — тараптардын мүлктү чогуу сатып алышы. Бул бардык мазхабдар тарабынан так уруксат берилген. Ошондуктан биргелешкен менчик түзүүгө каршы пикир жок.

II) Бул механизмдин экинчи бөлүгү — банк кыймылсыз мүлктөгү өзүнүн үлүшүн кардарга ижарага берип, андан **ижара акысы түрүндө киреше** алат. Бул механизм да кабыл алынат, анткени өнөктөштүн мүлктөгү бөлүнбөгөн үлүшүн башка өнөктөшкө ижарага берүүнүн шариятка ылайыктуулугу боюнча мусулман укук таануучуларынын арасында пикир келишпестик жок.

Эгер бөлүнбөгөн үлүш үчүнчү тарапка ижарага берилсе, анын уруксат берилгендиги боюнча мусулман укук таануучуларынын арасында ар кандай пикирлер бар. **Имам Абу Ханифа жана имам Зуфар** бөлүнбөгөн үлүштү үчүнчү тарапка ижарага берүүгө болбойт деп эсептешет. Ал эми **имам Малик, имам аш-Шафи'и, Абу Юсуф жана Мухаммад ибн Хасан** бөлүнбөгөн үлүштү каалаган адамга ижарага берүүгө болот деп эсептешет. Бирок бул жерде мүлк өнөктөш тарабынан өзүнүн өнөктөшүнө ижарага берилип жаткандыктан, алардын баары ижара келишиминин — **иджаранын** — жарактуу экенине бир пикирде.

III) Бул макулдашуунун үчүнчү кадамы — кардар каржылоочунун **бөлүнбөгөн үлүшүн акырындап сатып алат**. Бул бүтүмгө да уруксат берилет. Эгер бөлүнбөгөн үлүш жер тилкесине жана имаратка тиешелүү болсо, аларды сатууга бардык мазхабдар боюнча уруксат берилет. Ошондой эле кыймылсыз мүлктөгү бөлүнбөгөн үлүш өнөктөшкө сатылса, муну бардык мусулман укук таануучулары бир добуштан уруксат берилген деп эсептешет. Бирок мындай үлүш **үчүнчү тарапка сатылган учурда** укук таануучулардын арасында пикир айырмачылыгы бар.

Жогоруда айтылган үч пункттан көрүнүп тургандай, алардын ар биринде бүтүм өзүнчө алганда **шарият боюнча уруксат берилген**.

Бирок булардын баарын бир келишимге бириктирүүгө болобу деген суроо туулат. Жооп мындай: эгер бул операциялардын баары бир келишимге бириктирилип, алардын ар бири экинчиси үчүн **милдеттүү шарт** кылынса, анда шарият боюнча мындай кылууга болбойт. Анткени ислам укугунда так белгиленген эреже боюнча **бир бүтүмдү башка бүтүмдүн алдын ала шарты кылууга болбойт**.

Бирок сунушталып жаткан схема мында эки бүтүмдү бири-бирине шарт кылуунун ордуна, кардардын бир тараптуу убада беришин карайт. Биринчиден, кардар банктын үлүшүн ижарага алып, макулдашылган ижара акысын төлөөгө убада берет. Экинчиден, ал банктын кыймылсыз мүлктөгү үлүшүнүн ар кандай бөлүктөрүн ар башка этаптарда сатып алууга убада берет.

Бул бизди мындай суроого алып келет: **ушундай убадалардын аткарылышын сот аркылуу мажбурлап камсыз кылууга болобу?**

IV) Адатта, бир нерсени жасоого берилген убада аны берген адам үчүн моралдык гана милдеттенме болуп, сот аркылуу мажбурлап аткартууга мүмкүн эмес деп эсептелет. Бирок мусулман укук таануучуларынын арасында убада **сот аркылуу мажбурлап аткартылышы мүмкүн** деп эсептегендер да бар. Айрыкча коммерциялык

ишмердүүлүккө байланыштуу учурларда сот убада берген адамды өз убадасын аткарууга мажбурлай алат деп эсептелет.

Малики мазхабынын жана Абу Ханифанын мазхабынын айрым укук таануучулары, өзгөчө, зарыл болгон учурда убаданы сот аркылуу аткартууга болот деп билдиришкен. Ханафит укук таануучулары бул пикирди **«баи-биль-вафа»** деп аталган өзгөчө сатуу түрүнө байланыштуу да кабыл алышкан.

«Баи-биль-вафа» — кыймылсыз мүлктү сатууга байланышкан өзгөчө келишим. Ага ылайык, сатып алуучу кийин ошол эле баада мүлктү баштапкы сатуучуга кайра сатып берүүгө убада берет. Бул сунуш Борбор Азия өлкөлөрүндө кеңири тараган.

Ханафит укук таануучуларынын айрымдары эгер кыймылсыз мүлктү баштапкы сатуучуга кайра сатуу шарты биринчи сатуу учурунда эле коюлса, мындай бүтүмгө уруксат берилбейт деп эсептешкен. Бирок биринчи сатуу эч кандай шартсыз жүргүзүлүп, сатуу бүткөндөн кийин сатып алуучу сатуучу ошол эле бааны сунуш кылганда үйдү кайра сата турганын убада кылса, анда мындай убада кабыл алынат. Мында убада жөн гана моралдык милдеттенме болуп калбастан, **баштапкы сатуучунун ошол укугун аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт**.

Мындай келишимге уруксат берген мусулман укук таануучулары өз пикирлерин төмөнкү принципке таянышкан:

قد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس

«Зарыл болгон учурда убада аткарууга мажбурланышы мүмкүн» *(болжолдуу котормосу)*.

Айрым ханафит укук таануучулары биринчи сатууга чейин кайра сатуу боюнча убада берилген учурду да, эгер биринчи сатуу эч кандай шартсыз жүргүзүлсө, кабыл алышкан.

Буга каршы мындай пикир айтылышы мүмкүн: эгер кайра сатуу жөнүндө убада чыныгы сатууга чейин берилсе, анда ал иш жүзүндө сатууну шартка байлап коюуну билдирет. Анткени убада тараптардын ортосунда сатуу учурунда макулдашылган болуп калат. Ошондуктан сатуу өзү эч кандай шартсыз жүргүзүлгөнү менен, ага чейинки берилген убада себептүү аны шарттуу бүтүм катары кароо керек деген пикир айтылышы мүмкүн.

Бул каршы пикирге төмөнкүдөй жооп берүүгө болот. **Сатуу учурунда түздөн-түз шарт коюу менен өзүнчө жана өз алдынча убада берүүнүн ортосунда чоң айырма бар.**

Эгер шарттар сатуу учурунда так көрсөтүлсө, анда бул сатуу ошол шарттар аткарылган учурда гана жарактуу болот дегенди билдирет. Демек, эгер келечекте шарт аткарылбай калса, азыр түзүлгөн сатуу да жараксыз болуп калмак. Мындай учурда сатуу бүтүмү келечекте болушу мүмкүн болгон же болбой калышы мүмкүн болгон жагдайга көз каранды болуп калат. Бул болсо бүтүмдө **гарарды**, башкача айтканда белгисиздикти пайда кылат. Ал шарият боюнча толугу менен тыюу салынган.

Ал эми сатуу эч кандай шартсыз жүргүзүлүп, тараптардын бири өзүнчө башка бир нерсени жасоого **убада берсе**, анда сатуу ошол убада аткарылышына көз каранды болуп калбайт. Келишим убада берген адам өз убадасын аткарабы же аткарбайбы — ага карабай күчүнө кирет. Ал тургай убада берген карыз алуучу же кардар кийин өз убадасынан баш тартса да, биринчи сатуу күчүндө кала берет.

Убаданын аткарылышын камсыз кылуунун эң натыйжалуу жолу — кардарды сот аркылуу **өз убадасын аткарууга мажбурлоо**. Эгер кардар убадасын аткара албаса, убадасын аткарбагандыктан келтирилген **иш жүзүндөгү зыянды өндүрүүнү** талап кылууга болот.

Бул өзүнчө жана өз алдынча берилген сатып алуу жөнүндөгү убада баштапкы келишимди шарттуу кылбай турганын ачык көрсөтөт. Демек, мындай ыкманы колдонууга болот.

Ушул талдоонун негизинде азайып туруучу мушарака келишимин кыймылсыз мүлктү каржылоодо төмөнкү шарттар менен колдонууга болот:

а) Биргелешип сатып алуу, ижарага берүү жана банктын үлүшүнүн ар кандай бөлүктөрүн сатуу боюнча макулдашуулар **бир келишимдин ичинде бириктирилбеши керек**. Бирок биргелешип сатып алуу менен ижара келишимин бир документке бириктирүүгө болот. Мындай документте банк мүлк биргелешип сатып алынгандан кийин өзүнүн үлүшүн кардарга ижарага берүүгө макул болот. Буга уруксат берилет, анткени тиешелүү бөлүмдө айтылгандай, **иджара келишими кийинчерээк күчүнө кире тургандай түзүлүшү мүмкүн**. Ошол эле учурда кардар банктын үлүшүн мезгил-мезгили менен бөлүп-бөлүп сатып аларын билдирген **бир тараптуу убадага** кол коё алат. Банк болсо кардар анын үлүшүн сатып алган сайын, калган үлүш үчүн төлөнүүчү ижара акысы ошого жараша азайтыларына кепилдик бере алат.

б) Банктын үлүшүнүн ар бир бөлүгү сатып алынган учурда, сатуу белгилүү бир датада **сунуш жана кабыл алуу** аркылуу өзүнчө жүргүзүлүшү керек.

с) Кардар банктын ар кандай бөлүктөрүн сатып алганда, бааны ошол бөлүктү сатып алган күндөгү **рыноктук нарктын негизинде** аныктоо артыкчылыктуу болот. Бирок кардар кыймылсыз мүлктү сатып алууга берген убадасында бааны алдын ала макулдашып койсо, мындай ыкмага да уруксат берилет.

5.3. Кызмат көрсөтүү тармагындагы азайып туруучу мушарака

Жогоруда келтирилген азайып туруучу мушарака келишиминин экинчи мисалы — киреше алуу максатында **унааны биргелешип сатып алып, аны такси катары пайдалануу**. Бул механизм төмөнкү компоненттерден турат:

I) Таксиге **ширкат-уль-милк** түрүндө биргелешкен менчик түзүү. Жогоруда айтылгандай, буга шарият уруксат берет.

II) Таксини пайдалануу аркылуу алынган кирешеге мушарака түзүү. Бул да ушул бөлүмдө мурда айтылгандай, уруксат берилген.

III) Кардардын банктын үлүшүнүн ар кандай бөлүктөрүн сатып алышы. Бул да кыймылсыз мүлктү каржылоо боюнча жогоруда кеңири түшүндүрүлгөн шарттарга ылайык жүргүзүлөт.

Бирок кыймылсыз мүлктү каржылоо менен бул мисалдагы келишимдин ортосунда **бир аз айырма бар**. Такси пайдаланылган сайын, адатта, убакыттын өтүшү менен өз наркын жоготот. Ошондуктан банктын үлүшүнүн ар кандай бөлүктөрүнүн баасын аныктоодо **таксинин амортизациясын**, башкача айтканда анын наркынын төмөндөшүн эске алуу зарыл.

5.4. Соода тармагындагы азайып туруучу мушарака

Жогоруда айтылган азайып туруучу мушарака келишиминин үчүнчү мисалында, мисалы, банк кийим сатуу боюнча бизнести баштоо үчүн керектүү капиталдын 60%ын берет.

Бул механизм эки гана бөлүктөн турат:

1) Биринчиден, бул жөнөкөй азайып туруучу мушарака келишими болуп саналат, анда эки өнөктөш биргелешкен ишканага ар кандай өлчөмдө капитал салышат. Албетте, бул ушул бөлүмдө мурда айтылган мушараканын шарттарын эске алуу менен уруксат кылынат.

2) Банктын үлүшүнүн ар кандай бөлүктөрүн кайра сатып алуу. Бул кардардын өзүнчө жана көз карандысыз убадасы түрүндө болушу мүмкүн. Бул убадага карата шарияттын талаптары турак жайды каржылоо учурунда түшүндүрүлгөн талаптар менен бирдей, бирок бул жерде бир маанилүү айырма бар. Бул учурда банктын үлүшүнүн бөлүктөрүнүн баасы сатып алууга берилген убадада алдын ала белгилениши мүмкүн эмес. Анткени мушарака келишими түзүлгөн учурда эле бааны алдын ала белгилөө кардар банктын негизги суммасын пайда менен же пайдасыз кайтарып берүүгө кепилдик бергендигин билдирет. Ал эми мушаракада мындай нерсеге жол берилбейт.

Ошондуктан банк кардар сатып ала турган үлүштүн баасын белгилөөнүн эки жолун колдоно алат. Биринчи жол — ар бир бөлүк сатып алынган учурда ишкананын ошол күндөгү наркын баалоонун негизинде үлүштүн тиешелүү бөлүгүн сатууга макул болуу. Эгерде бизнестин наркы өскөн болсо, анда баа да жогору болот, ал эми наркы төмөндөсө, баа да төмөндөйт. Мындай баалоону бизнести баалоонун жалпы кабыл алынган принциптерине ылайык эксперт жүргүзө алат. Ал эксперттин ким болору тараптар тарабынан мүлктү кайра сатып алуу жөнүндө убадага кол коюу учурунда макулдашылышы мүмкүн.

Экинчи жол — банк кардарга бул үлүштөрдү каалаган адамга каалаган баада сатууга уруксат берет, ошол эле учурда кардар үчүн атайын бааны сунуш кылат. Башкача айтканда, эгерде кардар жогорку баа сунуш кылган сатып алуучуну тапса, үлүштү ошол адамга сата алат. Бирок эгерде ал үлүштү кайра банкка кайтарууну кааласа, банк аны алдын ала белгиленген баада сатып алат.

Бул эки вариант тең шарияттын принциптерине ылайык келет. Бирок экинчи вариант банк үчүн иш жүзүндө мүмкүн эмес көрүнөт, анткени бул мушаракага жаңы өнөктөштөрдүн киришине алып келип, бардык макулдашууларды татаалдаштырат жана азайып туруучу мушараканын максатын бузат. Анткени бул жерде банк өзүнүн акчасын белгилүү бир мөөнөттүн ичинде кайтарып алууну көздөйт.

Ошондуктан азайып туруучу мушарака келишиминин максатын ишке ашыруу үчүн иш жүзүндө биринчи вариант гана ылайыктуу болуп саналат.

6. Мурабаха келишими

6.1. Киришүү

Көпчүлүк ислам банктары жана каржы мекемелери «мурабаха»ны исламдык каржылоо модели катары колдонушат, ошондой эле каржы операцияларынын көпчүлүк бөлүгү «мурабаха» келишимдерине негизделет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул термин экономикалык чөйрөдө банктык операцияларды жүргүзүүнүн ыкмасы катары кабыл алынган. Бирок «мурабаха» каржылоосунун алгачкы түшүнүгү бул кабыл алынган түшүнүктөн айырмаланат.

«Мурабаха» негизинен ислам фикхинин термини болуп саналат жана өзүнүн баштапкы маанисинде анын каржылоого эч кандай тиешеси жок болгон сатуунун белгилүү бир түрүн билдирет. Эгерде сатуучу сатып алуучу менен белгилүү бир товарды анын өздүк наркына белгилүү бир үстөк кошуу менен берүүгө макул болсо, бул «мурабаха бүтүмү» деп аталат. «Мурабаха» келишиминин негизги өзгөчөлүгү — сатуучу товарды сатып алууга кеткен чыныгы чыгымын ачык айтып, андан кийин белгилүү бир үстөк кошот. Бул үстөк белгилүү бир сумма түрүндө болушу мүмкүн же пайыздын негизинде эсептелиши мүмкүн.

Мурабаха келишимдеринде төлөм дароо же кийинки мөөнөттөрдө жүргүзүлүшү мүмкүн. Демек, мурабаха сөзсүз түрдө төлөмдү кийинкиге жылдыруу түшүнүгүн гана билдирбейт. Мындай деп ислам укугу менен тааныш эмес жана мурабаханы банктык операцияларга байланыштуу гана уккан айрым адамдар эсептешет.

«Мурабаха» өзүнүн баштапкы исламдык маанисинде жөн гана соода бүтүмү болуп саналат. Аны сатуунун башка түрлөрүнөн айырмалап турган жалгыз өзгөчөлүк — мурабаха келишиминде сатуучу сатып алуучуга товардын өзүнө канча турганын жана ошол наркка кошумча катары канча сумма ала турганын ачык көрсөтөт. Эгерде адам товарды анын баштапкы наркына шилтеме кылбастан сатса, анда ал кандайдыр бир пайда тапса да, бул мурабаха болуп эсептелбейт, анткени мындай сатуу «чыгым плюс үстөк» концепциясына негизделген эмес. Бул учурда мындай сатуу «мусавама» деп аталат.

Бул «мурабаха» терминининин чыныгы мааниси болуп саналат, жана ал так жана жөнөкөй. Ошого карабастан, азыркы учурда бул сатуу түрү ислам банктары жана каржы мекемелери тарабынан каржылоонун ыкмасы катары колдонулуп, ага дагы айрым башка түшүнүктөр кошулган. Бирок мындай операциялардын шариятка ылайыктуулугу белгилүү бир шарттарга байланыштуу, жана алар шарияттын талаптарына жооп бериши үчүн ошол шарттар сакталууга тийиш.

Бул шарттарды туура түшүнүү үчүн, биринчи кезекте, мурабаха бардык тиешелүү натыйжалары менен коштолгон соода бүтүмү экенин жана бул жерде соода бүтүмүнүн мыйзамдуу болушу үчүн зарыл болгон бардык негизги элементтер да болушу керек экенин түшүнүү зарыл. Ошондуктан бул теманы талкуулоону сатуунун негизги эрежелеринен баштайбыз. Анткени ал эрежелерсиз сатуу шарият боюнча мыйзамдуу деп таанылышы мүмкүн эмес. Андан кийин мурабаха келишими боюнча соода бүтүмүн жөнгө салган айрым өзгөчө эрежелерди карап чыгабыз жана акырында мурабаха келишимин каржылоонун уруксат берилген ыкмасы катары колдонуунун туура тартибин түшүндүрөбүз.

6.2. Соода бүтүмүнүн айрым негизги эрежелери

«Сатуу» шариятта «эки тараптын өз ара макулдугу менен бир баалуу нерсени башка бир баалуу нерсеге айырбаштоо» деп аныкталат. Ислам укугунда сатып алуу-сатуу келишимин жөнгө салган эбегейсиз көп эрежелер бар жана мусулман укукчулары аларды кеңири иштеп чыгуу үчүн көп томдуу көптөгөн китептерди жазышкан. Бул макалага карата биз каржы мекемелери жүргүзгөн мурабаха келишимдериндеги бүтүмдөр үчүн көбүрөөк мааниге ээ болгон эрежелерди гана кыскача карап чыгабыз:

1. Сатуу предмети сатуу учурунда материалдык жактан бар болушу керек. Демек, азырынча жок товар сатылышы мүмкүн эмес. Эгер жок нерсе сатылса, тараптар өз ара макул болгон күндө да, мындай сатуу шарият боюнча жараксыз болуп саналат.

Мисал: А тарабы төрөлө элек музоону В тарабына сатат. Бул сатуу жараксыз.

2. Бүтүм түзүлгөн учурда сатуу предмети сатуучунун менчигинде болушу керек. Ошондуктан сатуучуга таандык болбогон нерсени сатууга болбойт. Эгер ал товарга менчик укугу жок туруп бир нерсени сатса, мындай сатуу жараксыз болуп саналат.

Мисал: А тарабы В тарапка азыркы учурда С тарапка таандык болгон автоунааны сатат, бирок А аны кийин Сден сатып алып, андан соң Вге өткөрүп берүүнү үмүт кылат. Бул сатуу жараксыз, анткени бүтүм түзүлгөн учурда автоунаа А тарабына таандык эмес.

3. Сатуучу товарды башка адамга саткан учурда сатуу предмети физикалык же конструктивдүү түрдө анын карамагында болушу керек.

«Конструктивдүү ээлик кылуу» деген — менчик ээси товарды физикалык жактан али ала элек, бирок товар анын карамагында болуп, товарга байланыштуу бардык укуктар менен милдеттер ага өткөрүлүп берилген, анын ичинде товарды жок кылуу коркунучу да ага өткөн жагдайды билдирет.

Мисалдар:

(I) А тарабы Вден автоунаа сатып алды. В автоунааны али Ага же анын өкүлүнө жеткирип бере элек. А автоунааны Сге сата албайт. Эгер ал автоунааны жеткиргенге чейин сатса, бул сатуу жараксыз болуп саналат.

(II) А тарабы Вден автоунаа сатып алды. Андан кийин В автоунааны гаражга коюп, Ага аны каалаган ыңгайлуу убакта алып кетүүгө уруксат берди. Ошентип, автоунаа Анын карамагына өттү. Автоунаа Анын конструктивдүү ээлигинде турат. Демек, ал товарды физикалык жактан колуна ала элек болсо да, автоунааны Сге сатса, сатуу жарактуу болот.

Түшүндүрмө 1:

1–3-пункттарда айтылган эрежелердин маңызы төмөнкүчө: адам товарды төмөнкү шарттарда гана сата алат:

(а) товар материалдык жактан бар болсо;

(б) товар сатуучунун менчиги болсо;

(c) товар сатуучунун физикалык же конструктивдүү ээлигинде болсо.

Түшүндүрмө 2:

Чыныгы сатуу менен жөн гана сатууга берилген убаданын ортосунда чоң айырма бар. Жогоруда көрсөтүлгөн үч шарт аткарылмайынча, чыныгы сатуу жүргүзүлө албайт. Бирок адам азырынча өзүнүн менчигинде болбогон же өзүнө таандык болбогон нерсени сатууга убада бере алат. Мындай убада башында убада берген адамга өзүнүн убадасын аткарууга моралдык гана милдеттенме жаратат, ал, эреже катары, сот аркылуу мажбурлап аткартылбайт. Ошого карабастан, айрым жагдайларда, өзгөчө мындай убада кандайдыр бир жоопкерчилик менен коштолгон болсо, аны сот аркылуу аткарууга болот. Мындай учурда сот убада берген адамды өз убадасын аткарууга, башкача айтканда, бүтүмдү жүзөгө ашырууга мажбурлай алат. Эгер ал муну аткарбаса, сот ага убада берген адамдын милдеттенмесин аткарбагандыгынан улам келип чыккан чыныгы зыянды төлөөнү буюра алат.

Бирок чыныгы сатуу товар сатуучунун карамагына өткөндөн кийин гана жүргүзүлүшү керек. Бул өзүнчө оферта жана акцептти талап кылат жана сатуу ушундай жол менен жүргүзүлгөндө, бүтүмдүн укуктук кесепеттери пайда болот.

Өзгөчө учур:

1–3-пункттарда айтылган эрежелер сатып алуу-сатуунун төмөнкү эки түрүнө карата колдонулбайт:

(A) Баи’ ас-салам

(B) Истисна’

Бул эки келишимдин эрежелери кийин өзүнчө бөлүмдө талкууланат.

4. Сатуу дароо жана шартсыз жүргүзүлүшү керек. Демек, сатуу келечектеги мөөнөткө жылдырылса же келечекте болушу мүмкүн болгон күтүлбөгөн жагдайга байланыштуу кылынса, мындай сатуу жараксыз болот. Эгер тараптар бүтүмдү мыйзамдуу түрдө жүргүзүүнү каалашса, келечектеги убакыт келгенде же күтүлбөгөн жагдай пайда болгондо сатууну кайрадан жүргүзүшү керек.

Мисалдар:

(а) 1-январда А тарабы Вге: «Мен сизге өзүмдүн машинамды 1-февралда сатам», — дейт. Бул сатуу жараксыз, анткени бүтүм кийинки мөөнөткө жылдырылган.

(б) А тарабы Вге: «Эгер “Ак жол” партиясы шайлоодо жеңсе, менин машинам сизге сатылат», — дейт. Бул сатуу жараксыз, анткени ал келечектеги окуяга байланыштуу болуп жатат.

5. Сатуу предмети наркы бар жана менчик боло ала турган нерсе болушу керек. Демек, баалуулугу жок нерсени сатууга же сатып алууга болбойт.

6. Сатуу предмети шарият тарабынан тыюу салынган нерсе болбошу керек, мисалы, чочконун эти, шарап ж.б.

7. Сатуу предмети сатып алуучу үчүн так белгилүү жана конкреттүү аныкталган болушу керек.

Түшүндүрмө:

Сатуу предмети товарды түз көрсөтүү аркылуу же аны башка нерселерден айырмалоого мүмкүндүк берген кеңири мүнөздөмөлөрдү көрсөтүү аркылуу аныкталышы мүмкүн.

Мисал:

Бир имаратта бир типтеги көп батир бар дейли. Имараттын ээси А тарабы Вге: «Мен сизге ушул батирлердин бирөөсүн сатам», — дейт, В макул болот. Кайсы батир сатыла турганы сатып алуучуга так көрсөтүлмөйүнчө, бул сатуу жараксыз болуп саналат.

8. Сатылган товарды сатып алуучуга жеткирүү эч кандай шек-күмөнсүз жана күтүлбөгөн жагдайларга же кокустуктарга көз каранды болбостон жүзөгө ашырылышы керек.

Мисал: А тарабы белгисиз адамдар уурдап кеткен өзүнүн машинасын сатат, ал эми сатып алуучу автоунааны кайтарып алам деген үмүт менен сатып алат. Бул сатуу жараксыз.

9. Баанын аныкталган болушу бүтүмдүн мыйзамдуу болушунун зарыл шарты болуп саналат. Эгер баа аныкталбаса, сатуу жараксыз болот.

Мисал: А тарабы Вге: «Эгер бир айдын ичинде төлөсөңүз, баасы 50 сом болот. Бирок эки айдан кийин төлөсөңүз, баасы 55 сом болот», — дейт. В макул болот. Баа так аныкталбагандыктан, сатуу жараксыз болуп саналат. Тараптар сатуу учурунда ушул эки варианттын бирин так макулдашмайынча, бүтүм жаракту болбойт.

10. Сатуу шартсыз болушу керек. Кошумча шарттар менен жүргүзүлгөн сатуу, эгер ал шарттар бүтүмдүн жалпы таанылган бөлүгү болуп эсептелбесе, жараксыз болот.

Мисал:

(1) А тарабы Вден автоунааны В анын уулун жумушка алуу шарты менен сатып алат. Мындай шарт менен жүргүзүлгөн сатуу жараксыз болуп саналат.

Мисал:

(2) А тарабы Вден муздаткычты В эки жыл бою акысыз тейлөө жүргүзөт деген шарт менен сатып алат. Мындай шарт бүтүмдүн жалпы таанылган бөлүгү болуп эсептелгендиктен, ал жаракту жана сатуу мыйзамдуу болуп саналат.

6.3. Баи’ муаджал (Төлөмү кийинкиге жылдырылган сатуу)

1. Товар үчүн төлөмдү кийинкиге жылдыруу жөнүндө тараптар макулдашкан сатуу «баи’ муаджал» деп аталат.

2. «Баи’ муаджал» төлөм мөөнөтү так белгиленген учурда гана жаракту болуп саналат.

3. Төлөмдүн так убактысы белгилүү бир дата менен же, мисалы, үч ай сыяктуу белгилүү бир мезгилди көрсөтүү менен аныкталышы мүмкүн. Бирок төлөмдүн датасын так убактысы белгисиз же аныкталбаган келечектеги окуяларга байланыштырып коюуга

болбойт. Эгер төлөмдүн мөөнөтү белгисиз же аныкталбаган болсо, сатуу жараксыз болуп саналат.

4. Эгер төлөмдүн белгилүү бир мөөнөтү, мисалы, бир ай белгиленсе, тараптар башкача макулдашпаса, мөөнөт товар жеткирилген учурдан тартып эсептелет.

5. Төлөмү кийинкиге жылдырылган учурдагы баа накталай төлөмдөгү баадан жогору болушу мүмкүн, бирок ал сатуу учурунда так белгилениши керек.

6. Баа бекитилгенден кийин, сатып алуучу мөөнөтүнөн мурда төлөгөн учурда аны азайтууга болбойт жана төлөм кечиккен учурда аны көбөйтүүгө болбойт.

7. Сатып алуучу кредит боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткарышы үчүн, сатуучунун демилгеси менен сатып алуучу милдеттенмелерин аткарбай калган учурда белгилүү бир сумманы кайрымдуулукка берүүгө убада кыла алат. Мындай учурда сатуучу бул сумманы сатып алуучунун өз кирешесине кошуу үчүн эмес, сатып алуучунун атынан кайрымдуулук иштерине жумшоо үчүн ала алат. Бул маселе кийин ушул бөлүмдө кеңири талкууланат.

8. Эгер товар бөлүп төлөө шартында сатылган болсо, сатуучу сатып алуучуга төлөмдөрдү белгиленген график боюнча төлөй албай калган учурда төлөнбөй калган сумма, башкача айтканда, мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр дароо төлөнүүгө тийиш деген шарт коё алат.

9. Кредитти камсыз кылуу максатында сатуучу сатып алуучудан өзүнүн менчигиндеги кандайдыр бир активди күрөөгө коюуну талап кыла алат.

10. Сатуучу сатып алуучуга векселге (соода же котормо векселине) кол коюуну да сунуштай алат, бирок вексель үчүнчү жакка анын номиналдык наркынан айырмаланган баада сатылышы мүмкүн эмес.

6.4. Мурабаха

1. Мурабаха — бул сатуучу сатылып жаткан товардын наркын ачык көрсөтүп, ага соода үстөгүн кошуп, башка адамга саткан соода бүтүмүнүн өзгөчө түрү.

2. Мурабаха келишиминдеги пайда өз ара макулдашуу боюнча эсептелиши мүмкүн: же белгилүү бир сумма катары, же баага карата макулдашылган пайыздык катыш менен.

3. Сатуучу товарды сатып алууда тарткан бардык чыгымдар, мисалы, жүк ташуу, бажылык жол-жоболоштуруу ж.б., товардын өздүк наркына кошулууга тийиш жана үстөк жалпы чыгымдарга колдонулушу мүмкүн. Бирок бизнестин күнүмдүк чыгымдары, мисалы, кызматкерлердин эмгек акысы, имараттын ижара акысы ж.б., өзүнчө бүтүмдүн наркына кошулушу мүмкүн эмес.

4. Мурабаха товардын так наркы аныкталган учурда гана жарактуу болот. Эгер товардын так наркы аныкталбаса, товарды мурабаха келишиминин негизинде сатууга болбойт. Мындай учурда товар мусавама келишиминин (соодалашуу) негизинде, башкача айтканда, анын өздүк наркына же үстөккө / пайда ченине шилтеме кылбастан сатылат. Мындай учурда товардын баасы тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча бирдиктүү суммада аныкталат.

Мисал (1): А тарабы бут кийимди 10 000 теңгеге сатып алды. Ал аны мурабаха негизинде 10% үстөк менен саткысы келет. Так наркы белгилүү. Мурабаха бүтүмү жарактуу.

Мисал (2): А тарабы костюмду бут кийими менен кошо бирдиктүү 50 000 теңгеге сатып алды. А костюмду бут кийими менен кошо мурабаха негизинде сата алат. Бирок бут кийимди өзүнчө мурабаха негизинде сата албайт, анткени бут кийимдин өзүнчө баасы белгисиз. Эгер ал бут кийимди өзүнчө саткысы келсе, аны баштапкы баасына жана үстөгүнө шилтеме кылбастан, бирдиктүү баада сатууга тийиш.

6.5. Мурабаха каржылоо ыкмасы катары

Мурабаха өзүнүн келип чыгышы боюнча каржылоо ыкмасы эмес, соода бүтүмүнүн өзгөчө түрү болуп саналат. Биринчи бөлүмдө талкуулангандай, мудараба же мушарака шариятка ылайык каржылоонун идеалдуу ыкмалары болуп эсептелет.

Бирок азыркы экономиканын шарттарында каржылоонун айрым тармактарында мудараба жана мушарака инструменттерин колдонууда белгилүү бир практикалык кыйынчылыктар бар. Ошондуктан азыркы шарият адистери белгилүү шарттар сакталган учурда мурабаха келишимин төлөмү кийинкиге жылдырылган каржылоо ыкмасы катары колдонууга уруксат беришет. Бирок бул жагынан эки маанилүү нерсени толук тактап алуу зарыл:

1. Мурабаха башында каржылоо ыкмасы эмес экенин эч качан унутпоо керек. Бул «пайызды» колдонбоо үчүн пайдаланылган инструмент гана жана исламдын чыныгы экономикалык максатын ишке ашыруу үчүн идеалдуу каражат эмес. Ошондуктан бул инструмент экономиканы исламдаштыруу процессиндеги өткөөл кадам катары колдонулууга тийиш жана аны пайдалануу мудараба же мушарака аркылуу каржылоо иш жүзүндө мүмкүн болбогон учурлар менен чектелиши керек.

2. Экинчи маанилүү нерсе — «пайыз» деген сөздү жөн гана «пайда» же «үстөк» деген сөз менен алмаштыруу мурабаха бүтүмүн пайда кылбайт. Чындыгында, мурабаханы каржылоо ыкмасы катары колдонууга аалымдар белгилүү шарттар менен уруксат беришкен. Бул шарттар толугу менен аткарылмайынча, мурабахага жол берилбейт. Чынында, ушул шарттарды сактоо менен пайызга негизделген кредит менен мурабаха негизиндеги бүтүмдүн ортосунда так айырма коюуга болот. Эгер бул шарттар эске алынбаса, анда бүтүм шарият боюнча жараксыз болуп калат.

6.6. Мурабаха каржылоонун негизги өзгөчөлүктөрү

1. Мурабаха пайыз менен берилген кредит эмес. Бул товардын наркына макулдашылган пайданы кошуу менен товарды бөлүп төлөө шартында сатуу болуп саналат.

2. Мурабаха кредит эмес, соода бүтүмү болгондуктан, ал ушул бөлүмдө мурда көрсөтүлгөн жана соода бүтүмүнүн жарактуулугу үчүн зарыл болгон бардык эрежелерге жооп берүүгө тийиш.

3. Мурабаха каржылоо ыкмасы катары кардарга кандайдыр бир товарларды сатып алуу үчүн каражат керек болгон учурларда гана колдонулушу мүмкүн. Мисалы, эгер ага пахта тазалоочу завод үчүн чийки зат катары пахта сатып алууга каражат керек болсо, банк ага пахтаны мурабаха келишиминин негизинде сата алат. Бирок каражат башка максаттар үчүн керек болгон учурда, мурабаханы колдонууга болбойт. Мисалы, мурда эле сатып алынган товарлардын акысын төлөө, электр энергиясынын жана башка коммуналдык

кызматтардын эсептерин төлөө же кызматкерлердин айлык акысын берүү үчүн мурабаха жүргүзүлбөйт, анткени мурабаха насыя гана берүүнү эмес, товарды реалдуу сатууну талап кылат.

4. Банк товарды кардарга сата электе, товар банктын менчигинде болушу керек.

5. Товар банк тарабынан физикалык же конструктивдүү түрдө кабыл алынышы керек. Башкача айтканда, товарга байланыштуу бардык тобокелдиктер, кыска убакытка болсо да, банкка таандык болушу керек.

6. Шариятка ылайык мурабаха каржылоосунун эң жакшы жолу — каржылоочу товарды өзү сатып алып, аны өзүндө сакташы же товарды кардардын колуна өткөрүп берүүдөн мурда агент катары дайындалган үчүнчү жак аркылуу сатып алышы. Бирок айрым өзгөчө учурларда, кандайдыр бир себептерден улам товарды түздөн-түз жеткирүүчүдөн сатып алуу иш жүзүндө мүмкүн болбосо, кардардын өзүн товарды сатып алуу үчүн агент катары дайындоого да уруксат берилет. Мындай учурда кардар алгач товарды банктын атынан сатып алып, аны өзүнүн карамагына кабыл алат. Андан кийин товарды банктан төлөмдү бөлүп төлөө негизинде сатып алат. Биринчи учурда ал товарга банктын агенти катары ээлик кылат. Бул сапатта анын милдети товарды сатып алып, банкка өткөрүп берүү менен гана чектелет, ал эми менчик укугу жана товарга байланыштуу бардык тобокелдиктер банкка таандык болот. Бирок кардар товарды банктан сатып алганда, менчик укугу да, товарга байланыштуу тобокелдиктер да кардарга өтөт.

7. Жогоруда айтылгандай, товар сатуучунун менчигине өтмөйүнчө, сатып алуу-сатуу келишими түзүлө албайт. Бирок сатуучу товар анын карамагында болбосо да, аны кимдир бирөөгө сатууга убада бере алат. Ушул эле эреже мурабаха каржылоосуна да тиешелүү.

8. Жогоруда көрсөтүлгөн принциптерди эске алуу менен каржы мекемеси мурабаха боюнча сатып алуу-сатуу келишимин каржылоо ыкмасы катары төмөнкү тартипте колдоно алат:

Биринчиден: кардар менен банк толук келишимге кол коюшат. Ага ылайык, банк кардарга товарларды сатууну, ал эми кардар бул товарларды наркына макулдашылган үстөк кошулган, бөлүп төлөө негизиндеги баада сатып алууну убада кылат. Бул келишимде кардар сатып ала турган товардын белгилүү бир чеги көрсөтүлүшү мүмкүн.

Экинчиден: сатып алуучуга белгилүү бир товар керек болгондо, банк кардарды ошол товарды банктын атынан сатып алуу үчүн өзүнүн агенти катары дайындайт жана тараптар агенттик келишимге да кол коюшат.

Үчүнчүдөн: кардар банктын атынан товарды сатып алып, банктын агенти катары товарды өзүнүн карамагына кабыл алат.

Төртүнчүдөн: кардар банкка товарды анын атынан сатып алганын билдирет жана ошол эле учурда товарды банктан сатып алуу боюнча сунуш берет (оферта менен акцепттин алмашуусу).

Бешинчиден: банк сунушту кабыл алат жана түзүлгөн сатып алуу-сатуу келишимине ылайык товарга болгон менчик укугу, ошондой эле товарга байланыштуу тобокелдиктер кардарга өтөт (оферта менен акцепттин алмашуусу).

Мурабаха келишиминин жарактуу болушу үчүн ушул беш этаптын бардыгы аткарылышы зарыл. Эгер банк товарды түздөн-түз жеткирүүчүдөн өзү сатып алса, бул артыкчылыктуу болуп саналат жана анда агенттик келишимдин зарылдыгы жок. Бул учурда экинчи этап болбойт, ал эми үчүнчү этапта банк товарды жеткирүүчүдөн өзү сатып алат жана төртүнчү этап кардардын сатып алуу боюнча сунушу менен гана чектелет. Бүтүмдүн эң маанилүү элементи — товар үчүнчү жана бешинчи этаптардын ортосунда банктың карамагында калышы керек.

Бул мурабаха келишимин пайызга негизделген бүтүмдөрдөн айырмалап турган жалгыз өзгөчөлүк болуп саналат. Ошондуктан бардык эрежелерди өтө кылдаттык менен сактоо зарыл, болбосо мурабаха бүтүмү шарият боюнча жараксыз болуп калат.

9. Мурабаха келишиминин жарактуу болушу үчүн товар үчүнчү жактан сатып алынышы да зарыл шарт болуп саналат. Кардардын өзүнөн товарды кайра сатып алуу жөнүндө келишимдин негизинде сатып алууга шариятта жол берилбейт. Анткени кайра сатып алуу келишимине негизделген мурабаха пайызга негизделген бүтүмдөн эч айырмаланбайт.

10. Жогоруда көрсөтүлгөн мурабаха каржылоо жол-жобосу — тараптар ар кандай этаптарда ар башка укуктук мамилелерге кире турган комплекстүү бүтүмдөрдүн жыйындысы.

(A) Биринчи этапта банк менен кардар келечекте товарды сатуу жана сатып алуу жөнүндө убада беришет. Бул чыныгы сатуу эмес. Бул келечекте мурабаха каржылоосунун негизинде сатууну ишке ашыруу жөнүндөгү гана убада.

(Б) Экинчи этапта тараптардын ортосундагы мамиле принципал менен агенттин мамилеси катары түзүлөт.

(C) Үчүнчү этапта банк менен жеткирүүчүнүн ортосундагы мамиле сатып алуучу менен сатуучунун мамилеси катары түзүлөт.

(D) Төртүнчү жана бешинчи этаптарда сатып алуучу менен сатуучунун мамилеси банк менен кардардын ортосунда түзүлөт жана сатуу бөлүп төлөө негизинде жүргүзүлгөндүктөн, ошол эле учурда алардын ортосунда карыз алуучу менен кредитордун мамилеси да пайда болот.

Бул жол-жоболордун бардыгы сакталууга жана ар бир эреже тиешелүү этапта, андан келип чыккан бардык укуктук кесепеттери менен аткарылууга тийиш. Бул ар кандай жол-жоболор эч качан бири-бири менен аралаштырылбашы же чаташтырылбашы керек.

11. Банк кардардан төлөмдөрдүн өз убагында жүргүзүлүшүн камсыз кылуу үчүн күрөө берүүнү талап кыла алат. Ошондой эле векселге кол коюуну талап кылышы мүмкүн, бирок бул чыныгы сатуу жүргүзүлгөндөн кийин, башкача айтканда, бешинчи этапта болушу керек. Себеби вексель — карыз алуучу өзүнүн кредиторунун пайдасына кол койгон документ. Ал эми банк менен кардардын ортосундагы карыз алуучу менен кредитордун мамилеси бешинчи этапта, алардын ортосунда чыныгы сатуу жүргүзүлгөндөн кийин гана башталат.

12. Сатып алуучу өз милдеттенмелерин өз убагында аткарбаган учурда товарга коюлган бааны жогорулатууга болбойт. Бирок эгерде ал келишимде төлөмдөрдү өз убагында жүргүзбөгөн учурда айып катары белгилүү бир сумманы кайрымдуулукка төлөөгө макул болсо, анда баи’ муаджал эрежелеринин 7-пунктунда көрсөтүлгөндөй, мөөнөтү өтүп

кеткендиги үчүн ошол сумманы төлөөгө милдеттүү. Бирок бул акча сатып алуучунун төлөмүнүн бир бөлүгү катары сатуучунун же банктын кирешесине айланбашы керек. Каржылоочу бул сумманы сатып алуучунун атынан кайрымдуулук максаттарына жумшоого милдеттүү. Бул маселе кийин кеңири түшүндүрүлөт.

7. Мурабаха келишимдерине байланыштуу айрым маселелер

7.1. Киришүү

Мурабаха каржылоосунун негизги түшүнүгү буга чейин түшүндүрүлдү. Эми исламдын негизги принциптерин жана аларды мурабаха бүтүмдөрүндө иш жүзүндө колдонуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен бир катар актуалдуу маселелерди талкуулоо сунушталат. Анткени бул маселелерди туура түшүнбөстөн, түшүнүктүн өзү бүдөмүк бойдон калышы мүмкүн жана аны иш жүзүндө колдонууда каталар жана туура эмес түшүнүктөр пайда болушу мүмкүн.

Накталай төлөмдөгү баа менен насыяга сатуунун баасынын айырмасы. Мурабаха каржылоосун каржылоо механизми катары колдонууда анын дайыма бөлүп төлөө негизинде жүргүзүлүшү негизги маселе болуп саналат. Банк товарды накталай акчага сатып алып, аны кардарга насыяга сатат. Товарды насыяга сатууда кардар товар үчүн төлөмдү кайсы мөөнөттө жүргүзөрү эске алынат жана товарга болгон баа ошол мөөнөткө жараша жогорулайт. Мурабаха келишими боюнча төлөмдөрдү төлөө мөөнөтү канчалык узак болсо, баа ошончолук жогору болот. Ошондуктан ислам банктары колдонгон мурабаха бүтүмдөрүндө баа дайыма базардагы баадан жогору болот. Эгер кардар ошол эле товарды базардан накталай акчага сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, анда мурабаха бүтүмүндөгү бөлүп төлөө баасына караганда кыйла аз төлөйт.

Ушуга байланыштуу төмөнкү суроо туулат: товарды насыяга сатканда анын баасын накталай сатуудагы баага салыштырмалуу жогорулатууга болобу? Айрымдар сатып алуучуга төлөөгө берилген убакыт үчүн алынган бул кошумча сумманы насыя боюнча эсептелген пайызга окшош деп эсептешет, анткени эки учурда тең төлөмдү кийинкиге калтыргандыгы үчүн кошумча сумма алынат. Ушул негизде алар ислам банктары колдонгон мурабаха бүтүмдөрү маңызы боюнча кадимки банктар берген пайыздык кредиттерден айырмаланбайт деп ырасташат.

Бир караганда логикалуу көрүнгөн бул жүйө шарияттын рибага тыюу салуу принциптерин туура эмес түшүнүүгө негизделген. Бул түшүнүктү туура түшүнүү үчүн төмөнкү нерсени эске алуу керек:

7.2. Заманбап капитализм

Заманбап капиталисттик теория акча менен товарды айырмалабайт жана ошол эле теориянын негизинде коммерциялык бүтүмдөр жүргүзүлөт. Акча менен товар алмашылган учурда, экөө тең номиналдык наркы боюнча алмаштырылат. Экөөнү тең сатууга болот. Товар да, акча да тараптар макулдашкан каалаган баада сатылышы мүмкүн. Бир долларды ошол замат накталай же насыяга эки долларга сатууга болот, ошондой эле

бир доллар турган товарды эки долларга сатууга болот. Жалгыз шарт — бүтүм тараптардын өз ара макулдугу менен жүргүзүлүшү керек.

Бирок ислам принциптери бул теория менен макул эмес. Ислам принциптерине ылайык, акча менен товар ар башка өзгөчөлүктөргө ээ, ошондуктан аларга ар башкача мамиле жасалат. Акча менен товардын негизги айырмачылыктары төмөнкүлөр:

(а) Акчанын өзүнүн чыныгы пайдалуулугу жок. Аны адамдын керектөөсүн түздөн-түз канааттандыруу үчүн колдонууга болбойт. Акча товарларды же кызматтарды сатып алуу үчүн гана колдонулат. Ал эми товарлардын акчага салыштырмалуу өзүнүн чыныгы пайдалуулугу бар. Аларды башка нерсеге алмаштырбастан эле түздөн-түз колдонууга болот.

(б) Товарлар сапаты боюнча ар кандай болушу мүмкүн, ал эми акчанын сапаты жок, болгону нарктын өлчөмү же алмашуу каражаты болуп саналат. Ошондуктан бир номиналдагы бардык акча бирдиктери бири-бирине 100% барабар. 1 000 теңгелик эски жана кир банкнот 1 000 теңгелик жаңы банкнот менен бирдей наркка ээ. Ал эми товарлардын сапаты ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, эски жана колдонулган автоунаанын наркы жаңы автоунаага караганда кыйла төмөн болушу мүмкүн.

(с) Товарларга байланыштуу сатып алуу-сатуу бүтүмдөрү так белгилүү болгон товарга же, жок дегенде, так көрсөтүлгөн спецификациялары бар товарларга жүргүзүлөт. Эгерде А тарабы белгилүү бир автоунааны так көрсөтүп сатып алса жана сатуучу буга макул болсо, А ошол автоунааны алууга укуктуу. Сатуучу аны ошол эле түрдөгү же сапаттагы башка автоунааны кабыл алууга мажбурлай албайт. Сатуучу сатып алуучуга башка автоунааны сатып алуу сунушун сатып алуучу макул болгон учурда гана бере алат, башкача айтканда, биринчи бүтүм жокко чыгарылып, жаңы автоунаага байланыштуу жаңы бүтүм тараптардын өз ара макулдугу менен түзүлөт.

Ал эми акча алмашууда белгилүү бир даана катары көрсөтүлбөйт. Эгерде А тарабы Вден товар сатып алып, ага 1 000 теңгелик банкнотту көрсөтсө, ал товар үчүн ошол эле номиналдагы башка банкнот менен төлөй алат. В тарабы ага биринчи көрсөтүлгөн банкнотту гана кабыл аларын талап кыла албайт.

Ушул айырмачылыктарды эске алуу менен ислам акча менен товарга ар башкача мамиле кылат. Акчанын өзүнүн чыныгы пайдалуулугу жок болгондуктан жана ал сапаты боюнча айырмаланбаган алмашуу каражаты болгондуктан, бир акча бирдигин ошол эле нарктагы башка акча бирдигине номиналдык наркы боюнча гана алмаштырууга болот. Эгерде 1 000 теңгелик банкнот казак теңгесинин башка банкнотуна алмаштырылса, ал банкноттун наркы да 1 000 теңге болушу керек. 1 000 теңгеден көп да, аз да болбошу керек, анткени банкноттун өзүнүн чыныгы пайдалуулугу да, өзгөчө сапаты да жок (мыйзам тарабынан таанылган мааниде). Ошондуктан тараптардын биринин пайдасына кандайдыр бир кошумча же кемитүү шарият боюнча жол берилбейт.

Ал эми кадимки товарларда абал башкача. Алардын өзүнүн чыныгы пайдалуулугу жана ар кандай сапаттары бар болгондуктан, менчик ээси аларды өзү каалаган баада сата алат, баа суроо-талапка жана сунушка жараша болот. Эгерде сатуучу алдамчылыкка же адаштырууга барбаса, сатып алуучу макул болгон учурда товарды базардагы баадан жогору баада да сата алат. Эгер сатып алуучу товарды жогорулатылган баада сатып алууга макул болсо, товарга кошулган ашыкча сумма сатуучу үчүн толук уруксат кылынган болуп саналат.

Эгерде сатуучу өз товарын накталай төлөмдө жогору баада сата алса, анда товарды насыяга сатканда да жогорураак баа талап кыла алат, бирок ал сатып алуучуну алдабашы, аны сатып алууга мажбурлабашы жана сатып алуучу өз каалоосу менен ошол баада сатып алууга макул болушу керек.

Кээде төмөнкүдөй пикир айтылат: накталай сатууда баанын жогорулашы төлөмдү кийинкиге жылдырууга байланыштуу эмес болгондуктан, мындай баада сатууга уруксат берилет, ал эми бөлүп төлөө негизиндеги сатууда баанын жогорулашы бөлүп төлөө үчүн берилген убакыттын ордун толтуруу болуп саналат, башкача айтканда, пайыздык каржылоого окшош. Бул жүйө да жаңылыш пикирге негизделген. Мындай болжол туура эмес.

Мөөнөтүндө төлөнбөгөндүгү үчүн алынган ар кандай ашыкча сумма риба болуп эсептелет, эгер бүтүмдүн эки тарабында тең акча болсо. Бирок товар акчага сатылып жаткан болсо, сатуучу бааны белгилөөдө ар кандай факторлорду, анын ичинде төлөмдүн датасын да эске ала алат. «Чыныгы пайдалуулугу» бар товарды менчиктеген сатуучу жогорураак баа талап кыла алат, ал эми сатып алуучу ар кандай себептерден улам мындай шартта сатып алууга макул болушу мүмкүн. Мисалы:

(A) анын дүкөнү сатып алуучуга жакыныраак жана ал базарга баргысы келбейт;

(B) сатып алуучу бул сатуучуга башкаларга караганда көбүрөөк ишенет жана ал керектүү нерсени кемчиликсиз сатат деп ишенет;

(C) сатуучунун бул товарга суроо-талабы чоң, бирок товарды сатууда артыкчылыкты ушул сатып алуучуга гана берет;

(D) сатуучунун дүкөнү башка дүкөндөргө караганда таза жана ыңгайлуу;

(E) сатуучу башкаларга караганда сылык мамиле кылат.

Ушул жана башка ушул сыяктуу атаандаштык артыкчылыктар жогорку бааны белгилөөдө өз ролун аткарат. Ошол сыяктуу эле, эгер сатуучу кардарына товарды насыяга бергендиги үчүн бааны жогорулатса жана бүтүмдө алдамчылык жок болсо, ал эми сатып алуучу бул шарттарга макул болсо, анда бул шарият тарабынан тыюу салынбайт. Анткени баанын өсүшүнүн себебине карабастан, бул акчанын эмес, товардын баасы болуп саналат.

Чындыгында, товарга бааны жогорулатуу менен сатуучу бөлүп төлөө үчүн берилген убакыттын ордун толтурат. Бирок баа так белгиленгендиктен, ал убакытка эмес, товарга тиешелүү болот. Ошондуктан сатып алуучу белгиленген мөөнөттө төлөбөсө да, баа өзгөрүүсүз калат жана сатуучунун демилгеси менен аны жогорулатууга болбойт. Эгер баа убакытка байланыштырылган болсо, анда сатуучу төлөм мөөнөтүн узарткан сайын бааны жогорулатууга мүмкүн болмок.

Башкача айтканда, жогоруда айтылгандай, акчаны башка акчага номиналдык наркы боюнча гана алмаштырууга болгондуктан, насыялык бүтүмдө капиталдын ар кандай өсүшү (акчаны акчага алмаштыруу) убакыттан башка эч нерсеге байланыштуу эмес. Ошондуктан карыз алуучуга насыяны төлөө үчүн көбүрөөк убакыт берилсе, андан көбүрөөк акча талап кылынат.

Ал эми товарды насыяга сатууда убакыт бааны белгилөөдө жалгыз фактор болуп саналбайт. Баа товарга белгиленет, насыя үчүн берилген убакытка эмес. Бирок убакыт

товар баасын аныктоодо жогоруда айтылган башка факторлор сыяктуу кошумча фактор катары кызмат кылышы мүмкүн. Мындай учурда убакыт товардын наркынын бир бөлүгү катары каралат.

Бул талкуунун жыйынтыгы мындай: акча акчага алмаштырылганда, накталай бүтүмдө да, насыялык бүтүмдө да эч кандай ашыкча суммага же өсүшкө жол берилбейт. Ал эми товар акчага сатылган учурда тараптар макулдашкан баа накталай сатууда да, насыялык сатууда да базар баасынан жогору болушу мүмкүн. Төлөмдүн мөөнөтү товардын наркын аныктоодо кошумча фактор катары кызмат кыла алат, бирок акчаны акчага алмаштырууда насыяны төлөө мөөнөтү капиталдын өсүшү үчүн жалгыз жана өзгөчө негиз боло албайт.

Бул позицияны бардык төрт мазхаб жана мусулман укукчуларынын көпчүлүгү бир добуштан жактырган. Алардын пикири боюнча, эгер сатуучу эки башка бааны — бирин накталай төлөм үчүн, экинчисин насыяга сатуу үчүн — белгилесе жана насыяга сатуудагы баа накталай баадан жогору болсо, бул шарият боюнча уруксат кылынат. Жалгыз шарт — чыныгы сатуу учурунда ушул эки вариантын бири так аныкталышы керек жана бүтүмдө эч кандай бүдөмүк нерсе болбошу зарыл.

Мисалы, бүтүм түзүлүп жаткан учурда сатуучу сатып алуучуга: «Эгер товарды накталай сатып алсаңыз, баасы 100 теңге, ал эми алты айга насыяга сатып алсаңыз, баасы 110 теңге», — деп айта алат. Бирок сатып алуучу эки варианттын бирин тандоого тийиш. Ал, мисалы, товарды 110 теңге баада алты айга насыяга сатып аларын айтышы керек. Ошентип, чыныгы сатуу учурунда баа эки тарапка тең белгилүү болот.

Бирок эки варианттын бири так аныкталбаса, сатуу жараксыз болуп калат. Бул ар кандай төлөө мөөнөттөрү үчүн ар кандай баалар белгиленген бөлүп төлөө бүтүмдөрүндө болушу мүмкүн. Мындай учурда сатуучу төлөм графигине жараша баалардын тизмесин түзөт. Мисалы, 3 айлык насыя үчүн 1 000 теңге, 6 айлык насыя үчүн 1 100 теңге, 9 айлык насыя үчүн 1 200 теңге жана башкача. Сатып алуучу насыяны төлөө мөөнөтүн так көрсөтпөстөн товарды сатып алат жана өзүнө ыңгайлуу болгон убакта төлөйм деп болжолдойт. Бул бүтүм жараксыз, анткени төлөмдүн мөөнөтү да, баасы да аныкталган эмес.

Бирок ал варианттардын бирин тандап, мисалы, товарды 6 айга 1 100 теңгеге сатып аларын айтса, бүтүм жарактуу болот.

Бул жерде дагы бир нерсени белгилей кетүү керек. Эгер бүтүмдө сатуучу төлөм кечиккен учурда жылдык 10% өлчөмүндө айып өндүрөрүн шарт кылса, анда мындай шарт толугу менен тыюу салынган. Анткени мындай шарт товардын баасына кирбейт, ал карызга эсептелген пайыз болуп саналат.

Эки жагдайдын практикалык айырмасы төмөнкүчө: эгер кошумча сумма товардын баасынын бир бөлүгү болсо, ал сумма бир гана жолу эсептелет. Эгер сатып алуучу бул сумманы өз убагында төлөбөсө, сатуучу кайрадан кошумча сумма эсептей албайт. Баа ошол эле бойдон калат. Ал эми кошумча сумма товардын баасына кирбесе, анда ал мөөнөтү өтүп кеткен ар бир мезгил сайын көбөйө берет.

7.3. Кайра каржылоо ченемин ориентир катары колдонуу

Көптөгөн каржы мекемелери мурабаха келишимдериндеги пайданы же үстөктү учурдагы пайыздык чендин негизинде аныкташат. Негизги критерий катары көбүнчө LIBOR

(Лондондогу банктар аралык сунушталган чен) колдонулат. Мисалы, эгер LIBOR 6% болсо, алар мурабаха келишимдериндеги үстөктү LIBOR ченине барабар же андан бир нече пайыз жогору кылып белгилешет. Бул тажрыйба көп учурда сынга кабылат, анткени пайыздык ченге негизделген пайда тыюу салынууга тийиш, себеби анын өзү эле пайыз болуп саналат деген жүйө айтылат.

Пайыздык ченди халал (уруксат берилген) пайданы аныктоо үчүн колдонуу кааланбаган нерсе экендигинде шек жок. Бул, жок дегенде сырткы көрүнүшү боюнча, бүтүмдү пайызга негизделген каржылоого окшоштуруп коёт жана пайызга катуу тыюу салынганын эске алуу менен мындай ачык окшоштуктан мүмкүн болушунча алыс болуу керек. Бирок мурабаха каржылоосунун жаракатуулугу үчүн эң маанилүү талап — анын бардык зарыл элементтери жана укуктук кесепеттери менен коштолгон сатып алуу-сатуу келишими болушу керек экенин да этибарга албай коюуга болбойт. Эгер мурабаха бүтүмүндө ушул бөлүмдө көрсөтүлгөн бардык шарттар сакталса жана мурабаха келишиминдеги пайданы аныктоо үчүн пайыздык чен ориентир катары колдонулса, мунун өзү бүтүмдү жараксыз, харам же тыюу салынган кылбайт, анткени бүтүмдүн өзүндө пайыз жок. Пайыздык чен индикатор же ориентир катары гана колдонулган. Муну толук түшүнүү үчүн бир мисалды карап көрөлү.

А жана В эки бир тууган. А шарият боюнча толугу менен тыюу салынган алкоголдук ичимдиктер менен соода кылат. Ал эми практик мусулман болгон В Анын бизнесине каршы болуп, алкоголсуз суусундуктарды саткан өзүнүн бизнесин баштайт. Бирок ал өзүнүн бизнеси да А шарап сатуу аркылуу алгандай эле көп пайда алып келишин каалайт. Ошондуктан ал А алкоголдук ичимдиктерди сатууда колдонгон пайда ченине окшош ченди белгилөөнү чечет. Ошентип, ал өз бизнесиндеги пайда ченин тыюу салынган бизнесте колдонулган ченге байланыштырат.

Мындай ыкманын пайданын деңгээлин аныктоодо канчалык ылайыктуу экендиги жөнүндө суроо жаралышы мүмкүн. Бирок анын халал бизнесинен алынган пайдасын харам деп эч ким айта албайт, анткени ал ориентир катары алкоголдук ичимдиктер бизнесиндеги пайда ченин колдонгон.

Мындан тышкары, мурабаха боюнча бүтүм ислам принциптерине негизделип, бардык зарыл талаптар аткарылган болсо, пайыздык чендин негизинде аныкталган пайда чени бүтүмдү харам кылбайт.

Ошого карабастан, ислам банктары жана каржы мекемелери бул практикадан мүмкүн болушунча тезирээк баш тартышы керек деген пикир туура. Биринчиден, пайыздык чен халал бизнеси үчүн идеалдуу инструмент болуп калат, ал эми бул өз кезегинде кааланбаган нерсе. Экинчиден, бөлүштүрүү системасына таасир этпегендиктен, ал ислам экономикасынын негизги философиясын алдыга жылдырбайт.

Ошондуктан ислам банктары жана каржы мекемелери өздөрүнүн өзүнчө ориентирин иштеп чыгууга умтулушу керек. Муну ислам принциптерине негизделген өз ара банктар аралык рынокту түзүү аркылуу ишке ашырууга болот. Бул максатка мушарака, иджара ж.б. сыяктуу инструменттердин активдерине инвестиция салган жалпы фонд түзүү аркылуу жетүүгө болот.

Эгер фонддун активдеринин көпчүлүгү материалдык формада болсо, мисалы, ижарага берилген мүлк же жабдуулар, коммерциялык фирмалардагы үлүштөр ж.б. болсо, анда бул үлүштөрдү мезгил-мезгили менен аныкталып туруучу алардын чыныгы наркынын негизинде сатып алууга жана сатууга болот. Ашыкча ликвиддүүлүгү бар банктар бул

үлүштөрдү сатып ала алышат, ал эми ликвиддүүлүккө муктаж болгондо аларды сата алышат.

Мындай тартип банктар аралык рынокту түзүүгө мүмкүндүк берет, ал эми үлүштүн наркы мурабаха келишимдериндеги жана лизингдеги пайданы аныктоо үчүн индикатор катары кызмат кыла алат.

7.4. Товарды сатып алууга убада

Мурабаха каржылоосунда азыркы аалымдар арасында талкууланып жаткан дагы бир маанилүү маселе — кардар банкка мурабаха жолу менен каржылоо берүүнү сураган учурда банк/каржылоочу дароо чыныгы сатуу бүтүмүн түзө албайт. Анткени бул этапта керектүү товарлар банкка таандык эмес. Жогоруда айтылгандай, адам өзүнө таандык болбогон товарды сата албайт, ошондой эле сатууну алдын ала жүргүзө албайт. Демек, ал алгач товарды жеткирүүчүдөн сатып алышы керек, андан кийин товарды физикалык же конструктивдүү түрдө өзүнүн карамагына кабыл алгандан кийин гана аны кардарга сата алат.

Экинчи жагынан, эгер кардар каржылоочу жеткирүүчүдөн товарды сатып алгандан кийин аны сөзсүз сатып алууга милдеттүү болбосо, каржылоочу мындай жагдайга туш болушу мүмкүн: ал товарды сатып алууга чоң чыгым тартат, бирок кардар сатып алуудан баш тартат. Бул рынокто суроо-талабы чоң эмес, сейрек кездешүүчү товар болушу мүмкүн жана аны башка жол менен сатуу абдан кыйын болот. Мындай учурда каржылоочу чоң чыгымга учурашы мүмкүн.

Бул көйгөйдүн чечими мурабаха келишиминин табиятында жатат: банк кардар үчүн товарды сатып алган учурда, кардардан ошол товарды сатып алууга убадага кол коюуну талап кылуу. Бул эки тараптуу форварддык сатуу келишиминин ордуна кардардын бир тараптуу убадасы болуп саналат. Бир тараптуу убада болгондуктан, ал эки тараптуу форварддык келишимден айырмаланат.

Бул чечимге каршы төмөнкүдөй пикир айтылат: бир тараптуу убада моралдык милдеттенме жаратат, ал эми шарият боюнча мындай милдеттенмени сот аркылуу мажбурлап аткартууга болбойт. Бул бизди мындай сурооого алып келет: шарият боюнча бир тараптуу убада аткарууга мажбурланышы мүмкүнбү? Жалпысынан мындай мүмкүн эмес деген пикир жаралат. Бирок мындай пикирди кабыл алуудан мурда бул маселени шарияттын түпкү булактарынын негизинде карап чыгуу керек.

Ислам укугу боюнча тиешелүү китептердеги материалдарды кылдат изилдөө фукаха’лардын (мусулман укукчуларынын) бул маселе боюнча ар кандай пикирде экенин көрсөтөт. Алардын пикирлерин төмөнкүдөй жалпылоого болот:

1. Алардын көпчүлүгү «убаданы аткаруу» асыл сапат деп эсептешет жана убада берген адам аны аткарганы туура болот, ал эми убаданы бузуу айыпталууга тийиш. Бирок ал милдеттүү (важиб) эмес жана аны сот аркылуу аткарууга мажбурлоо талап кылынбайт. Бул көз караш имам Абу Ханифа رحمه الله, имам аш-Шафиъи رحمه الله, имам Ахмад رحمه الله агралучкуку мырйа ыгадныбахзам нытالله رحمه килаМ мами анаж الله таандык. Ошол эле учурда, төмөндө баяндала тургандай, ханафит жана маликит аалымдарынын көбү, ошондой эле аш-Шафиъи мазхабынын айрым укукчулары бул көз карашты карманышпайт.

2. Бир катар мусулман укукчулары убаданы аткаруу милдеттүү деп эсептешет жана убада берген адам аны аткарууга моралдык гана эмес, юридикалык жактан да милдеттүү болот дешет. Алардын пикири боюнча, убада сот аркылуу аткартылышы мүмкүн. Бул көз караш Пайгамбардын ﷺ белгилүү сахабасы Самура ибн Жундуб رضي الله عنه га, Умар ибн Абдул Азиз رحمه الله Басри رحمه الله га, Саид ибн аль-Ашуага, Исхак ибн Рахуяга жана имам аль-Бухариге رحمه الله таандык деп айтылат. Малики мазхабынын айрым укукчулары да ушул пикирди карманышкан. Ибн аль-Араби رحمه الله жана Ибн аш-Шат рикип луб رحمه الله ди артык көрүшкөн. Ошондой эле аш-Шафиъи мазхабынын белгилүү укукчусу аль-Газали رحمه الله бул пикирди колдоп, убада милдеттүү экенин айткан. Ибн Шубрума رحمه الله да ушундай пикирде болгон.

3. Үчүнчү пикирди айрым маликит укукчулары билдиришкен. Алардын айтымында, кадимки шарттарда убада милдеттүү эмес. Бирок убада берген адам ушул убаданын негизинде кандайдыр бир чыгымдарды тартууга милдеттенсе же белгилүү бир ишти же жоопкерчиликти өзүнө алса, анда убада ал үчүн милдеттүү болуп калат жана аны сот аркылуу аткарууга мажбурлоого болот.

Айрым заманбап укукчулар убаданын милдеттүү мүнөзүн кабыл алган аалымдар муну бир тараптуу белектерге же башка ыктыярдуу төлөмдөргө гана байланыштуу айткан, бирок алардын эч бири эки тараптуу коммерциялык же финансылык бүтүмдөрдү жүргүзүүгө байланыштуу убаданын милдеттүү мүнөзүн кабыл алган эмес деп ырасташат.

Бирок кылдат изилдөөнүн негизинде бул пикир туура эмес көрүнөт, анткени маликит жана ханафит укукчулары «баи-бильуафа»ны милдеттүү убадага негиздеп жүргүзүүгө уруксат беришкен. Баи-бильуафа — кыймылсыз мүлктү сатуу боюнча өзгөчө келишим болуп, ага ылайык сатып алуучу кийин ошол эле баада кыймылсыз мүлктү сатуучуга кайра кайтарып берүүгө, башкача айтканда, ага кайра сатууга убада берет.

«Баи-бильуафа»нын жарактуулугу маселеси биринчи бөлүмдө кеңири каралып, анда кыймылсыз мүлктү каржылоо үчүн азайып туруучу мушарака келишимин колдонуу түшүндүрүлгөн. Талкуунун маңызы төмөнкүчө: эгер сатуучу баштапкы сатуу учурунда кайра сатып алуу шартын койсо, бул бүтүм жараксыз болот. Бирок тараптар баштапкы сатууну эч кандай шартсыз жүргүзүп, ошол эле учурда сатуучу сатылган мүлктү кайра сатып алуу боюнча өзүнчө жана көз карандысыз убадага кол койсо, анда бул убада аткаруу үчүн милдеттүү болот жана аны аткарбаган адам сот аркылуу аны аткарууга мажбурланышы мүмкүн.

Мындай убаданын милдеттүү мүнөзүн Малики да, Ханафи да мазхабдарынын укукчулары тааныган.

Албетте, бул убада белекке байланыштуу эмес. Бул келечекте сатуу бүтүмүн жүргүзүү жөнүндөгү убада. Ошого карабастан, Малики жана Ханафи мазхабдарынын укукчулары аны аткаруу үчүн милдеттүү деп эсептеп, керек болсо сот аркылуу да аткарууну талап кылууга жол беришкен.

Бул убаданын милдеттүү деп эсептеген укукчулар аны белектердин жана ушул сыяктуу нерселердин алкагы менен чектебегендигинин ачык далили болуп саналат. Алардын пикири боюнча, ушул эле принцип келечекте эки тараптуу келишим түзүүгө милдеттендирген убаданы аткарууга да колдонулат.

Чындыгында, Ыйык Куран менен Пайгамбардын ﷺ сүннөтүндө убадаларды аткарууга өзгөчө маани берилет. Ыйык Куранда мындай деп айтылат:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

«...жана келишимдерди толук аткаргыла. Анткени келишим жөнүндө суралат». (17:34)

Ошондой эле:

ا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتً

«Эй, ыйман келтиргендер! Эмне үчүн өзүңөр кылбаган нерсени айтасыңар? Аллахтын алдында өзүңөр кылбаган нерсени айтканыңар улуу жек көрүндү нерсе». («Саф», 2–3)

Имам Абу Бакр аль-Жассас رحمه الله бул Куран аяттары адам кандайдыр бир нерсени аткарууга милдеттенме алса, мейли ал келишим болсун же болбосун, аны аткаруу милдеттүү экенин көрсөтөт деп айткан.

Пайгамбар ﷺ мындай деген:

ا اوْتُمِنَ خَانَآيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَ

«Мунафыкты үч белги айырмалап турат: сүйлөгөндө калп айтат, убада бергенде убаданы бузат, ага ишеним көрсөтүлгөндө кыянат кылат».

Бул бир гана мисал. Пайгамбардын ﷺ убадаларды аткарууга милдеттендирген жана жүйөлүү себепсиз убаданы бузууга ачык тыюу салган көптөгөн хадистери бар.

Демек, бул тыюулардан көрүнүп тургандай, убаданы аткаруу милдеттүү болуп саналат. Бирок убада аткарылбай калган учурда аны сот аркылуу мажбурлап аткартууга болобу же жокпу деген маселе убаданын мүнөзүнө жараша болот.

Албетте, сот аркылуу аткарууга мүмкүн болбогон убаданын айрым түрлөрү бар. Мисалы, никеге турууга байланыштуу тараптардын берген убадалары. Мындай убадалар тараптарга моралдык милдеттенме жаратат, бирок аларды сот аркылуу аткарууга мажбурлоо мүмкүн эмес.

Бирок коммерциялык бүтүмдөрдө тараптардын бири эч кандай шартсыз кандайдыр бир нерсени сатууга же сатып алууга убада берип, экинчи тарап ушул убадага байланыштуу чыгым тарткан болсо, мындай убадага мажбурлап аткарууну талап кылууга эч кандай тоскоолдук жок.

Ошондуктан исламдын так көрсөтмөлөрүнө таянып, эгер тараптар мындай убада убада берген адам үчүн милдеттүү болот деп макулдашса, анда ал убада аткарылууга тийиш, керек болсо мажбурлап аткартылышы да мүмкүн.

Бул маселе мурабаха келишимдерине гана тиешелүү эмес. Эгер коммерциялык бүтүмдөрдө убаданы аткарууну талап кылууга болбой турган болсо, соода ишмердиги олуттуу зыянга учурашы мүмкүн. Мисалы, кимдир бирөө соодагерге белгилүү бир товарды заказ кылып, аны сатып аларына убада берип, ошол убаданын негизинде соодагер чет өлкөдөн чоң чыгым менен товарды импорттосо, анда кардарга товарды сатып алуудан баш тартууга кантип уруксат берүүгө болот? Ыйык Куранда же сүннөттө убаданы мажбурлап аткартууга тыюу салган эч кандай көрсөтмө жок.

Дал ушул негиздерге таянып, Жиддадагы Ислам Фикх Академиясы коммерциялык мамилелердеги убаданы убада берген адам үчүн төмөнкү шарттарды сактоо менен милдеттүү деп тааныган:

(A) Берилген убада бир тараптуу болушу керек.

(B) Убада кандайдыр бир себепке ээ болушу керек, башкача айтканда, анын негизинде белгилүү бир жоопкерчилик болушу керек.

(C) Эгер убада кандайдыр бир нерсени сатып алууга байланыштуу болсо, чыныгы сатуу белгиленген убакта оферта менен акцептти алмашуу аркылуу жүргүзүлүшү керек. Жөн гана убада өзү түзүлгөн сатуу катары каралбашы керек.

(D) Эгер убада берген адам өз убадасынан баш тартса, сот аны же товарды сатып алууга, же болбосо сатуучуга келтирилген чыныгы зыянды төлөөгө мажбурлай алат. Чыныгы зыян сатуучу тарткан чыныгы акчалай чыгымдарды камтыйт, бирок пайданы камтыбайт.

Ушул негизде кардардын банк товарды жеткирүүчүдөн сатып алгандан кийин аны сатып алууга убада беришине уруксат берилет. Бул убада ал үчүн милдеттүү болуп саналат жана жогоруда көрсөтүлгөн тартипте сот аркылуу өндүрүп алынышы мүмкүн. Бул убада өзү чыныгы сатууга алып келбейт. Чыныгы сатуу банк товарды сатып алгандан кийин гана жүргүзүлөт жана бул үчүн оферта менен акцептин алмашуусу зарыл.

7.5. Мурабаха келишими боюнча бүтүмдү камсыздоо

Мурабаха каржылоосуна байланыштуу дагы бир маселе — мурабаха келишими түзүлгөндөн кийин төлөмдөрдүн бөлүп-бөлүп жүргүзүлүшү. Сатуучу/банк табигый түрдө товардын баасы өз убагында төлөнүшүнө ишенимдүү кепилдик алгысы келет. Бул максатта банк кардардан кепилдик (камсыздоо) берүүнү талап кыла алат. Кепилдик күрөө, ипотека же кепилгерлик түрүндө болушу мүмкүн. Кепилдиктерге байланыштуу айрым негизги эрежелерди эске алуу керек.

(1) Кепилдик берүү укугу бүтүм кандайдыр бир милдеттенмени же карызды пайда кылган учурда гана талап кылынышы мүмкүн. Эч кандай жоопкерчилиги же карыздык милдеттенмеси жок адамдан кепилдик талап кылууга болбойт. Жогоруда айтылгандай, мурабаха каржылоосунун тартиби ар кандай этаптарда жүргүзүлгөн бир нече операцияларды камтыйт. Бүтүмдүн алгачкы этабында кардарда али карыз пайда боло элек болот. Банк товарды насыяга саткандан кийин гана алардын ортосунда кредитор менен карыз алуучунун мамилеси күчүнө кирет.

Ошондуктан мурабаха бүтүмүндө туура жол — банк кардарга товарды иш жүзүндө сатып, өткөрүп бергенден кийин кредит боюнча камсыздоону талап кылышы. Анткени дал ушул этапта кардар кредит түрүндө жоопкерчиликти өзүнө алат. Бирок кардар мурабаха келишими боюнча баа аныкталгандан кийин, алгачкы этаптарда эле актив түрүндө кепилдик берсе да уруксат берилет. Мындай учурда берилген күрөөгө байланыштуу бардык тобокелдиктер каржылоочуга өтөт. Бул эмнени билдирет? Эгер күрөөгө коюлган актив мурабаха боюнча чыныгы бүтүм түзүлгөнгө чейин зыянга учураса, банк же күрөөгө коюлган активдин рыноктук наркын төлөп, мурабаха боюнча макулдашууну жокко чыгарышы керек, же болбосо кардар талап кылган товарды сатып алып, сатылган мүлктүн эсебинен күрөөгө коюлган активдин рыноктук наркын компенсациялоого тийиш.

(2) Мындан тышкары, бүтүмдүн өзү кредитти камсыздоочу каражат болушуна да уруксат берилет. Айрым аалымдар муну товар сатып алуучуга өткөрүлүп берилгенден кийин гана, андан мурда эмес, мүмкүн деп эсептешет. Бул сатып алуучу товарды физикалык же конструктивдүү түрдө кабыл алгандан кийин, аны кайра күрөө катары бериши керек дегенди билдирет. Ошентип, күрөө менен камсыздалган бүтүм сатып алуу-сатуу бүтүмүнөн айырмаланат.

Демек, сатып алуучу сатылып жаткан мүлктү кредит боюнча күрөө катары берүүдөн мурда аны өзүнө өткөрүп алышы сөзсүз талап кылынбайт.

Милдеттүү болгон жалгыз шарт — мүлк кредитти камсыз кылуучу күрөө катары кайсы убакыттан тартып эсептеле баштаарын так көрсөтүү. Анткени ошол учурдан тартып бул мүлккө башка эрежелер колдонулат.

Мисалы, А тарабы В тарапка автоунааны 1-январда 500 000 теңгеге сатты. Анын төлөмү 30-июнга чейин төлөнүүгө тийиш. А тарабы Вден белгиленген мөөнөттө төлөмдү камсыз кылууну талап кылды. Автоунаа али Вге өткөрүлүп бериле элек жана В автоунаа 2-январдан тартып камсыздоо катары күрөөдө болот деп Ага сунуш кылды.

Эгер автоунаа 2-январга чейин кандайдыр бир себептен улам бузулса, сатып алуу-сатуу келишими токтотулуп, В эч нерсе төлөбөйт. Бирок автоунаа 2-январдан кийин бузулса, келишим токтотулбайт, тескерисинче, күрөөнүн бузулушуна байланыштуу колдонулган эрежелерге ылайык жөнгө салынат.

Имам Абу Ханифа رحمه الله мазхабынын укукчуларынын пикири боюнча, мындай учурда автоунаанын бузулушунан келип чыккан зыянды сатуучу анын рыноктук наркынын же сатуу баасынын өлчөмүндө көтөрөт.

Бул — имам Абу Ханифа رحمه الله мазхабынын аалымдарынын пикири. Ал эми имам аш-Шафиъи رحمه الله жана имам Ахмад ибн Ханбал رحمه الله ныныралучкуку нынырадбахзам ه الله пикири боюнча, эгер автоунаа күрөөнү кармап турган адамдын шалаакылыгынан улам бузулса, ал анын рыноктук баасы боюнча зыянды көтөрөт. Бирок автоунаа анын күнөөсү жок себептен бузулса, ал жоопкерчилик тартпайт, ал эми жоготууну сатып алуучу көтөрөт жана ал товардын толук баасын төлөөгө милдеттүү болот.

Жогорудагы мисалдан көрүнүп тургандай, А тарабынын сатуучу катары автоунаага болгон ээлигинен келип чыккан укуктук аракеттер жана кесепеттер анын күрөө кармоочу катары жоопкерчилигинен айырмаланат. Ушул эрежелерге байланыштуу автоунаа кайсы убакта күрөө катары эсептелип баштаары так аныкталышы зарыл. Болбосо, аныкталбагандык талаш-тартышка алып келип, кредитти камсыз кылган күрөөнү жараксыз кылат.

7.6. Мурабаха келишимдериндеги кепилдик

Мурабаха каржылоосунда сатуучу сатып алуучудан/кардардан үчүнчү жактын кепилдигин берүүнү да талап кыла алат. Кредит боюнча милдеттенме белгиленген мөөнөттө аткарылбаган учурда, сатуучу кепилдик берүүчүгө кайрыла алат жана ал кепилдикке алынган сумманы төлөөгө милдеттүү болот. Кепилдикке байланыштуу шарияттын эрежелери ислам фикхине арналган китептерде толук каралган. Ошого карабастан, ислам банкингинин контекстинде актуалдуу болгон эки маселеге токтолуп кетүү керек.

Азыркы коммерциялык шарттарда кепилдик берүүчү адатта бул кызмат үчүн карыз алуучудан акы албай туруп төлөмгө кепилдик бербейт. Фикхтин классикалык адабиятында кепилдик дээрлик бир добуштан ыктыярдуу иш-аракет катары каралат жана кепилдик үчүн акы алынбашы керек деп эсептелет. Кепилдик берүүчү кепилдикти жол-жоболоштурууга байланыштуу иш жүзүндө тарткан чыгымдарын гана талап кыла алат, бирок кепилдиктин өзү акысыз болушу керек.

Бул тыюунун себеби төмөнкүчө: башка адамга карыз катары акча берген адам бул кредитти бергендиги үчүн акы талап кыла албайт, анткени мындай төлөм рибага, башкача айтканда, тыюу салынган пайызга кирет. Кепилдик берүүчү бул кредитти өзү бербейт. Ал болгону карыз алуучу төлөй албай калган учурда анын атынан белгилүү бир сумманы төлөп берүү милдеттенмесин өзүнө алат. Эгер акчаны иш жүзүндө төлөгөн адам бул аракет үчүн акы ала албаса, анда жөн гана карызды төлөөгө милдеттенме алган жана иш жүзүндө эч нерсе төлөбөгөн адам бул кызмат үчүн кантип акы ала алат?

Мисалы, А тарабы Вден 100 АКШ долларын карыз алды жана В андан бүтүм боюнча кепилдик берүүчүнү көрсөтүүнү талап кылды. С тарабы Ага: «Мен азыр эле Вге болгон карызыңызды төлөп берем, бирок белгилүү бир мөөнөттөн кийин мага 110 доллар төлөшүңүз керек», — дейт. Албетте, Адан алынган 10 доллар пайыз катары эсептелгендиктен, ага жол берилбейт.

Андан кийин Д тарабы Ага кайрылып: «Мен сиз үчүн кепил болом, бирок бул кызмат үчүн мага 10 доллар төлөшүңүз керек», — дейт. Эгер кепилдик үчүн акы алууга уруксат берсек, анда С тарабына 10 доллар талап кылууга эмне үчүн жол берилбейт, ал чындыгында акчаны төлөөгө даяр болуп турганда, ал эми Д тарабы карызды А төлөй албай калган учурда гана төлөп берүүгө милдеттенме алып туруп, 10 долларды эмненин негизинде талап кыла алат? Кыязы, бул адилетсиздик болуп калат. Классикалык мусулман укукчулары кепилдик үчүн акы алууга тыюу салышкан, анткени жогорудагы мисалда С менен Д бирдей абалда турушат.

Бирок айрым азыркы аалымдар бул маселеге башка көз караш менен карашат. Алардын пикири боюнча, кепилдик өзгөчө эл аралык соода тармагында зарылдыкка айланды, анткени ал жерде сатуучу менен сатып алуучу бири-бирин тааныбайт жана сатып алуучунун товар үчүн төлөмү товар жеткирилген учур менен бир убакта жүргүзүлбөшү мүмкүн. Мындай учурда төлөмгө кепилдик бере ала турган ортомчу болушу керек.

Зарыл көлөмдө бул кызматты акысыз көрсөтө турган кепилдик берүүчүнү табуу өтө кыйын. Ушул реалдуу жагдайларды эске алып, биздин доордун айрым аалымдары башка мамилени кабыл алышкан. Алардын айтымында, кепилдик үчүн акы алууга тыюу салуу Ыйык Куранда же Пайгамбардын ﷺ сүннөтүндө түздөн-түз айтылган кандайдыр бир конкреттүү көрсөтмөгө негизделген эмес. Бул тыюу рибага тыюу салуудан келип чыккан.

Мындан тышкары, мурда кепилдик жөнөкөй мүнөздө болгон. Ал эми бүгүнкү коммерциялык ишмердикте кепилдик берүүчүдөн кээде бир катар изилдөөлөрдү жүргүзүү талап кылынат. Ошондуктан кепилдик үчүн акы алууга тыюу салуу маселесин ушул көз карашты эске алуу менен кайра карап чыгуу керек деген пикир айтылууда. Бул маселе дагы деле кошумча изилдөөнү талап кылат жана аалымдардын кеңири форумунун күн тартибине коюлушу керек.

7.7. Мөөнөтү өтүп кеткен төлөм үчүн компенсация

Мурабаха каржылоосундагы дагы бир көйгөй — кардар белгиленген мөөнөттө өз милдеттенмесин аткарбай калганда, товардын баасын жогорулатууга болбойт. Пайызга негизделген кредиттерде кредиттин суммасы милдеттенме аткарылбай калган мезгилге жараша өсө берет. Ал эми мурабаха каржылоосунда баа белгиленгендиктен, аны жогорулатууга болбойт. Бул чектөөнү кээде ак ниетсиз кардарлар пайдаланып, төлөмдү атайылап белгиленген мөөнөттө төлөбөй коюшат, анткени алар кредит боюнча кошумча айып төлөөгө туура келбей турганын билишет.

Эгер бардык банктар жана каржы институттары ислам принциптеринин негизинде иштеген өлкөдө болсо, мурабаха каржылоосунун бул өзгөчөлүгү чоң көйгөй жаратпашы керек. Анткени өкмөт жана борбордук банк алдамчылыкка барган адамдарды жазалоо үчүн мындай системаны иштеп чыга алат: мисалы, аларды келечекте кайсы гана болбосун каржы мекемесинен каражат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу. Мындай система ишенимди атайылап кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюучу фактор катары кызмат кыла алат.

Бирок ислам банктары жана каржы мекемелери пайыздык кредиттин негизинде башкарылган көпчүлүк каржы мекемелеринен өзүнчө иштеген өлкөлөрдө мындай система натыйжа бербеши мүмкүн. Анткени кардар ислам банктарынан каражат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылса да, кадимки банктарга кайрыла алат.

Бул көйгөйдү чечүү үчүн айрым заманбап аалымдар кредитти атайылап төлөбөгөн кардарларга мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөн улам ислам банкына келтирилген зыян үчүн компенсация төлөө жоопкерчилигин жүктөө керек деп эсептешет. Алардын пикири боюнча, мындай компенсациянын өлчөмү банк тиешелүү мезгилде өзүнүн аманатчыларына төлөп жаткан пайдага барабар болушу мүмкүн.

Мисалы, карыз алуучу кредитти үч ай бою төлөгөн жок дейли. Эгер ушул мезгилде банк аманатчыларына 5% өлчөмүндө пайда төлөп турган болсо, анда карыз алуучу банктын тарткан жоготуусунун ордун толтуруу үчүн 5%дан ашык өлчөмдө компенсация төлөшү керек болот.

Ошол эле учурда мындай компенсацияга уруксат берген аалымдар төмөнкү шарттарды да белгилешкен:

(а) Төлөбөгөн кардарга мөөнөтү өтүп кеткен күндөн кийин кеминде бир айлык жеңилдетилген мөөнөт берилиши керек. Бул мезгилдин ичинде ага кредитти төлөшү керектиги жөнүндө жума сайын эскертүүлөр жөнөтүлүп турушу керек, болбосо компенсация төлөөгө милдеттүү болору билдирилет.

(б) Эгер кардар төлөмдү атайылап эмес, өзүнүн төлөөгө жөндөмсүздүгүнөн (жакырчылыктан) улам кечиктиргени аныкталса, андан компенсация талап кылууга болбойт. Тескерисинче, ага кредитти төлөөнү убактылуу кийинкиге жылдыруу берилиши керек, анткени Ыйык Куранда ачык айтылган:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

«Эгер карызкор кыйынчылыкта болсо, анда жеңилдик келгенге чейин ага мөөнөт бергиле...» (2:280)

(c) Компенсация ислам банкындагы инвестициялык эсепке аманатчылар арасында бөлүштүрүү үчүн пайда эсептелип турган учурда гана уруксат берилет. Эгер төлөм кечиккен мезгилде банктын инвестициялык эсебине эч кандай пайда эсептелбесе, кардардан компенсация талап кылууга болбойт.

Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул концепцияны аалымдардын көпчүлүгү, анын ичинде автор өзү да, кабыл алышкан эмес. Бул аалымдардын пикири боюнча, сунуш шарияттын принциптерине туура келбейт жана мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр көйгөйүн чечүүгө жөндөмдүү эмес.

Биринчиден, карыз алуучудан алынган ар кандай кошумча сумма — риба. Жахилият доорунда (исламга чейинки мезгилде) адамдар карыз алуучу карызын белгиленген мөөнөттө төлөй албай калганда, андан кошумча сумма талап кылышкан. Алар мындай дешкен:

تُرْبِيَ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ

«Же карызыңды төлөйсүң, же төлөнө турган сумма көбөйөт».

Кредиторго/сатуучуга жогоруда айтылган компенсацияны төлөө жөнүндөгү сунуш да ушундай мамилени эске салат.

Бул сунуш теориялык жактан жахилияттагы практикадан айырмаланат деп айтууга болот, анткени бул концепция карыз алуучуга анын төлөмдөн качуусунун себебин аныктоо үчүн бир айлык жеңилдетилген мөөнөт берүүнү карайт. Эгер анын төлөбөй жатканы убактылуу төлөөгө жөндөмсүздүгүнө байланыштуу болсо, кардар компенсация төлөөдөн бошотулат.

Бирок бул концепцияны иш жүзүндө колдонууда мындай шарттардын аткарылышы күмөндүү. Анткени ар бир карыз алуучу кредитти өзүнүн каржылык көйгөйлөрүнөн улам төлөй албай жатканын айта алат. Ал эми каржы мекемесине ар бир кардардын каржылык абалын текшерип, анын чындап төлөөгө жөндөмдүү же жөндөмсүз экенин аныктоо өтө кыйын.

Эгер кардар өзүн банкрот же төлөөгө жөндөмсүз деп жарыялабаса, банктар адатта мындай кардардын ар бири кредитти төлөй алат деп эсептешет. Чындыгында, төлөөгө жөндөмсүздүк сейрек кездешүүчү көрүнүш, ал эми мындай сейрек учурда пайызга негизделген банктар да адатта карыз алуучудан кредитти өндүрүп ала алышпайт.

Демек, жогоруда сунушталган концепция исламдык каржылоону пайызга негизделген каржылоодон айырмалап турган эч кандай практикалык жана принципиалдуу айырмачылыкка ээ эмес.

Ушул эле нерсе кадимки банктарда да кээде колдонулган жеңилдетилген мөөнөткө тиешелүү. Дагы бир жолу айтканда, практикалык жактан пайыз менен мөөнөтү өтүп кеткен төлөм үчүн алынган компенсациянын ортосунда олуттуу айырма жок.

Компенсация эсептөөнүн пайдасына жүйө катары Пайгамбар ﷺ жүйөлүү себепсиз өз карыздарын төлөөнү кечиктирген адамдарды айыптаганы айтылат. Белгилүү хадисте мындай деп айтылган:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

«Колунда каражаты бар адамдын карызын төлөөнү кечиктирүүсү — зулумдук».

Бул жүйө Пайгамбар ﷺ мындай адамдарды жазалоого уруксат берген деген негизге таянат. Жаза ар кандай формада болушу мүмкүн, анын ичинде акчалай айып салуу да болушу мүмкүн. Бирок бул жүйө төмөнкү фактыны эске албай калат: акчалай айып шариятта уруксат берилген деп болжолдогон күндө да, мындай айыпты сот белгилейт жана адатта айып мамлекетке төлөнөт.

Жабыр тарткан тараптын өзүнүн пайдасы үчүн, компетенттүү соттун чечимисиз, өз каалоосу боюнча айып сала турган жагдайга эч ким уруксат бере албайт.

Андан тышкары, мөөнөтү өтүп кеткен төлөм үчүн жаза белгиленген болсо, карыз алуучудан бул айып инвестициялык депозитке ошол мезгилде пайда эсептелгенине же эсептелбегенине карабастан өндүрүлүшү керек. Анткени бул жерде карызды төлөбөгөн адамдын күнөөсү аныкталган жана бул маселе банктын инвестициялык депозитинен алынган пайдага байланыштуу эмес.

Чындыгында, инвестициялык депозит боюнча алынган пайда ченине барабар компенсация жөнүндөгү сунуш «кредиттик акчага байланыштуу чыгымдар» концепциясына негизделген. Бул концепция шарияттын принциптерине туура келбейт.

Ислам инвестицияланган капитал боюнча алдын ала белгиленген чыгымды тааныбайт, анткени акчанын алдын ала белгиленген кирешеси жок. Ар дайым зыян тартуу же пайда алуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул жоготуу тобокелдиги инвестициядан киреше алууга укук берет.

Дагы бир нерсеге көңүл бурууга тийиш. Карызын төлөөнү кечиктирген адам ууруга же узурпаторго көбүрөөк окшош. Ал эми ууруга карата колдонулган жаза өтө катаал — колун кесүү. Бирок андан уурулуктан жабыркаган тарапка келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн эч качан кошумча сумма төлөө талап кылынбайт.

Ошол сыяктуу эле, эгер адам башка бирөөнүн акчасын мыйзамсыз ээлеп алса, ага таъзир түрүндөгү жаза колдонулушу мүмкүн, бирок мусулман укукчуларынын арасында анын мыйзамсыз ээлеп алган акчасы үчүн компенсация катары акчалай айып төлөөгө мажбурлоо жөнүндө пикир жок.

Имам аш-Шафиъи رحمہ اللہнын пикири боюнча, эгер кимдир бирөө башка адамдын жерин мыйзамсыз ээлеп алса, анда ал жердин рыноктук ижара акысына барабар сумманы төлөөгө милдеттүү. Бирок эгер ал акчаны мыйзамсыз ээлеп алса, анда ошол эле өлчөмдөгү акчаны кайтарып берет, андан ашык эмес.

Бул эрежелердин бардыгы кредиттик акчага байланыштуу чыгымдар шарият тарабынан эч качан тааныл бай турганын далилдейт. Анткени жогоруда айтылгандай, инвестицияланган акчанын алдын ала аныкталган кирешеси да, өзүнүн чыныгы пайдалуулугу да жок.

Жогоруда айтылгандардын негизинде, карызын төлөбөгөн адамдан компенсация өндүрүп алуу идеясы заманбап аалымдардын көпчүлүгү тарабынан жактырылган эмес. Бул маселе Жидда шаарындагы Ислам Фикх Академиясынын жыл сайын өткөрүлүүчү сессиясында кеңири талкууланып, шарият боюнча мындай компенсацияга жол берилбейт деген чечим кабыл алынган.

7.8. Мурабаха келишимдеринде кайра каржылоо болбойт

Эске алып, толук сакталууга тийиш болгон дагы бир эреже — мурабаха бүтүмүн кийинчерээк кайра каржылоого болбойт.

Пайызга негизделген каржылоодо, эгер банктагы карыз алуучу кандайдыр бир себептен улам кредитти белгиленген мөөнөттө төлөй албай калса, карызды кайра каржылоо жөнүндө арыз менен банкка кайрыла алат. Эгер банк макул болсо, ошол учурдан тартып кредиттик бүтүм жаңы, өз ара макулдашылган шарттардын негизинде жүргүзүлүп, жаңы пайыздык чен колдонулат. Чындыгында, бул ошол эле суммага дагы бир кредитти кайра берүүнү билдирет.

Мурабаха каржылоосунун түшүнүгүн туура эмес түшүнгөн айрым ислам банктары же каржы мекемелери аны пайызга негизделген кредит сыяктуу эле каржылоонун каражаты катары гана колдонуп, мурабаха келишимдеринде да кредитти кайра каржылоо түшүнүгүн колдонушат. Эгер кардар кредитти төлөө мөөнөтүн узартууну сураса, банк төлөм мөөнөтүн кайра карап чыгып, кардардан кошумча үстөк алат. Бул иш жүзүндө ошол эле товар боюнча дагы бир өзүнчө мурабаха келишимин түзүүнү билдирет. Бул практика шарият тарабынан белгиленген принциптерге толугу менен каршы келет.

Мурабаха бүтүмү кредит эмес экенин так түшүнүү керек. Бул төлөмү белгилүү бир датага чейин бөлүп төлөнө турган сатып алуу-сатуу келишими. Товар сатылгандан кийин ал кардардын менчигине өтөт. Товар мындан ары сатуучунун менчигинде болбойт. Сатуучу мыйзамдуу түрдө талап кыла ала турган нерсе — макулдашылган баа гана, ал сатып алуучунун карызына айланат.

Ошондуктан ошол эле товар боюнча ошол эле тараптардын ортосунда башка бир бүтүм жүргүзүүнүн зарылдыгы жок. Мурабаха келишиминдеги карызды кайра каржылоо — бул жөн гана пайыз болуп саналат, анткени мындай келишим мурабаха келишиминен пайда болгон карызга кошумча сумма алууга мүмкүндүк берет.

7.9. Мөөнөтүнөн мурда төлөө үчүн арзандатуу

Кээде карыз алуучу карызын мөөнөтүнөн мурда төлөгүсү келет. Мындай учурда ал мурда макулдашылган бөлүп төлөө суммасына арзандатуу алууну каалайт. Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөгөн учурда арзандатуу берүү уруксатпы? Бул маселе классикалык ислам укукчулары тарабынан кеңири талкууланган. Фикх адабиятында бул маселе «**ضعوا وتعجلوا**» («Арзандаткыла да, карызды эртерээк алгыла») деп аталат.

Алгач айрым укукчулар мындай макулдашууну уруксат берилген деп эсептешкен. Бирок мусулман укукчуларынын көпчүлүгү, анын ичинде ислам укугунун таанылган төрт мазхабы, мөөнөтүнөн мурда төлөө шарты менен арзандатууга жол беришпейт.

Бул пикирге каршы, мындай ыкманы уруксат деп эсептегендердин көз карашы төмөнкү хадиске негизделет:

Абдулла ибн ... رضي الله عنه билдиргендей, Бану Надир уруусунун яхудийлери Мединадан куулуп чыгарылганда (алардын өздөрү тарабынан уюштурулган кутумдун себебинен), айрым адамдар Пайгамбарга ﷺ келип: «Сиз бизди кууп чыгууну буйрудуңуз, бирок айрым адамдардын бизге али төлөнө элек карыздары бар», — дешкен. Ошондо Пайгамбар ﷺ аларга, башкача айтканда, карыз берген яхудийлерге:

ضعوا وتـ عجلوا

«Арзандаткыла да, карызыңарды эртерээк алып калгыла», — деген (болжолдуу котормосу).

Бирок мусулман укукчуларынын көпчүлүгү бул хадисти ишенимдүү деп эсептешпейт. Ал тургай бул хадисти өзүнүн китебинде риваят кылган имам аль-Байхаки رحمه الله анын риваяты алсыз хадис экенин түздөн-түз тааныган.

Хадис ишенимдүү болгон күндө да, Бану Надирдин куулуп чыгарылышы Хижранын экинчи жылында болгон, ал кезде риба али тыюу салынган эмес.

Мындан тышкары, аль-Уакиди Бану Надир өсүмдүксүткөн кредиттерди, башкача айтканда, үстөк менен берилген карыздарды бергени менен алектенгенин айткан. Балким, эгер хадис ишенимдүү болсо, Пайгамбар ﷺ пайыздан баш тартып, карыздын негизги суммасын гана алууну сунуштаган болушу мүмкүн. Анткени аль-Уакиди Саллам ибн Аби Хукайк, Бану Надир уруусунун яхудийи, Усаид ибн Худайрга бир жылдык мөөнөткө 80 динарды 40 динар үстөк менен бергенин билдирген. Ошентип, бир жылдан кийин Усаиддин ага 120 динар карызы болгон.

Бул келишимден кийин ал негизги 80 динарды төлөп, Саллам калган акча боюнча анын жоопкерчилигин алып салган.

Ушул себептерден улам укукчулардын көпчүлүгү мөөнөтүнөн мурда төлөө арзандатуу менен шартталган болсо, буга жол берилбейт деп эсептешет. Бирок арзандатуу мөөнөтүнөн мурда төлөөнүн шарты катары алдын ала макулдашылбаса жана кредитор өз каалоосу менен мындай арзандатууну берсе, ага уруксат берилет.

Ислам укугу академиясы да ушул пикирди карманат.

Бул ислам банкы же каржы мекемеси жүргүзгөн мурабаха бүтүмүндө арзандатууну келишим түзүлүп жаткан учурда шарт катары киргизүүгө болбойт жана кардар аны талап кыла албайт дегенди билдирет. Бирок банк же каржы мекемеси өзүнүн каалоосу менен арзандатуу берсе, буга каршы пикир жок. Айрыкча кардар муктаж адам болсо, бул туура болот.

Мисалы, мурабаха келишиминин негизинде трактор же айыл чарба жабдууларын сатып алган, бирок каржылык жактан кыйын абалда турган фермерге банк өз ыктыяры менен арзандатуу бериши керек.

7.10. Мурабаха келишими боюнча өздүк наркты эсептөө

Буга чейин айтылгандай, мурабаха бүтүмү үстөк кошуп сатуу түшүнүгүн камтыйт. Демек, бүтүм сатуучу саткысы келген товардын так наркын аныктаган учурда гана жүргүзүлөт. Эгер так нарк аныкталбаса, мурабаха бүтүмүн жүргүзүү мүмкүн эмес. Мындай учурда сатуу мусавама келишиминин негизинде, башкача айтканда, товарды сатып алууга кеткен чыгым эске алынбастан жүргүзүлүүгө тийиш.

Бул принцип дагы бир эрежеге алып келет: мурабаха бүтүмү сатуучу товарды жеткирүүчүдөн сатып алган валютанын өзүндө жүргүзүлүшү керек. Эгер сатуучу товарды теңге менен сатып алган болсо, акыркы сатып алуучуга да сатуу теңге менен жүргүзүлүүгө тийиш. Ал эми биринчи сатып алуу доллар менен жүргүзүлгөн болсо, так

наркты белгилөө үчүн мурабаха келишиминин баасы да доллар менен белгиленүүгө тийиш.

Бирок эл аралык соодада эки бүтүмдү тең бир эле валютада жүргүзүү кыйын. Эгер кардарга сатыла турган товар чет мамлекеттен импорттолуп, ал эми акыркы сатып алуучу Казакстанда болсо, биринчи бүтүмдүн баасы чет өлкөлүк валютада белгиленет, ал эми экинчи сатуу теңге менен жүргүзүлөт.

Бул жагдайды чечүүнүн эки жолу бар. Биринчиден, эгер акыркы сатып алуучу макул болсо жана өлкөнүн мыйзамдары уруксат берсе, экинчи сатуудагы баа доллар менен белгилениши мүмкүн.

Экинчиден, эгер сатуучу товарды сатып алуу үчүн казак теңгесин долларга алмаштырган болсо, долларга алмаштырылган казак теңгесинин так суммасы өздүк наркты аныктоонун негизи катары кабыл алынышы мүмкүн. Андан кийин ушул баага мурабаха бүтүмүнүн пайдасы кошулат.

Айрым учурларда банк товарларды чет өлкөдөн үч айдан кийин төлөө же бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү менен сатып алып, андан соң аларды кардарларына сатат. Банк төлөмдү доллар менен жүргүзгөндүктөн, товар кардарга сатылган учурда анын казак теңгесиндеги эквиваленттүү суммасы так аныкталган болбойт.

Валюта курсунун өзгөрүшүнө байланыштуу банк мурабаха келишими түзүлгөн учурда болжолдонгондон көбүрөөк сумма төлөөгө аргасыз болушу мүмкүн. Мисалы, мурабаха келишими түзүлгөн учурда АКШ долларынын курсу бир доллар үчүн 120 теңге болгон. Мурабаха келишиминдеги баа ушул валюта курсуна ылайык белгиленген. Бирок банк жеткирүүчүгө төлөм жүргүзүүгө даяр болгондо, доллардын курсу 150 теңгеге чейин жогорулады. Ошентип, банктын товарга кеткен чыгымы 25%га өстү.

Бул жагдайды чечүү максатында айрым каржы мекемелери мурабаха келишимдеринде валюта курсу өзгөргөн учурда кошумча чыгымдарды кардар көтөрөт деген шарт коюшат. Классикалык мусулман укукчуларынын пикири боюнча, мындай шартка негизделген мурабаха келишимине жол берилбейт, анткени ал сатуу учурунда баанын аныкталбай калышына алып келет. Мындай аныкталбагандык келишимдин бүткүл мөөнөтү бою улана берет. Бул болсо бүтүмдү жараксыз кылат.

Демек, бул маселе боюнча банк үчүн төмөнкү чечүү жолдору бар:

(A) Банк бул товарды аккредитивдин негизинде сатып алып, сатып алуучуга сатканга чейин жеткирүүчү менен эсептешүүсү керек. Бул учурда валюта курсунун өзгөрүшү бүтүмгө таасир этпейт. Мурабаха келишиминин баасын банк жеткирүүчү менен эсептешкен күндөгү АКШ долларынын рыноктук курсуна негиздеп аныктоого болот.

(B) Банк мурабаха келишиминин баасын теңге менен эмес, АКШ доллары менен эсептеп, кардар мурабаха келишими боюнча бөлүп төлөмдөрдү доллар менен жүргүзө тургандай кылат. Бул учурда валюта курсунун өзгөрүү тобокелдигин сатып алуучу көтөрөт.

(C) Мурабаха келишиминин ордуна мусавама келишими түзүлүшү мүмкүн, башкача айтканда, сатуучунун товарды сатып алууга кеткен чыгымдары эске алынбаган сатуу жүргүзүлөт. Мындай учурда бааны валюта курстарынын күтүлүп жаткан өзгөрүшүн эске алуу менен белгилөөгө болот.

7.11. Мурабаха келишимдериндеги сатып алуу-сатуунун предмети

Үстөк кошуп сатып алуу-сатуу бүтүмүнө предмет боло ала турган бардык товарлар мурабаха бүтүмүнүн да предмети боло алат, анткени мурабаха — сатып алуу-сатуунун өзгөчө түрү. Демек, шарияттын принциптерине ылайык келген компаниялардын акциялары жана башка ушул сыяктуу үлүштөрү мурабаха келишиминин негизинде сатылып же сатып алынышы мүмкүн. Анткени ислам принциптерине ылайык, компаниянын акциялары анын ээсинин компаниянын активдериндеги үлүштүк менчигин билдирет.

Эгерде компаниянын активдерин үстөк кошуп сатууга мүмкүн болсо, анда анын акцияларын да мурабаха келишими боюнча сатууга болот. Бирок, албетте, бүтүм бардык негизги шарттарга ылайык келүүгө тийиш. Демек, сатуучу алгач акцияларды өзүнүн менчигине сатып алышы керек жана аларды ошондон кийин гана сата алат. Акцияларды кайра сатып алуу жөнүндө келишимге же акцияларды өзүнө таандык кылбастан сатууга таптакыр жол берилбейт.

Тескерисинче, мурабаха келишими сатып алуу-сатуунун предмети боло албаган товарларга колдонулбайт. Мисалы, сатуу предмети валюта болгон учурда мурабаха келишимин жүргүзүүгө болбойт. Валютаны бөлүп төлөө негизинде сатууга болот, бирок бүтүм түзүлгөн күндөгү рыноктук курс боюнча жүргүзүлүүгө тийиш.

Мындан тышкары, ээсинин дебитордук карызын билдирген коммерциялык документтер номиналдык наркынан башка баада сатылып же сатып алынышы мүмкүн эмес, ошондуктан мындай документтерге карата мурабаха келишими жүргүзүлбөйт. Ошол сыяктуу эле, эмитенттен белгилүү бир суммадагы акчаны алууга укук берген кандай гана документ болбосун, мурабаха келишиминин предмети боло албайт. Мындай документтерди сатып алуу-сатуунун жалгыз жолу — аларды номиналдык наркы боюнча сатуу.

7.12. Мурабаха келишими боюнча төлөмдөрдү реструктуризациялоо

Эгер мурабаха каржылоосунда сатып алуучу/кардар карызды төлөөнүн бекитилген графигине ылайык төлөмдөрдү жүргүзө албай калса, кээде ал сатуучудан/банктан төлөмдөрдү реструктуризациялоону сурайт. Кадимки банктарда кредиттер, эреже катары, кошумча пайыздын негизинде кайра каралат. Мурабаха келишиминде мындай нерсеге жол берилбейт. Эгер реструктуризация жүргүзүлсө да, ал үчүн кардардан кошумча сумма алынбашы керек. Мурабаха келишиминин суммасы ошол эле валютада өзгөрүүсүз калат.

Айрым ислам банктары мурабаха бүтүмүн баштапкы сатуу жүргүзүлгөн валютадан башка катуу валютада реструктуризациялоону сунушташат. Бул сунуш банкка катуу валютанын наркын кайра баалоо аркылуу өз каражатын кайтарып алууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай сунуш туура эмес. Реструктуризация дайыма ошол эле суммада жана ошол эле валютада жүргүзүлүүгө тийиш.

Бирок төлөө учурунда сатып алуучу сатуучунун макулдугу менен башка валютада төлөй алат. Мында бүтүм түзүлгөн күндөгү эмес, төлөм жүргүзүлгөн ошол күндөгү валюта алмашуу курсу колдонулат.

7.13. Мурабаханы баалуу кагаздарга айландыруу

Мурабаха — экинчи рынокто сатып алууга же сатууга мүмкүн болгон жүгүртүлүүчү инструмент түзүү үчүн секьюритизациялануунга мүмкүн болбогон бүтүм. Мунун себеби түшүнүктүү. Эгер мурабаха келишиминде сатып алуучу/кардар сатуучу/каржылоочуга болгон карызын далилдөө үчүн документке кол койсо, ал документ анын атынан акчалай дебитордук карызды билдирет. Башкача айтканда, бул андан алынууга тийиш болгон акча.

Ошондуктан мындай документти үчүнчү жакка өткөрүп берүү акчаны өткөрүп берүүнү билдирет. Буга чейин түшүндүрүлгөндөй, акча акчага (ошол эле валютада) алмаштырылганда, өткөрүп берүү тең баада болушу керек. Акчаны төмөн же жогору баада сатып алууга же сатууга болбойт.

Демек, мурабаха бүтүмүнөн келип чыккан акчалай милдеттенмени билдирген документ жүгүртүлүүчү инструмент түзө албайт. Эгер документ өткөрүлүп берилсе, бул номиналдык наркы боюнча гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

Бирок мушарака, иджара жана мурабаха сыяктуу бир нече түрдүү бүтүмдөрдөн турган аралаш портфель болсо, анда мындай портфелдин негизинде жүгүртүлүүчү сертификаттарды чыгарууга болот. Бул маселе «Исламдык фонддор» бөлүмүндө кеңири талкууланат.

7.14. Мурабаха каржылоосундагы айрым негизги каталар

Мурабаханын түшүнүгү жана ага байланыштуу маселелер түшүндүрүлгөндөн кийин, бул түшүнүктү иш жүзүндө колдонууда каржы мекемелери көп кетирген айрым негизги каталарга токтолуу туура болот.

1. Биринчи жана эң негизги ката — мурабаха каржылоосун пайызга негизделген кадимки банктар сунуш кылган каржылоонун бардык түрлөрү үчүн колдонууга боло турган универсалдуу инструмент деп эсептөө.

Ушул туура эмес түшүнүктүн негизинде айрым каржы мекемелери мурабаха келишимин фирманын же компаниянын жалпы чыгымдарын каржылоо үчүн колдонушат. Мисалы, кызматкерлердин эмгек акысын төлөө, электр энергиясынын эсептерин төлөө ж.б., ошондой эле башка тараптын карыздарын төлөө үчүн колдонушат.

Мындай практика таптакыр туура эмес, анткени мурабаха каржылоосу кардар өзүнө арналган товарды сатып алууну көздөгөн учурда гана колдонулушу мүмкүн. Эгер каражат башка максаттар үчүн керек болсо, аларды мурабаха бүтүмү аркылуу тартууга болбойт. Мындай учурларда мушарака, лизинг ж.б. сыяктуу каржылоонун башка ыкмалары бар.

2. Айрым учурларда кардарлар мурабаха келишимин жөн гана каражат алуу үчүн түзүшөт. Алар бул каражаттарды белгилүү бир товарды сатып алууга пайдаланууну көздөшкөн эмес. Алар жөн гана аныкталбаган максаттар үчүн акча алууну каалашат, бирок расмий документтердин талаптарына жооп берүү үчүн ойдон чыгарылган товарларды көрсөтүшөт. Акчаны алгандан кийин аны өздөрү каалаган максаттарга жумшашат.

Албетте, бул ойдон чыгарылган бүтүм болуп саналат жана исламдык каржылоочу мындай жагдайды кылдат текшериши керек. Кардар чындап эле мурабаха келишими колдонулушу

мүмкүн болгон товарды сатып алууну көздөп жаткандыгына ишенүү — анын милдети. Бул бүтүм ыйгарым укуктуу адам тарабынан жактырылууга тийиш. Андан кийин бүтүмдүн чыныгы экенин тастыктаган бардык зарыл кадамдар жасалышы керек.

Мисалы:

(а) Кардарга каражатты колуна берүүнү ордуна, акча түздөн-түз жеткирүүчүгө төлөнүүгө тийиш.

(б) Эгер каржылоочунун атынан товарды сатып алуу үчүн кардарга каражат берүү зарыл болсо, анын сатып алуусу эсеп-фактура же финансылоочуга көрсөтүлүшү керек болгон башка ушул сыяктуу документ менен тастыкталууга тийиш.

(с) Эгер жогорудагы эки талаптын бирин да аткаруу мүмкүн болбосо, каржы мекемеси сатып алынган товарды физикалык жактан текшерүүнү уюштурушу керек.

Кандай болгон күндө да, исламдык каржы мекемеси мурабаха келишими исламдын «маскасын» кийген пайыздык кредит эмес, чыныгы сатуу жүргүзүлгөн анык жана реалдуу бүтүм экендигине ишенүүгө милдеттүү.

3. Айрым учурларда товарды кардарга сатуу жеткирүүчүдөн товарды иш жүзүндө сатып алуудан мурда жүргүзүлөт. Бул ката мурабаха бүтүмүнө тиешелүү бардык документтер анын ар кандай этаптарын эске албастан, бир эле учурда кол коюлган операцияларда көп кездешет.

Айрым мекемелерде мурабаха бүтүмү боюнча тараптар акча берилген учурда гана бир келишимге кол коюшат, ал эми кээ бир учурларда сатуу предмети бекитилген учурда кол коюшат.

Бул мурабаха принциптерине негизделген каржылоого толугу менен каршы келет. Буга чейин баяндалгандай, мурабаха негизиндеги макулдашуу ар кандай этаптарда бири-биринин артынан күчүнө кире турган бир нече келишимдердин топтомун билдирет. Бул этаптар «мурабаха каржылоонун» түшүнүгүн талкуулоодо толук баяндалган.

Мурабаха каржылоосунун негизги өзгөчөлүктөрү сакталбаса, бүтүндөй бүтүм жөн гана пайыз менен берилген карызга айланып калат. Терминдерди гана өзгөртүү келишимди шарият боюнча мыйзамдуу кылбайт.

Банктын шариятка ылайык иштөөсүн көзөмөлдөгөн кеңештин өкүлдөрү (кредиттик комитет) бүтүмдүн шариятка ылайыктуулугун жактырууда бардык этаптардын сакталганына ынанууга тийиш.

4. Товарлар менен эл аралык бүтүмдөрдү жүргүзүүдө ликвиддүүлүктү башкарууга көп кайрылышат. Айрым ислам банктары мындай операциялар активдерге негизделгендиктен, аларды мурабаха келишиминин негизинде оңой жүргүзүүгө болот деп эсептешет, бирок бул операциялар шарият принциптерине туура келбей турганын этибарга алышпайт.

Көп учурларда булар товарды иш жүзүндө жеткирүү болбогон ойдон чыгарылган бүтүмдөр болуп саналат. Акырында тараптар баадагы айырманы гана төлөшөт.

Айрым учурларда чыныгы товарлар катышат, бирок шариятта уруксат берилбеген форварддык же кыска мөөнөттүү сатуу шарттарында жүргүзүлөт.

Операция спот баасына негизделген бүтүм менен гана чектелген учурда да, аны ислам принциптерине ылайык мурабаха бүтүмү катары түзүп, ушул китепте мурда айтылган бардык зарыл шарттарды аткаруу керек.

5. Айрым каржы мекемелери кардар үчүнчү тараптан сатып алып койгон товарларга мурабаха келишимин жүргүзүшөт. Товарды кардар өзү сатып алгандыктан, аны кайра ошол эле жеткирүүчүдөн сатып алуу мүмкүн эмес.

Эгер банк товарды кардардан сатып алып, кайра ага сатса, бул кайра сатып алуу системасы болуп саналат жана шарият боюнча, өзгөчө мурабаха бүтүмүндө, буга жол берилбейт.

Чынында, эгер кардар товарды буга чейин сатып алган болсо жана андан кийин банкка каражат бөлүп берүүнү сурап кайрылса, анда ал бул каражатты башка максаттарга пайдаланууну каалап жатат. Кандай болгон күндө да, ислам банкы аны мурабаха келишиминин негизинде каржылай албайт. Мурабаха бүтүмү кардар товарды али сатып ала элек учурда гана жүргүзүлөт.

7.15. Жыйынтык

Мурабаха келишиминин ар кандай аспектилерин жогоруда талкуулоодон төмөнкү жыйынтыктарды чыгарууга болот. Аларды эстен чыгарбоо керек:

1. Өзүнүн келип чыгышы боюнча мурабаха бүтүмү каржылоо ыкмасы эмес. Бул товардын наркына үстөк кошуп сатууга негизделген кадимки сатуу. Бирок ал төлөмдү кийинкиге жылдыруу түшүнүгү менен айкалыштырылгандан кийин, кардар товар сатып алууну көздөгөн учурларда мурабаха каржылоо ыкмасы катары сунушталган.

Ошондуктан мурабаха каржылоосун идеалдуу исламдык каржылоо модели же каржылоонун бардык түрлөрү үчүн универсалдуу инструмент катары кароого болбойт. Аны мушарака же мударабага негизделген идеалдуу исламдык каржылоо системасына өтүүдөгү өткөөл кадам катары кароо керек. Башкача айтканда, аны колдонуу мушарака же мудараба иш жүзүндө иштей албаган тармактар менен чектелиши керек.

2. Каражат берүүдө ыйгарым укуктуу адам кардардын чындап эле мурабаха келишиминин предмети боло турган товарды сатып алууга ниети бар экендигине ынанышы керек. Келишимди реалдуу негизи жок формалдуу түрдө гана кароого эч качан болбойт.

3. Мурабаха келишими жалпы чыгымдарды жабууга, эсептерди төлөөгө же кардардын карызын төлөөгө, ошондой эле валюта сатып алууга колдонулбайт.

4. Мурабаха келишиминин мыйзамдуу болушунун негизги шарттарынын бири — банк товарды мурабаха бүтүмүнүн негизинде кардарга сатардан мурда товар банкка физикалык же конструктивдүү ээлик кылуу түрүндө өтүшү керек.

Бул жерде товарга байланыштуу тобокелдикти банк өзүнө алган учур так аныкталууга тийиш. Товар менчикте болбосо же товарга байланыштуу тобокелдикти банк кыска убакытка болсо да өзүнө албаса, бүтүм шарият боюнча кабыл алынбайт жана мындай бүтүмдөн алынган пайда халал болуп эсептелбейт.

5. Мурабаха бүтүмүн жүргүзүүнүн эң жакшы жолу — банк товарды түздөн-түз жеткирүүчүдөн өзү сатып алып, андан кийин товарды кабыл алгандан кийин кардарга мурабаха келишиминин негизинде сатышы.

Кардардын банк үчүн товарды сатып алууда агент (ортомчу) катары катышуусу келишимди шектүү кылат. Дал ушул себептен айрым шариятты көзөмөлдөөчү кеңештер мындай ыкмага товарды ортомчусуз сатып алуу таптакыр мүмкүн болбогон учурлардан башка учурда тыюу салышат. Ошондуктан агенттик келишимден мүмкүн болушунча качуу керек.

6. Эгер чыныгы зарылчылыктан улам банк товарды өзүнүн атынан сатып алуу үчүн кардарды агент кылып дайындаса, кардардын аракеттери, башкача айтканда, агент катары жана акыркы сатып алуучу катары жасаган аракеттери так айырмалануу тийиш.

Агент катары кардар аманат сактоочу болуп эсептелет жана товар каржылоочунун агенти катары анын карамагында тургандыктан, өзүнүн алдамчылыгы болбосо, эч кандай чыгым үчүн жооп бербейт.

Кардар товарды агент катары сатып алгандан кийин, ал каржылоочуга өзүнүн агенттик милдеттенмелерин аткарганын жана сатып алынган товарды кабыл алганын билдирүүгө тийиш. Ошондой эле ал эми товарды банктан сатып алуу боюнча сунуш берүүгө ниеттенгенин билдирет.

Каржылоочу бул сунушка жооп катары макулдугун бергенде, сатуу бүттү деп эсептелет жана мүлккө байланышкан тобокелдик сатып алуучу катары кардарга өтөт. Ушул учурдан тартып кардар карыз алуучу болуп калат.

Бул мурабаха каржылоосунун зарыл талабы болуп саналат жана аны эч качан жокко чыгарууга болбойт. «Мурабаха каржылоо ыкмасы катары» деген түшүнүктү баяндоодо агенттик келишимдин алкагындагы беш этапты буга чейин аныктаганбыз. Ушул беш этаптын ар бири зарыл жана алардын бирөөнө көңүл бурбоо бүтүндөй бүтүмдү кабыл алынгыс кылат.

Мурабаха бүтүмү пайызга негизделген кредиттер менен чектешкен аймакта турат жана белгиленген жол-жоболордон кичине эле четтөө тыюу салынган аймакка алып келет. Ошондуктан бул операция тиешелүү кылдаттык менен жүргүзүлүшү керек жана шарияттын талаптарына жеңил-желпи мамиле кылууга болбойт.

7. Накталай төлөм үчүн жана насыяга сатуу үчүн эки башка бааны белгилөөгө болот, бирок бул эки варианттын бирин кардар атайын тандашы керек. Баа белгиленгендиктен, төлөмдү өз убагында төлөбөгөнү үчүн аны жогорулатууга болбойт жана кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөгөн учурда азайтууга да болбойт.

8. Сатып алуучу кредитти өз убагында төлөшү үчүн кардар бүтүм боюнча төлөмдөр кечиккен учурда каржы мекемеси бекиткен кайрымдуулук фондуна белгилүү бир сумманы төлөп берүүгө милдеттенсе болот.

Бул сумма жылдык пайыздын негизинде эсептелиши мүмкүн, бирок түшкөн каражаттардын бардыгы кайрымдуулук максаттарына жумшалууга тийиш жана эч кандай учурда мекеменин кирешесинин бир бөлүгүн түзбөшү керек.

9. Мөөнөтүнөн мурда төлөө болгон учурда кардар арзандатууну талап кылууга укуктуу эмес. Бирок мекеме келишимде арзандатууну алдын ала шарт кылбай туруп, өзүнүн каалоосу боюнча мындай жеңилдикти бере алат.

8. Иджара

8.1. Киришүү

«Иджара» — ислам фикхиндеги (укугундагы) термин. Сөздүк мааниси «ижарага берүү» дегенди билдирет. Ислам укугунда «иджара» түшүнүгү эки башка жагдайга карата колдонулат.

Биринчиден, бул «бирөөнүн кызматынан анын кызматы үчүн сый акы катары макулдашылган төлөмдү төлөө менен пайдалануу» дегенди билдирет. Жумуш берүүчү «мустаъжир», ал эми кызматкер «ажир» деп аталат.

Ошондуктан А тарабы Вни өзүнүн кеңсесине менеджер катары ай сайынкы айлык акы менен жумушка алса, А — мустаъжир, ал эми В — ажир болуп эсептелет. Ошол сыяктуу эле, А аэропортто жүгүн көтөрүп жеткирүү үчүн жүк ташуучуну жалдаса, А — мустаъжир, ал эми жүк ташуучу — ажир. Эки учурда тең тараптардын ортосундагы келишим иджара деп аталат.

Иджаранын бул түрү бир адамдын кызматын башка адам жалдаган бардык бүтүмдөрдү камтыйт. Бул дарыгер, адвокат, мугалим, жумушчу же өз кызматын көрсөтө алган башка адам болушу мүмкүн. Ислам укугунун терминологиясына ылайык, алардын ар бирин «ажир» деп атаса болот, ал эми алардын кызматын жалдаган тарап «мустаъжир» деп аталат. Ошол эле учурда ажирге төлөнгөн эмгек акы «уджра» деп аталат.

Иджара келишимдеринин экинчи түрү адамдын кызматын эмес, активди же мүлктү пайдаланууга байланыштуу. Бул мааниде «иджара» — белгилүү бир мүлктү башка адамга ошол адамдан ижара акысын алуу менен пайдаланууга берүү дегенди билдирет. Бул учурда «иджара» термини англис тилиндеги «лизинг» терминине окшош. Мында лизинг берүүчү «муъжир», ал эми ижара алуучу «мустаъжир» деп аталат. Лизинг берүүчүгө төлөнгөн ижара акысы «уджра» деп аталат.

Иджаранын эки түрү тең ислам укугу боюнча адабияттарда кеңири каралат жана алардын ар биринин өзүнө тиешелүү эрежелери бар. Бирок бул китептин максаттары үчүн иджаранын экинчи түрү көбүрөөк мааниге ээ, анткени ал негизинен инвестициянын формасы, ошондой эле каржылоо ыкмасы катары колдонулат.

Лизингге байланыштуу иджаранын эрежелери сатып алуу-сатуу эрежелерине көбүнчө окшош, анткени эки учурда тең актив белгилүү бир төлөмдүн ордуна башка адамдын пайдалануусуна берилет. Иджара менен сатып алуу-сатуунун ортосундагы жалгыз айырмачылык — сатып алуу-сатууда актив сатып алуучунун менчигине өтөт, ал эми иджарада мүлк аны берген адамдын менчигинде кала берет, ижара алуучуга анын пайдалануу укугу гана өтөт.

Демек, «иджара» өзүнүн келип чыгышы боюнча каржылоо ыкмасы эмес экенин оңой эле көрүүгө болот. Бирок айрым себептерден улам, өзгөчө айрым салыктык жеңилдиктердин

натыйжасында, бул операция Батыш өлкөлөрүндө да каржылоо максатында колдонулуп келет. Кадимки пайыздык кредитти колдонуунун ордуна, каржы мекемелери кардарларына жабдуулардын айрым түрлөрүн лизингге бере башташкан.

Алар бул жабдууга белгилүү бир ижара акысын белгилөө менен жалпы сумманы активдерди сатып алууга кеткен чыгымдардын негизинде эсептешет жана ага ижара мөөнөтүнүн ичинде алынууга тийиш болгон белгилүү бир пайызды кошушат. Ушундай жол менен эсептелген жалпы сумма ижара мөөнөтүндөгү айлардын жалпы санына бөлүнүп, ай сайын төлөнүүчү ижара акысы ушул негизде белгиленет.

Лизинг бүтүмүн шарият боюнча каржылоо ыкмасы катары колдонууга болобу же жокпу, бул келишимдин шарттарына жараша болот. Жогоруда айтылгандай, лизинг өзүнүн табияты боюнча каржылоо ыкмасы эмес. Ошондуктан ижара бүтүмү дайыма шариятта иджара үчүн белгиленген эрежелер менен жөнгө салынат.

Эми ислам фикхинде (укугунда) ижара бүтүмдөрүн жөнгө салган негизги эрежелерди талкуулайлы. Бул эрежелерди изилдеп чыккандан кийин, каржылоо максатында иджараны кандай шарттарда колдонууга болорун түшүнө алабыз.

Иджарага байланыштуу принциптер менен эрежелер ушунчалык көп болгондуктан, аларды ар тараптуу талкуулоо үчүн өзүнчө бир нече том китеп керек болмок. Бирок бул бөлүмдө бүтүмдүн табиятын туура түшүнүү үчүн зарыл болгон жана, эреже катары, азыркы экономикалык практикада керек болгон негизги принциптерди гана жалпылоого аракет кылабыз. Бул принциптер бул жерде кыскача эскертүүлөр түрүндө берилет, ошондуктан окурмандар аларды маалымдама катары пайдалана алышат.

8.2. Лизингдин негизги эрежелери

1. Лизинг — бул мүлктүн ээси макулдашылган шарттардын негизинде аны башка адамдын пайдалануусуна берген келишим.

2. Лизингдин предмети баалуу пайдалуулукка ээ болушу керек. Демек, эч кандай баалуу пайдалуулугу жок нерселерди ижарага берүүгө болбойт.

3. Ижара келишиминин жарактуу болушу үчүн ижарага берилген мүлккө болгон менчик укугу сатуучуда калууга, ал эми пайдалануу укугу гана ижара алуучуга өтүүгө тийиш. Ошондуктан колдонулгандан кийин толугу менен сарп болуп кете турган нерселерди ижарага берүүгө болбойт. Башкача айтканда, акча, жегенге жарактуу товарлар, күйүүчү май, ок-дарылар ж.б. ижарага берилбейт.

Эгер ижара бүтүмүнүн предмети ушундай өзгөчөлүккө ээ болсо, ал карыз катары эсептелет жана ошого жараша кредиттик бүтүмгө тиешелүү эрежелер колдонулат. Жараксыз лизинг үчүн алынган ар кандай ижара акысы кредит боюнча эсептелген пайыз болуп эсептелет.

4. Ижарага берилген мүлк лизинг берүүчүнүн менчигинде кала тургандыктан, менчикке байланыштуу бардык милдеттенмелерди лизинг берүүчү көтөрөт, ал эми мүлктү пайдалануга байланыштуу жоопкерчиликти лизинг алуучу тартат.

Мисал: А өзүнүн үйүн Вге ижарага берди. Мүлк салыгын А төлөйт, ал эми суу, электр энергиясы үчүн төлөмдөрдү жана үйдү пайдалануга байланыштуу бардык чыгымдарды ижара алуучу В көтөрөт.

5. Ижаранын мөөнөтү так аныкталууга тийиш.

6. Ижара алуучу ижарага алынган мүлктү лизинг келишиминде көрсөтүлгөн максаттардан башка максаттарда пайдалана албайт. Эгер келишимде мүлктү пайдалануунун конкреттүү максаты көрсөтүлбөсө, ижара алуучу аны өзүнүн максатына ылайык каалагандай пайдалана алат. Бирок ижара алуучу мүлктү башка максатта пайдалангысы келсе, лизинг берүүчүнүн уруксатын алышы керек.

7. Лизинг алуучу өзүнүн туура эмес пайдалануусунун же шалаакылыгынын натыйжасында келип чыккан зыянды лизинг берүүчүгө компенсациялоого милдеттүү.

8. Лизинг предметине байланыштуу тобокелдиктер ижара мөөнөтүнүн ичинде лизинг берүүчүнүн жоопкерчилигинде калат. Башкача айтканда, лизинг алуучудан көз каранды болбогон себептерден улам келип чыккан кандай гана зыян же жоготуу болбосун, аны лизинг берүүчү көтөрөт.

9. Эки же андан көп адамга таандык болгон биргелешкен мүлк да ижарага берилиши мүмкүн. Мындай учурда ижара акысынан түшкөн киреше бардык биргелешкен менчик ээлеринин ортосунда алардын мүлктөгү үлүштөрүнүн катышына жараша бөлүштүрүлүүгө тийиш.

10. Мүлктүн биргелешкен менчик ээси өзүнүн мүлктөгү үлүшүн ошол эле мүлктүн башка биргелешкен менчик ээлерине гана ижарага бере алат, башка адамга бере албайт.

11. Лизингдин жарактуу болушу үчүн ижаранын предмети тараптар тарабынан толук аныкталууга тийиш.

Мисал: А Вге: «Мен сизге өзүмдүн эки дүкөнүмдүн бирөөсүн ижарага берем», — деди. В макул болду. Ижара келишими лизингге берилүүчү дүкөн так көрсөтүлүп, аныкталмайынча жараксыз болуп саналат.

Ижара акысын аныктоо

12. Ижара акысы келишим түзүлгөн учурда ижаранын бүткүл мөөнөтү үчүн аныкталууга тийиш.

Ижара мөөнөтүнүн ар кандай этаптары үчүн ар кандай өлчөмдөгү ижара акысын белгилөөгө уруксат берилет, бирок ижара келишими түзүлүп жаткан учурда ар бир этап үчүн ижара акысынын суммасы өзүнчө так макулдашылган болушу керек.

Эгер ижара мөөнөтүнүн кийинки этаптары үчүн ижара акысы аныкталбаса же аны белгилөө лизинг берүүчүнүн каалоосуна калтырылса, ижара келишими жарактуу болбойт.

Мисал (1): А өзүнүн үйүн Вге 5 жылга ижарага берет. Биринчи жылдагы ижара акысы айына 20 000 теңге деп белгиленди жана кийинки ар бир жылдагы ижара акысы мурунку жылга салыштырмалуу 10%га көбөйтүлөт деп чечилди. Ижара келишими жарактуу.

Мисал (2): Жогорудагы мисалда А келишимге «айына 20 000 теңге өлчөмүндөгү ижара акысы биринчи жыл үчүн гана жарактуу, ал эми кийинки жылдардагы ижара акысы жыл сайын лизинг берүүчүнүн каалоосу боюнча белгиленет» деген шарт киргизди. Ижара келишими жараксыз, анткени ижара акысы алдын ала белгилүү эмес.

Мүлктүн ээси активди сатып алууга жумшаган жалпы чыгымдарынын негизинде ижара акысын аныктоо, адатта, финансылык лизингде жасалгандай, шарияттын эрежелерине каршы келбейт, эгерде эки тарап тең мындай эсептөө ыкмасына макул болсо жана калган бардык шарттар шарияттын талаптарына толук жооп берсе.

14. Лизинг берүүчү ижара акысын бир тараптуу түрдө көбөйтө албайт жана бул тууралуу түзүлгөн кандай гана макулдашуу болбосун жараксыз болуп саналат.

15. Ижара акысы толугу менен же анын бир бөлүгү актив ижара алуучуга өткөрүлүп берилгенге чейин алдын ала төлөнүшү мүмкүн. Алдын ала төлөнгөн сумма кийинки ижара төлөмдөрүнүн эсебине чегерилет.

16. Ижара мөөнөтү лизингдин предмети лизинг алуучуга жеткирилген күндөн тартып башталат, ижара алуучу мүлктү иш жүзүндө пайдалана баштаганбы же жокпу, буга карабастан.

17. Эгер лизингдин предмети бузулуу ж.б. себептерден улам иштен чыгып, мүлктүн функционалдуулугун калыбына келтирүүгө мүмкүн болбой калса, мындай жагдай аныкталган күнү ижара келишими токтотулат. Бирок эгер зыян ижара алуучунун шалаакылыгынан улам келип чыкса, ал бузулгандыгы аныкталган күндөгү мүлктүн калган наркын лизинг берүүчүгө компенсациялоого милдеттүү.

8.3. Лизинг каржылоо ыкмасы катары

Мурабаха сыяктуу эле, ижара да баштапкы маанисинде каржылоо ыкмасы болгон эмес. Бул бир адамга таандык мүлктү макулдашылган шарттардын негизинде белгилүү бир мөөнөткө башка адамдын пайдалануусуна берүүчү бүтүм. Бирок айрым каржы мекемелери пайызга негизделген узак мөөнөттүү кредиттөөнүн ордуна лизингди каржылоо ыкмасы катары кабыл алышкан. Лизингдин бул түрү «финансылык лизинг» деп белгилүү жана ал «операциялык лизингден» айырмаланат, ошондой эле кадимки ижара бүтүмүнө салыштырмалуу көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар.

Жакынкы өткөн мезгилде пайызсыз каржы мекемелери түзүлө баштаганда, алар лизинг бүткүл дүйнө жүзүндө таанылган каржылоо ыкмасы экенин аныкташкан. Ошол эле учурда алар лизинг шарияттын талаптарына жооп берерин жана аны пайызсыз каржылоо ыкмасы катары колдонууга болорун түшүнүшкөн. Ошентип, исламдык каржы мекемелери лизингди өз ишмердигине киргизишкен. Бирок алардын аз гана бөлүгү «финансылык лизингдин» кадимки лизинг бүтүмүнө караганда пайыздык каржылоого көбүрөөк окшош бир катар өзгөчөлүктөрү бар экенине көңүл бурушкан. Ошондуктан алар кадимки каржы мекемелери колдонгон ошол эле стандарттык лизинг келишимдерин эч кандай өзгөртүүсүз колдоно башташкан. Ал эми мындай келишимдердеги айрым жоболор шарият принциптерине туура келбейт.

Жогоруда айтылгандай, лизинг өзүнүн баштапкы маанисинде каржылоо ыкмасы эмес. Ошого карабастан, белгилүү бир шарттар сакталса, бул бүтүмдү каржылоо үчүн колдонууга болот. «Пайыз» деген сөздү «ижара акысы» деген терминге же «ипотека» деген терминди «ижарадагы актив» деген терминге алмаштыруу жетишсиз. Лизинг менен пайызга берилген карыздын ортосунда олуттуу айырма болушу керек.

Буга исламдагы лизинг боюнча бардык эрежелерди сактоо менен гана жетишүүгө болот. Алардын айрымдары ушул бөлүмдүн биринчи бөлүгүндө мурда айтылган. Тактап

айтканда, азыркы финансылык лизинг менен шарият тарабынан жактырылган лизингдин ортосундагы айрым негизги айырмачылыктар төмөндө көрсөтүлөт.

8.4. Лизингге берүү

Сатып алуу-сатуу келишиминен айырмаланып, иджара келишиминдеги макулдашуу келечектеги датага карата түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан форварддык сатууга шарият боюнча жол берилбесе да, иджараны келечектеги мөөнөткө белгилөөгө болот, бирок ижара акысы лизингге берилген мүлк ижара алуучуга жеткирилгенден кийин гана төлөнүүгө тийиш.

Көпчүлүк учурларда «финансылык лизингде» ижара берүүчү, башкача айтканда, каржы мекемеси активди ижара алуучунун өзү аркылуу сатып алат. Ижара алуучу активди ижара берүүчүнүн атынан сатып алат, ал эми активдин наркын ижара берүүчү жеткирүүчүгө түздөн-түз же ижара алуучу аркылуу төлөйт.

Айрым ижара келишимдеринде ижара мөөнөтү лизинг берүүчү активдин наркын төлөгөн күндөн тартып башталат деп көрсөтүлөт, актив ижара алуучуга жеткирилгенби же жокпу, буга карабастан. Бул ижара алуучунун ижара акысын төлөө боюнча жоопкерчилиги актив ага жеткирилгенге чейин эле башталат дегенди билдирет. Мындай бүтүм шарият боюнча уруксат кылынбайт, анткени бул жерде кардарга берилген акча үчүн ижара акысы алынууда, ал болсо иш жүзүндө эсептелген пайыздан башка эч нерсе эмес.

Шариятка ылайык туура жол — ижара акысын актив ижара алуучуга жеткирилгенден кийин алуу, активдин наркы төлөнгөн күндөн тартып эмес. Эгер жеткирүүчү толук төлөмдү алгандан кийин товарды жеткирүүнү кечиктирсе, кечиккен мезгил үчүн ижара алуучу ижара акысын төлөөгө жооптуу болбойт.

8.5. Тараптардын ортосундагы ар кандай мамилелер

Ижара алуучу ижарага берилүүгө тийиш болгон активди сатып алууга катышкан учурда, мекеме менен кардардын ортосунда бири-биринен кийин күчүнө кире турган эки өзүнчө келишим бар экенин так түшүнүү керек.

Биринчи учурда кардар активди мекеменин атынан сатып алуу боюнча анын агенти болуп саналат. Бул этапта тараптардын ортосундагы мамиле негизги тарап менен анын агентинин мамилесинен башка эч нерсе эмес. Бул учурда лизинг берүүчү менен лизинг алуучунун ортосундагы мамиле али күчүнө кире элек.

Экинчи этап кардар жеткирүүчүдөн активди кабыл алган учурдан башталат. Ушул этапта лизинг берүүчү менен ижара алуучунун ортосундагы мамиле күчүнө кирет. Бул эки этап бири-бири менен аралаштырылбашы керек.

Биринчи этапта кардар ижара алуучу катары эч кандай милдеттенмелер үчүн жоопкерчилик тарта албайт. Бул мезгилде анын жоопкерчилиги агент катары өзүнүн милдеттерин аткаруу менен гана чектелет. Бирок актив жеткирилгенден кийин, ал ижара алуучу катары өз милдеттенмелерин аткарууга тийиш.

Ошого карабастан, мурабаха менен лизинг келишимдеринин ортосунда айырма бар. Мурабахада, буга чейин белгиленгендей, чыныгы сатуу кардар товарды жеткирүүчүдөн кабыл алгандан кийин жүргүзүлөт жана мурабаха боюнча алгачкы макулдашуу өзү

чыныгы сатууну жүзөгө ашыруу үчүн жетиштүү эмес. Демек, кардар активге агент катары ээлик кылгандан кийин, аны банктан сатып алуу боюнча сунуш берүүгө тийиш. Сатуу банк бул сунушту кабыл алгандан кийин гана жүргүзүлөт.

Лизингде жол-жобо башкача жана бир аз жөнөкөй. Актив жеткирилгенден кийин тараптарга өзүнчө ижара келишимин түзүүнүн зарылдыгы жок. Эгер мекеме кардарды өзүнүн агенти кылып дайындап жаткан учурда активди жеткирүү учурунан тартып ижарага берүү боюнча макулдашкан болсо, ижара мөөнөтү кошумча кандайдыр бир жол-жоболорсуз эле макулдашылган күнү автоматтык түрдө башталат.

Мурабаха менен лизинг келишимдеринин иштөө тартибинин ар башка болушунун эки себеби бар.

Биринчиден, сатып алуу-сатуу бүтүмүнүн жаракту болушунун зарыл шарты — бүтүм дароо жүргүзүлүшү керек. Ошондуктан сатууну кийинки мөөнөткө жылдыруу шарият боюнча жараксыз. Ал эми лизингди келечектеги мөөнөткө жылдырууга болот. Ошондуктан мурабаха бүтүмүндө мурда түзүлгөн макулдашуу жетиштүү эмес, ал эми лизингде бул жетиштүү болуп саналат.

Экинчиден, шарияттын негизги принциптеринин бири — адам кандайдыр бир тобокелдикти өзүнө албай туруп, пайдага же кирешеге талап кыла албайт.

Бул принципти мурабаха келишимдерине колдонсок, сатуучу өзү бир да көз ирмемге жоопкерчилик тартпаган мүлктөн пайда талап кыла албайт. Ошондуктан мурабаха бүтүмүндөгү биринчи макулдашууну кардар менен мекеменин ортосундагы сатып алуу-сатууну ишке ашыруу үчүн жетиштүү деп эсептесек, анда активдер ошол замат менчик укугунун негизинде кардарга өтүп кетмек жана сатуучу бул активдер боюнча эч кандай тобокелдикти өзүнө алмак эмес.

Дал ушул себептен мурабаха келишимдеринде бир эле учурда өткөрүп берүү мүмкүн эмес, анткени товар жеткирилгенден кийин оферта менен акцепттин алмашуусу жүргүзүлүүгө тийиш.

Ал эми лизингде активге болгон менчик укугу лизинг берүүчүдө ижаранын бүткүл мөөнөтү ичинде калат. Ошондуктан ижара мөөнөтү кардар активди кабыл алган учурдан башталса, бул жогоруда айтылган принципке каршы келбейт.

8.6. Менчикке байланыштуу чыгымдар

Ижара берүүчү мүлктүн ээси болгондуктан жана активди жеткирүүчүдөн өзүнүн агенти аркылуу сатып алгандыктан, ал активди сатып алуу жана ижара берүүчү турган өлкөгө алып келүү процессинде кеткен бардык чыгымдарды төлөөгө милдеттүү. Демек, фрахт, бажылык жол-жоболоштуруу жана башка ушул сыяктуу чыгымдар үчүн ал жооп берет. Албетте, бул чыгымдардын бардыгын өзүнүн чыгымдарынын курамына кошуп, ижара акысын белгилөөдө аларды эске ала алат. Бирок негизги принцип — активдин ээси катары бул чыгымдар үчүн жоопкерчилик анын мойнунда болушу керек. Бул принципке каршы келген ар кандай келишим, мисалы, кадимки финансылык лизинг, шариятка туура келбейт.

Актив жоголгон учурда тараптардын жоопкерчилиги

Лизингдин негизги принциптеринде айтылгандай, лизинг алуучу өзүнүн аракеттеринин натыйжасында келип чыккан ар кандай зыян үчүн жооп берет. Ага амортизация үчүн да жоопкерчилик жүктөлүшү мүмкүн. Бирок лизинг алуучуга форс-мажордук жагдайлар үчүн жоопкерчилик жүктөлбөйт.

Кадимки «финансылык лизинг» боюнча келишим, эреже катары, ушул эки жагдайдын ортосунда айырма жүргүзбөйт. Ал эми ислам принциптерине негизделген ижара келишиминде ар бир жагдай өзүнчө каралышы керек.

8.7. Узак мөөнөттүү келишимдерде ижара төлөмдөрүнүн өзгөрүшү

Узак мөөнөттүү ижара келишимдеринде ижаранын бүткүл мөөнөтү үчүн бирдиктүү ижара акысы белгиленет. Бул шарт негизинен ижара берүүчү үчүн пайдалуу эмес, анткени убакыттын өтүшү менен рыноктогу жагдай өзгөрүп турат.

Мындай учурда лизинг берүүчүдө маселени чечүүнүн эки жолу бар:

(а) Ал белгилүү бир мөөнөт өткөндөн кийин, мисалы, бир жылдан кийин, ижара акысы белгилүү бир катышка, мисалы 5%га көбөйө турган шарт менен ижара келишимин түзө алат.

(б) Ал ижара келишимин кыскараак мөөнөткө түзүп, андан кийин тараптар жаңы шарттар боюнча өз ара макулдашуу менен келишимди узарта алышат. Бул учурда келишимди узартуудан баш тартуу укугу да болушу мүмкүн. Эгер узартуудан баш тартылса, ижара алуучу ижарага алынган мүлктү лизинг берүүчүгө кайтарып берүүгө милдеттүү.

Бул эки вариант тең ислам фикхинин классикалык эрежелерине ылайык ижара берүүчү үчүн уруксат кылынат.

Бирок айрым заманбап аалымдар узак мөөнөттүү ижара келишиминде ижара акысын жакшы белгилүү, так аныкталган жана талаш жаратпаган өзгөрмө көрсөткүчтөргө байланыштырып коюуга уруксат беришкен.

Мисалы, ушул пикирге ылайык, өкмөт ижара берүүчүгө карата салыктарды көбөйткөн учурда, ижара акысы салыктын көбөйгөн суммасынын чегинде жогорулатылышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле, ижара акысын жыл сайын инфляциянын деңгээлине байланыштыруу да уруксат кылынган. Демек, инфляция 5%га өскөн болсо, ижара акысы да 5%га көбөйөт.

Ушул эле принциптин негизинде айрым ислам банктары ижара акысынын өлчөмүн аныктоодо пайыздык ченди ориентир катары колдонушат. Алар лизингден пайызга негизделген кредит берген кадимки банктар алган кирешеге барабар киреше алууну каалашат.

Ошондуктан алар ижара төлөмдөрүн пайыздык ченге байланыштырып, белгилүү бир ижара акысын алдын ала белгилөөнүн ордуна, активди сатып алууга кеткен чыгымдарды эсептеп, пайыздык ченге барабар ижара төлөмдөрүн алууну каалашат. Натыйжада келишимде ижара акысы пайыздык ченге барабар же андан жогору болот деп көрсөтүлөт.

Пайыздык чен өзгөрмө көрсөткүч болгондуктан, аны ижара келишиминин бүткүл мөөнөтү үчүн алдын ала аныктоо мүмкүн эмес. Ошондуктан мындай келишимдерде белгилүү бир

өлкөдөгү пайыздык чен, мисалы, LIBOR, ижара акысын мезгил-мезгили менен өзгөртүүнү аныктоо үчүн ориентир катары колдонулат.

Бул макулдашуу эки себеп боюнча сынга алынат.

Биринчи каршы пикир — ижара төлөмдөрүн пайыздык чендер менен салыштыруу аркылуу бүтүм пайызга негизделген каржылоодон эч айырмаланбай калат деген пикир. Буга мурабаха келишимдери боюнча кеңири талкуулангандай, бул жерде пайыздык чен жөн гана ориентир катары колдонулуп жатат деп жооп берүүгө болот.

Эгер ижара бүтүмүнүн мыйзамдуу болушу үчүн зарыл болгон башка шарият талаптары тиешелүү түрдө аткарылса, анда ижара төлөмүнүн суммасын аныктоо үчүн каалаган ориентирди келишимде колдонууга болот.

Пайызга негизделген каржылоо менен ижаранын негизги айырмасы банкка же ижара берүүчүгө төлөнө турган суммада эмес. Негизги айырмачылык — ижарада лизинг берүүчү ижара предметине байланыштуу бардык тобокелдикти өзүнө алат.

Эгер активдер ижара мөөнөтүнүн ичинде бузулса, жоготууну лизинг берүүчү көтөрөт. Ошол сыяктуу эле, эгер ижарадагы мүлк лизинг алуучунун күнөөсү жок себептен улам иштен чыкса, лизинг берүүчү ижара акысын талап кыла албайт. Ал эми пайызга негизделген каржылоодо кардар киреше албаса да, каржылоочу пайызды алууга укуктуу.

Эгер ушул негизги айырма, башкача айтканда, ижара берүүчү ижара предметине байланыштуу тобокелдикти өзүнө алышы сакталса, анда ижара бүтүмү лизинг алуучудан талап кылынган ижара акысынын суммасы пайыздык ченге барабар болсо да, пайыздык операция катары классификацияланбайт.

Демек, пайыздык ченди жөн гана ориентир катары колдонуу келишимди жараксыз кылбай турганы түшүнүктүү. Бирок ислам принциптерине негизделген бүтүмдү исламга туура келбеген бүтүмдөн толугу менен айырмалоо үчүн пайыздык ченди ориентир катары да колдонбоого дайыма аракет кылуу туура.

Бул механизмге каршы экинчи пикир — пайыздык чендин өзгөрүшү алдын ала белгисиз болгондуктан, ага байланышкан ижара акысы шариятта жол берилбеген «джахала» жана «гарар» түшүнүктөрүнө кирет деген жүйө.

Шарияттын негизги талаптарынын бири — ар бир келишимдин бардык аспектилери келишим түзүлүп жаткан учурда тараптарга белгилүү болушу. Ижара бүтүмүндө ижара алуучудан ижара акысы алынгандыктан, анын суммасы ижара келишиминин башында ар бир тарапка белгилүү болушу керек.

Эгер ижара акысын келечектеги пайыздык ченге карата белгилесек, ал пайыздык чен өзү белгисиз болгондуктан, ижара акысынын суммасы да белгисиз бойдон калат. Бул аныкталбагандык, башкача айтканда, джахала же гарар, бүтүмдү жараксыз кылат.

Бул каршы пикирге жооп катары джахаланын эки себептен улам тыюу салынганын айтууга болот.

Биринчи себеп — джахала тараптардын ортосунда талаш-тартышка алып келиши мүмкүн. Бул себеп бул учурда колдонулбайт, анткени эки тарап тең ижара акысын аныктоо үчүн «эсептөө чекити» катары кызмат кыла турган ориентирди өз ара макулдашып алышкан.

Кандай сумма аныкталбасын, ал эки тарап үчүн тең кабыл алынган болуп калат. Демек, алардын ортосунда талаш жаратууга негиз жок.

Джахалага тыюу салуунун экинчи себеби — ал күтүлбөгөн жоготууларга алып келиши мүмкүн. Белгилүү бир мезгилде пайыздык чен күтүүсүз деңгээлге чейин өсүп кетиши мүмкүн, мунун натыйжасында ижара алуучу чоң жоготууга учурайт. Ошондой эле пайыздык чен күтүүсүз деңгээлге чейин төмөндөшү мүмкүн, мунун натыйжасында лизинг берүүчү зыян тартышы мүмкүн.

Мындай окуяларга байланышкан тобокелдикти азайтуу максатында айрым заманбап аалымдар ижара акысы менен пайыздык чендин ортосундагы байланышты чектөөнү сунушташкан.

Мисалы, негизги келишимде белгилүү бир мөөнөт өткөндөн кийин ижара акысы пайыздык чендин өзгөрүшүнө жараша өзгөрөт, бирок мурдагы айлык ижара акысынын 15%ынан жогору же 5%ынан төмөн болбойт деп каралышы мүмкүн.

Бул пайыздык чен 15%дан көбүрөөк өссө, ижара акысы болгону 15%га гана көбөйөт дегенди билдирет. Тескерисинче, пайыздык чен 5%дан көбүрөөк төмөндөсө, ижара акысы 5%дан ашык төмөндөтүлбөйт.

8.8. Мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр үчүн айып

Айрым финансылык лизинг келишимдеринде ижара алуучу ижара төлөмдөрүн кечиктирген учурда айып эсептелет. Эгер кошумча сумма ижара берүүчүнүн кирешесине өтсө, шарият мындай чараны жактырбайт.

Себеби төлөө мөөнөтү келгенден кийин ижара акысы лизинг алуучу төлөөгө тийиш болгон карызга айланат жана мындай учурларда ошол үчүн белгиленген эрежелер сакталууга тийиш. Карыз алуучудан төлөмдү кечиктиргендиги үчүн акчалай кошумча өндүрүү риба болуп саналат жана Ыйык Куран тарабынан тыюу салынган. Демек, ижара берүүчү ижара акысын кечиктирген учурда кошумча сумма талап кыла албайт.

Бирок бул тыюуну туура эмес пайдалануудан келип чыккан жагымсыз кесепеттерди болтурбоо үчүн башка жол колдонулушу мүмкүн.

Ижара алуучу ижара төлөмдөрүн белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн учурда кайрымдуулук максаттарына белгилүү бир сумма төлөөгө милдеттендирилиши мүмкүн. Бул үчүн банк/ижара берүүчү кайрымдуулук фондун ачып, ага түшкөн каражаттарды кийин кайрымдуулук максаттарына, анын ичинде муктаж адамдарга пайызсыз карыз берүүгө жумшай алат.

Лизинг алуучу кайрымдуулукка төлөөгө тийиш болгон карыздын суммасы төлөмдүн кечигүү мөөнөтүнө жараша өзгөрүшү мүмкүн жана жылдык пайыздын негизинде эсептелиши мүмкүн.

Бул максатта ижара келишиминде төмөнкүдөй жобо болушу мүмкүн:

«Ижара алуучу ижара төлөмдөрүн төлөө графигине ылайык өз милдеттенмелерин аткарбаган учурда, жылдык ...% негизинде эсептелген сумманы ижара берүүчү бекиткен кайрымдуулук фондуна төлөөгө милдеттенет. Бул фонд алынган каражаттарды шарияттын эрежелерине ылайык кайрымдуулук максаттарына гана жумшайт жана эч

кандай учурда бул каражаттарды ижара берүүчүнүн кирешесинин бир бөлүгү катары карабайт».

Бул чара ижара берүүчүнүн мөөнөтү өтүп кеткен мезгилден келип чыккан чыгымдарын толтурбаса да, ижара алуучунун ижара төлөмдөрүн өз убагында төлөөсүнө түрткү берүүчү күчтүү тоскоолдук болуп кызмат кылат.

Ижара алуучуга карата мындай милдеттенмелердин негизи жана ижара берүүчүнүн өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кандайдыр бир айып санкцияларын талап кыла албастыгы ушул китептин «Мурабаха» бөлүмүндө толук талкууланган.

8.9. Ижара келишимин токтотуу

Эгер ижара алуучу келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаса, ижара берүүчү келишимди бир тараптуу тартипте токтотууга укуктуу.

Бирок ижара алуучунун тарабынан эч кандай бузуу болбосо, эки тараптын өз ара макулдугусуз ижара келишимин токтотууга болбойт. Айрым «финансылык лизинг» келишимдеринде ижара берүүчүгө келишимди өзүнүн каалоосу боюнча чексиз негизде бир тараптуу токтотуу укугу берилет. Бул да шарият принциптерине каршы келет.

Айрым «финансылык лизинг» келишимдеринде ижара келишими токтотулган учурда, ал тургай ижара берүүчүнүн каалоосу боюнча токтотулган болсо да, ижаранын калган мөөнөтү үчүн ижара акысы ижара алуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш деп көрсөтүлөт.

Мындай шарт, албетте, шариятка жана теңдик менен адилеттүүлүк принциптерине каршы келет. Мындай шарттардын ижара келишимине киргизилишинин негизги себеби — келишимдин түпкү маңызында лизинг формасына салынган пайыздык кредиттин жатышы.

Албетте, мындай шарттар шарият боюнча кабыл алынгыс.

Ижара келишимин токтотуунун логикалык натыйжасы — активдер лизинг берүүчүгө кайра өткөрүлүп берилиши керек. Ижара алуучу ижара келишими токтотулган күнгө чейин ижара акысын төлөөгө милдеттүү.

Эгер келишим ижара алуучунун жоопкерчиликсиздигинен улам токтотулса, ал ижара берүүчүгө келтирилген зыянды, эгер андай зыян бар болсо, компенсациялоого милдеттүү. Бирок ижаранын калган мөөнөтү үчүн ижара төлөмдөрүн төлөөгө ижара алуучуну мажбурлоого болбойт.

8.10. Мүлктү камсыздандыруу

Эгер ижарага алынган мүлк исламдык «такафул» ыкмасы боюнча камсыздандырылган болсо, бул камсыздандыруу ижара берүүчүнүн эсебинен жүргүзүлүүгө тийиш, азыркы «финансылык лизинг» келишимдеринде практикалангандай ижара алуучунун эсебинен эмес.

Лизинг активинин калдык наркы

Азыркы «финансылык лизингдин» дагы бир маанилүү өзгөчөлүгү — ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин лизингдеги мүлк адатта ижара алуучуга өткөрүлүп берилет.

Ижара берүүчү активдин наркын кошумча пайдасы менен бирге, ал адатта ошол эле мөөнөткө кредит берилгенде эсептелүүчү пайыздардын суммасына барабар болуп калат, буга чейин алып койгондуктан, мындан ары ижара предметине кызыкдар болбой калат.

Ал эми ижара алуучу лизинг мөөнөтү аяктагандан кийин мүлктү алууну каалайт.

Ушул себептерден улам ижара предмети, эреже катары, ижара мөөнөтү аяктаганда ижара алуучуга же акысыз, же номиналдык баада өткөрүлүп берилет.

Активдин ижара алуучуга өтүшүн камсыз кылуу максатында кээде бул жөнүндө ижара келишимине атайын жобо киргизилет. Кээде бул шарт келишимде түздөн-түз көрсөтүлбөйт, бирок тараптардын ортосунда ижара мөөнөтү бүткөндө актив ижара алуучуга өтөт деген макулдашуу кабыл алынат.

Бул шарт түздөн-түз жазылганбы же кыйыр түрдө каралганбы, шарият принциптерине туура келбейт.

Ислам укугунда бир бүтүмдү экинчи бүтүм менен ушундай байланыштырууга болбойт деген жакшы белгиленген эреже бар: башкача айтканда, бир бүтүм экинчи бүтүмдү түзүүнүн алдын ала шарты болбошу керек.

Бул жерде ижара мөөнөтүнүн аягында мүлктү өткөрүп берүү жөнүндөгү шарт ижара бүтүмүн түзүүнүн зарыл шарты болуп калат, ал эми мындай шарт шарият боюнча уруксат берилбейт.

Шарияттагы баштапкы эреже — активдер ижара берүүчүнүн менчигинде калууга тийиш. Ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин ижара берүүчү активдерди кайра алууга, ижара келишимин узартууга, башка тарап менен ижара келишимин түзүүгө же мүлктү ижара алуучуга же башка адамга сатууга укуктуу.

Ижара алуучу активди ага номиналдык баада сатууга мажбурлай албайт жана лизинг берүүчүгө мындай шартты ижара келишиминде коюуга болбойт.

Бирок ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин ижара берүүчү өзүнүн каалоосу боюнча активди ижара алуучуга белек катары өткөрүп бере алат же сата алат.

Ошол эле учурда айрым заманбап аалымдар исламдык каржы мекемелеринин муктаждыктарын эске алуу менен башка вариантты сунуш кылышкан. Алардын пикири боюнча, иджара келишиминде ижара мөөнөтүнүн аягында белек кылуу же сатуу жөнүндө шарт болбошу керек. Бирок ижара берүүчү бир тараптуу түрдө ижара мөөнөтүнүн аягында ижара предметин ижара алуучуга сатуу боюнча милдеттенме ала алат.

Бул милдеттенме ижара берүүчү үчүн гана милдеттүү болот. Алардын пикири боюнча, бул милдеттенменин негизинде келечекте келишим түзүү боюнча бир тараптуу убада берүүгө уруксат берилет. Мында убада берген адам өз убадасын аткарууга милдеттүү, бирок экинчи тарап бул келишимди сөзсүз түзүүгө милдеттүү эмес.

Бул ижара алуучунун сатып алуу укугу бар экенин билдирет жана ал бул укугун пайдалана алат. Бирок эгер ал өзүнүн сатып алуу укугун пайдалануну кааласа, убада берген адам баш тарта албайт, анткени ал өзүнүн убадасы менен милдеттенген.

Ошондуктан аалымдар ижара берүүчү ижара келишими түзүлгөндөн кийин өзүнчө бир тараптуу убада түзүп, анда ижара алуучу бардык сумманы төлөп бүтүп, активди тараптар өз ара макулдашкан белгилүү баада сатып алууну кааласа, лизингдеги мүлк ага өткөрүлүп берилерин милдеттенме катары кабыл алса болот деп эсептешет.

Убадага ижара берүүчү кол койгондуктан, ал аны аткарууга милдеттүү болот. Ижара алуучу келишим боюнча бардык ижара төлөмдөрүн толук төлөгөн болсо, келишимдин аягында өзүнүн сатып алуу укугун пайдалана алат.

Мындан тышкары, аалымдар сатуу келишиминин ордуна лизинг берүүчү ижара мөөнөтүнүн аягында бардык ижара төлөмдөрү толук төлөнгөн шартта ижара предметин ижара алуучуга белек кылуу жөнүндө өзүнчө убадага кол коюусуна да уруксат беришкен.

Бул механизм «иджара ва иктина» деп аталат. Аны заманбап аалымдардын көпчүлүгү жактырышкан жана ислам банктары менен каржы мекемелери кеңири колдонушат.

Чындыгында, бул келишим эки негизги шарт сакталганда гана туура болот:

Биринчиден, иджара келишими бул сатуу же белек кылуу жөнүндөгү убаданын кол коюлушуна көз каранды болбошу керек. Бирок убада өзүнчө документ катары түзүлүшү мүмкүн.

Экинчиден, убада бир тараптуу болуп, убада берген адам үчүн гана милдеттүү болушу керек. Эки тарапты тең милдеттендирген эки тараптуу убада түзүлбөшү керек, анткени мындай учурда келечектеги мөөнөткө толук келишим түзүлгөн болуп калат. Ал эми сатуу же белек кылуу боюнча мындай келишимге жол берилбейт.

8.11. Субижара

Эгер лизингдеги мүлк ар башка адамдар тарабынан өзүнчө пайдаланылса, ижара алуучу ижарага алынган активди ижара берүүчүнүн түздөн-түз уруксаты болмоюнча субижарага бере албайт.

Эгер ижара берүүчү ижара алуучуга активди субижарага берүүгө уруксат берсе, анда ал мындай бүтүмдү жүргүзө алат.

Ислам укугунун бардык мектептери субижара боюнча бир пикирде: эгер субижара алуучудан талап кылынган ижара акысы баштапкы лизинг берүүчүгө төлөнгөн ижара акысына барабар же андан төмөн болсо, субижарага уруксат берилет.

Бирок субижара алуучудан алынган ижара акысы баштапкы ижара акысынан жогору болгон учурда ар кандай пикирлер бар.

Имам аш-Шафиъи رحمه الله жана башка айрым аалымдар бул операцияга уруксат берип, субижара берүүчү субижара алуучудан алынган ашыкча сумманы өзү пайдалана алат деп эсептешет. Бул пикирди имам Ахмад رحمه الله да артык көргөн.

Ал эми имам Абу Ханифа رحمه اللهнын пикири боюнча, мындай учурда субижара алуучудан алынган ашыкча сумма субижара берүүчү үчүн уруксат кылынган болуп эсептелбейт жана ал ашыкча сумманы кайрымдуулукка берүүгө тийиш.

Бирок эгер субижара берүүчү өзү ижарага алган мүлккө кандайдыр бир кошумча мүлк кошсо же баштапкы ижара берүүчүгө төлөп жаткан валютасынан башка валютада субижарага берсе, анда ал субижара алуучудан жогору ижара акысын талап кыла алат жана натыйжада алынган пайданы өзү пайдалана алат.

Имам Абу Ханифа رحمه اللهнын пикиринде көбүрөөк этияттык камтылганы менен, зарылчылык болгон учурда имам аш-Шафиъи رحمه الله жана имам Ахмад رحمه اللهнын пикирлерине таянууга болот, анткени Ыйык Куранда же сүннөттө буга түздөн-түз тыюу салган көрсөтмө жок.

8.12. Лизингди өткөрүп берүү

Ижара берүүчү ижарага берилген мүлктү үчүнчү жакка сата алат. Мындай учурда ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосундагы мамиле жаңы менчик ээси менен ижара алуучунун ортосунда уланат.

Бирок лизингдин өзүн, башкача айтканда, ижара предметине болгон менчик укугун өткөрбөстөн лизингди сатууга болбойт.

Эки жагдайдын айырмасы төмөнкүчө: акыркы учурда активге болгон менчик укугу мураскерге же укукту кабыл алган адамга өтпөйт, ал болгону ижара төлөмдөрүн алуу укугуна ээ болот.

Мындай лизингди өткөрүп берүү шарият боюнча ушул максат үчүн укукту кабыл алган адамдан акчалай акы алынбаган учурда гана уруксат берилет.

Мисалы, ижара берүүчү ижара алуучудан ижара акысын талап кылуу укугун уулуна же досуна белек катары өткөрүп бере алат. Ошондой эле бул укукту өзүнүн кредиторлоруна карызынын ордуна өткөрүп бере алат.

Бирок ижара берүүчү бул укукту белгиленген баага сатууну кааласа, буга жол берилбейт. Анткени мындай учурда акча, башкача айтканда, ижара төлөмдөрү дагы акчага сатылган болуп калат.

Башкача айтканда, бул риба бүтүмүнө барабар болот жана ошондуктан тыюу салынат.

8.13. Иджараны секьюритизациялоо

Иджара келишиминин секьюритизациялоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүгү бар жана бул иджара негизиндеги каржылоочулар үчүн экинчи рынок түзүүгө жардам бере алат.

Иджарада ижара берүүчү ижарага берилген мүлккө ээ болгондуктан, ал активди толугу менен же жарым-жартылай үчүнчү жакка сата алат. Үчүнчү жак бул активдерди сатып алып, сатып алган активдерге байланыштуу ижара берүүчүнүн укуктары менен милдеттерине карата сатуучунун ордун ээлей алат.

Демек, эгер лизинг берүүчү иджара келишими түзүлгөндөн кийин активди сатып алууга кеткен чыгымдарын пайда менен бирге кайтарып алууну кааласа, ал ижара предметин толугу менен же жарым-жартылай бир же бир нече адамга сата алат.

Акыркы учурда ар бир адамдын активдеги үлүшүн сатып алуусу сертификат менен күбөлөндүрүлүшү мүмкүн. Бул сертификатты «иджара сертификаты» деп атоого болот.

Бул сертификат анын ээлеринин лизингдеги предметке болгон үлүштүк менчигин билдирет. Активдер буга чейин эле ижара алуучуга ижарага берилгендиктен, ижара жаңы менчик ээси менен да улантылат. Бул сертификаттын ар бир ээси активдердеги өзүнүн менчик үлүшүнө жараша ижара акысынын тиешелүү бөлүгүн алууга укуктуу.

Ошол эле жол менен ижара берүүчүнүн милдеттери да бөлүштүрүлөт. Эгер мүлк толугу менен жараксыз болуп калса, сертификаттын ээси өзүнүн сатып алган менчик үлүшүнүн чегинде чыгымды тартат.

Материалдык активдердеги үлүштүк менчикти тастыктаган мындай сертификаттар рынокто эркин сатылып, реалдуу акчага оңой айландырылуучу инструмент катары кызмат кыла алат.

Ошентип, сертификаттар ислам банктары менен каржы мекемелери туш болгон ликвиддүүлүктү башкаруу көйгөйүн чечүүгө жардам бере алат.

Бирок сертификат активдин ажыратылгыс бөлүгүнө болгон менчик укугун, аны менен байланышкан бардык укуктар жана милдеттер менен бирге билдирүүгө тийиш экенин эстен чыгарбоо керек.

Бул негизги түшүнүктү туура эмес түшүнгөн айрым адамдар иджара сертификаттарын чыгарууга аракет кылышат. Мындай сертификат анын ээсине активдерге болгон менчик укугун өткөрүп бербестен, ижара төлөмдөрүнүн белгилүү бир суммасын талап кылуу укугун гана берет.

Бул болсо мындай сертификаттын ээси лизингдеги мүлккө такыр байланыштуу эмес дегенди билдирет. Анын жалгыз укугу — ижара алуучудан алынган ижара төлөмдөрүнүн бир бөлүгүн алуу.

Мындай секьюритизацияга шарият боюнча уруксат берилбейт.

Ушул бөлүмдө мурда түшүндүрүлгөндөй, ижара төлөмдөрү — ижара алуучу тарабынан төлөнүүгө тийиш болгон карыз. Карыз же карызды билдирген баалуу кагаз шарият боюнча жүгүртүлүүчү инструмент боло албайт, анткени бул жерде акча же акчалай милдеттенме сатылат. Ал эми мындай операцияга тең баада гана уруксат берилет. Эгер мындай инструменттер тең баада гана сатылса, анда бул секьюритизациянын өзүнүн максатына каршы келет.

Демек, мындай типтеги иджара сертификаттары экинчи рынокту түзүүгө көмөктөшпөйт. Ошондуктан иджара сертификаттары жөн гана ижара акысын алуу укугун эмес, лизингдеги мүлккө болгон чыныгы менчик укугун билдириши зарыл.

8.14. Хэд-лизинг

Заманбап лизинг бизнесинде иштелип чыккан дагы бир түшүнүк — «хэд-лизинг».

Бул келишимде ижара алуучу мүлктү бир нече субижара алуучуга кайра ижарага берет. Андан кийин ал башка тараптарды өзүнүн бизнесине катышууга чакырып, аларга субижара алуучулардан алынган ижара төлөмдөрүнүн бир бөлүгүн берет.

Ижара төлөмдөрүнүн бир бөлүгүн алууга катышуу үчүн ижара алуучу алардан белгилүү бир сумма өндүрүп алат.

Бул механизм шарият принциптерине туура келбейт. Мунун себеби түшүнүктүү.

Ижара алуучу мүлктүн ээси эмес. Ал мүлктү пайдалануу укугуна гана ээ. Субижара келишими түзүлгөндөн кийин ал бул укугун субижара алуучуларга өткөрүп берет. Ошол учурда ал мүлктү пайдалануу укугуна өзү ээ болбой калат.

Ага мыйзамдуу түрдө тиешелүү болуп калган нерсе — ижара акысын алуу укугу. Андан кийин ал ушул укуктун бир бөлүгүн башка адамдарга өткөрүп берет.

Бирок буга чейин кеңири түшүндүрүлгөндөй, бул укук бүтүмдүн предмети боло албайт. Анткени бул дебитордук карызды сатууга, башкача айтканда, тең эмес өлчөмдөгү акчаны акчага алмаштырууга алып келет, ал Ыйык Куран жана сүннөт тарабынан тыюу салынган.

Демек, бул түшүнүк кабыл алынгыс.

Финансылык лизингдин шарияттын талаптарына туура келбеген негизги өзгөчөлүктөрү ушулар. Лизингди исламдык каржылоо ыкмасы катары колдонууда ушул кемчиликтерден алыс болуу керек.

Ижара келишиминдеги мүмкүн болгон кемчиликтердин тизмеси жогоруда айтылгандар менен гана чектелбейт. Булар ар кандай келишимдерден аныкталган негизги каталар гана, ал эми бул бөлүмдө исламдык лизингдин негизги принциптери гана жалпыланды.

Исламдык ижара келишими ушул эрежелердин бардыгына ылайык келүүгө тийиш.

9. Салам жана истисна

9.1. Киришүү

Шарият боюнча сатуунун жарактуу болушунун негизги шарттарынын бири — сатылуучу товар сатуучунун физикалык же конструктивдүү менчигинде болушу керек. Бул шарт үч негизги принциптен турат:

Биринчиден, товар материалдык жактан бар болушу керек. Демек, сатуу учурунда материалдык жактан жок болгон товарды сатууга болбойт.

Экинчиден, сатуучу товарды өзүнүн менчигине сатып алган болушу керек. Ошондуктан товар материалдык жактан бар болсо да, сатуучу анын ээси болбосо, аны башка адамга сата албайт.

Үчүнчүдөн, товарга жөн гана менчик укугуна ээ болуу жетиштүү эмес. Товар сатуучунун физикалык же конструктивдүү ээлигине өтүшү керек. Эгер сатуучу товарга менчик

укугуна ээ болсо да, товар ага али жеткирилбесе же анын агенти аркылуу ага өткөрүлүп берилбесе, ал товарды сата албайт.

Жалпы шарият принциптеринен эки гана өзгөчөлүк бар. Алардын бири — «салам», экинчиси — «истисна». Экөө тең өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар сатып алуу-сатуу келишимдери болуп саналат жана ушул бөлүмдө сатуунун бул эки түрүнүн түшүнүгү, ошондой эле аларды каржылоо үчүн кантип колдонууга болору түшүндүрүлөт.

9.2. Саламдын мааниси

Салам — бул сатуучу так аныкталган товарды келечекте сатып алуучуга жеткирип берүүгө милдеттенген, ал эми сатып алуучу товардын акысын ошол замат толугу менен төлөгөн сатып алуу-сатуу келишими.

Бул бүтүмдө товардын баасы накталай түрдө төлөнөт, бирок сатып алынган товарды жеткирүү кийинки убакытка калтырылат. Сатып алуучу «рабб-ус-салам», сатуучу «муслам илаих», накталай төлөнгөн акча «ра'с-уль-маль», ал эми сатып алынган товар «муслам фих» деп аталат. Бирок түшүнүүгө ыңгайлуу болушу үчүн, мындан ары бул терминдердин ордуна кыргыз тилиндеги аталыштарды колдонобуз.

Саламга Пайгамбар ﷺ белгилүү шарттар менен уруксат берген. Бул бүтүмдүн негизги максаты — айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жана түшүм жыйналганга чейин үй-бүлөлөрүн багуу үчүн акчага муктаж болгон майда фермерлердин керектөөлөрүн канааттандыруу болгон. Риба тыюу салынгандан кийин, алар өсүмдүк өстүрүү үчүн сүткорлук насыяларды ала алышкан эмес. Ошондуктан аларга айыл чарба продукциясын алдын ала сатууга уруксат берилген.

Мындан тышкары, Аравиядагы соодагерлер адатта товарларды башка аймактарга экспорттоо жана айрым товарларды өз мекенине импорттоо менен алектенишкен. Мындай соода иштерин жүргүзүү үчүн аларга акча каражаттары талап кылынган. Риба тыюу салынгандан кийин, алар да сүткорлордон карыз ала алышкан эмес. Ошондуктан аларга да товарларды алдын ала сатууга уруксат берилген. Накталай акча каражаттарын алгандан кийин, алар жогоруда айтылган соода иштерин оңой жүргүзө алышкан.

Салам сатуучу үчүн пайдалуу, анткени ал товардын акысын алдын ала алат. Ошол эле учурда бул сатып алуучу үчүн да пайдалуу, анткени адатта салам келишиминдеги товардын баасы рыноктук баадан төмөн болот. Салам келишимдерине уруксат берилиши — келечекте жеткириле турган товарларды сатууга тыюу салган жалпы эрежеден өзгөчө учур болуп саналат. Ошондуктан мындай келишимдер так аныкталган шарттарга муктаж. Бул шарттар төмөндө келтирилет

9.3. Саламдын шарттары

1. Биринчиден, салам келишиминин жаракту болушу үчүн сатып алуучу товардын баасын келишим түзүлгөн учурда сатуучуга толугу менен төлөп бериши зарыл. Бул эреже толук төлөм жүргүзүлбөгөн учурда, мындай бүтүм карызды карызга сатууга барабар болуп кала тургандыгы үчүн зарыл. Мындай бүтүмгө Пайгамбар ﷺ тыюу салган. Мындан тышкары, салам келишимине уруксат берүүнүн негизги максаты — сатуучунун муктаждыгын дароо канааттандыруу. Эгер товардын баасы толугу менен төлөнбөсө, анда бүтүмдүн негизги максаты да ишке ашпайт. Ошондуктан бардык мусулман укук

таануучулары салам келишиминде товардын баасы толугу менен төлөнүшү керек деген пикирде бир пикирге келишкен.

Бирок Имам Малик رحمه الله сатуучу сатып алуучуга эки-үч күнгө чейин жеңилдик бере алат деп эсептейт. Бирок мындай мөөнөт келишимдин өзүндө шарт катары көрсөтүлбөшү керек.

2. Салам келишими сапаты жана саны так көрсөтүлө турган товарларга гана түзүлүшү мүмкүн. Сапатын же санын кеңири жана так сүрөттөө аркылуу аныктоо мүмкүн болбогон товарлар салам келишими боюнча сатылбайт. Мисалы, асыл таштар салам келишиминин предмети боло албайт, анткени, адатта, ар бир асыл таш экинчисинен сапаты, өлчөмү же салмагы боюнча айырмаланат жана алардын мүнөздөмөлөрүн толук жана так көрсөтүү мүмкүн эмес.

3. Салам келишими белгилүү бир конкреттүү товарга, же белгилүү бир жер тилкесинен же фермердик чарбадан алынуучу продукцияга түзүлбөйт. Мисалы, эгер сатуучу белгилүү бир дыйкандын талаасынан алынган буудайды же белгилүү бир даректын мөмөсүн жеткирип берүүгө милдеттенсе, салам келишими жарактуу болбойт. Себеби ошол белгилүү жердин түшүмү же ошол даректын мөмөсү жеткирүүгө чейин бузулуп, жаксыз болуп калышы мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк болгондуктан, жеткирүү белгисиз бойдон калат. Ошол эле эреже жеткирилиши так аныкталбаган бардык товарларга тиешелүү.

4. Салам келишими боюнча сатып алынуучу товарлардын сапаты боюнча кеңири жана так мүнөздөмө берилиши керек. Талаш-тартышка алып келиши мүмкүн болгон эч кандай бүдөмүк нерсе калбашы зарыл. Бул товарларга тиешелүү бардык мүмкүн болгон өзгөчөлүктөр так көрсөтүлүүгө тийиш.

5. Ошондой эле товардын саны да так белгилениши керек. Эгер товар тараза менен өлчөнсө, анын салмагы так көрсөтүлүүгө тийиш. Эгер товардын саны башка өлчөө бирдиги менен аныкталса, ошол бирдиктин так өлчөмү белгилүү болушу керек. Башкача айтканда, салмагы менен өлчөнө турган товарлар үчүн башка өлчөө бирдиктерин колдонууга болбойт жана тескерисинче.

6. Келишимде жеткирүүнүн так күнү жана жеткириле турган жери көрсөтүлүшү керек.

7. Салам келишими ошол замат, ошол жерде тапшырылышы талап кылынган товарларга түзүлбөйт. Мисалы, алтынды күмүшкө алмаштырууда, шарият боюнча эки товар тең ошол эле учурда өткөрүлүп берилиши керек. Мындай учурда бүтүмдү салам келишими аркылуу жүргүзүүгө болбойт. Ошол сыяктуу эле, буудай арпага алмаштырылса, келишимдин жарактуу болушу үчүн эки товар тең бир убакта тапшырылышы зарыл. Ошондуктан мындай учурда да салам келишимине жол берилбейт.

Бардык мусулман укук таануучулары бул шарттардын баары толук сакталбаса, салам келишими жарактуу болбойт деген принцип боюнча бир пикирде. Анткени бул шарттар Пайгамбар ﷺдын хадистерине негизделген. Бул маселеге байланыштуу эң белгилүү хадистердин биринде Пайгамбар ﷺ мындай деген:

من أسلف في شيء فلا يسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم

«Ким салам келишимине кирүүнү кааласа, өлчөмүн, салмагын жана жеткирүү мөөнөтүн так көрсөтүп, салам келишимин түзсүн». *(Болжолдуу котормосу.)*

Мындан тышкары, ислам укугунун ар кандай мазхабдары тарабынан сунушталган дагы башка шарттар бар. Алардын айрымдары төмөндө каралат.

(1) Имам Абу Ханифа رحمه الله ноглоб итемдерп нинимишилек малас ,ачнюоб ыбахзам нын товар келишим түзүлгөн учурдан тартып аны жеткирүү убактысына чейин рынокто жеткиликтүү болушу зарыл. Ошондуктан келишим түзүлгөн учурда товар рынокто жок болсо, аны салам келишими аркылуу сатууга болбойт, ал товар жеткирүү учурунда рынокто пайда болот деп күтүлүп жатса да.

Ал эми калган үч мазхаб — Имам аш-Шафии رحمه الله, Имам Малик رحمه الله жана Имам Ахмад ибн Ханбал رحمه اللهнын мазхабдары — келишим түзүлгөн учурда товардын рынокто болушун салам келишиминин жарактуулугу үчүн шарт деп эсептешпейт. Алардын пикири боюнча, негизги талап — товар жеткирүү убагында рынокто жеткиликтүү болушу. Азыркы шарттарда бул пикирди кабыл алууга болот.

(2) Имам Абу Ханифа رحمه الله жана Имам Ахмад رحمه اللهнын пикирине ылайык, жеткирүү мөөнөтү келишим түзүлгөн күндөн тартып кеминде бир ай өткөндөн кийин белгиленүүгө тийиш. Эгер жеткирүү мөөнөтү бир айдан эрте белгиленсе, салам келишимине жол берилбейт.

Алардын жүйөсү мындай: салам келишими майда фермерлердин жана соодагерлердин муктаждыктарын эске алуу менен уруксат берилген, ошондуктан аларга товарды даярдап, жеткирүүгө жетиштүү убакыт берилүүгө тийиш. Алар бир айга жетпеген убакытта товарды даярдап жеткире албай калышы мүмкүн.

Мындан тышкары, салам келишиминдеги баа, адатта, келишим түзүлгөн учурдагы рыноктук баадан төмөн болот. Мындай баа айырмасы товар белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин жеткирилери менен негизделиши мүмкүн. Ал эми бир айдан аз мөөнөт, адатта, баага олуттуу таасир этпейт. Ошондуктан жеткирүүнүн минималдуу мөөнөтү кеминде бир ай болушу керек деп эсептешет.

Имам Малик رحمه الله да салам келишиминде минималдуу мөөнөт болушу керек деген пикирди карманат. Бирок анын пикири боюнча, келишимдин мөөнөтү он беш күндөн кем болбошу керек, анткени эки жуманын ичинде рыноктук баалар өзгөрүшү мүмкүн.

Бирок бул пикирди Имам аш-Шафии رحمه الله сыяктуу башка укук таануучулар жана Имам Абу Ханифа رحمه اللهнын мазхабынын айрым аалымдары колдобойт. Алар Пайгамбар ﷺ салам келишиминин минималдуу мөөнөтүн белгилебегенин айтышат. Хадистерге ылайык, жалгыз талап — жеткирүү убактысы так көрсөтүлүшү. Демек, минималдуу мөөнөттү милдеттүү түрдө белгилөөгө болбойт. Тараптар өз ара макулдашуу менен жеткирүүнүн каалаган күнүн белгилей алышат.

Азыркы шарттарда бул пикир артыкчылыктуу болуп көрүнөт, анткени Пайгамбар ﷺ минималдуу мөөнөттү сунуштаган эмес. Факихтер бир күндөн бир айга чейинки ар кандай мөөнөттөрдү сунуш кылышкан. Алар муну, албетте, практикалык максаттарга жана төлөө жөндөмү чектелүү сатуучулардын муктаждыктарына таянып жасашкан. Мындан тышкары, эртерээк жеткирүү мөөнөтүн белгилөөгө эң чоң кызыкдар болгон адам — сатуучунун өзү.

Баага байланыштуу айта турган болсок, салам келишиминде баа ошол күндөгү рыноктук баадан сөзсүз түрдө төмөн болушу шарт эмес. Сатуучу өз кызыкчылыгын өзү эң жакшы коргой алат. Эгер ал өз каалоосу менен эртерээк жеткирүү күнүн кабыл алса, муну тыюуга

эч кандай негиз жок. Айрым заманбап укук таануучулар да бул пикирди кабыл алышкан, анткени ал азыркы соода операцияларына көбүрөөк ылайык келет.

9.4. Салам каржылоонун ыкмасы катары

Жогоруда айтылгандардан көрүнүп тургандай, салам келишимине фермерлердин жана соодагерлердин муктаждыктарын канааттандыруу үчүн шариятта уруксат берилген. Ошондуктан, негизинен, бул майда фермерлерди жана соодагерлерди каржылоонун бир ыкмасы болуп саналат. Каржылоонун бул ыкмасын заманбап банктар жана финансылык мекемелер, айрыкча айыл чарба тармагын каржылоо үчүн колдоно алышат. Жогоруда белгиленгендей, салам келишиминдеги товардын баасы ошол күндөгү рыноктук баадан төмөн белгилениши мүмкүн. Ошентип, баалардын ортосундагы айырма банктын же финансылык мекеменин пайдасы болушу мүмкүн. Сатуучунун товарды макулдашылган мөөнөттө жеткирүү милдетин камсыз кылуу үчүн, андан бүтүм боюнча камсыздоо талап кылынса болот. Бул кепилдик же күрөө түрүндө болушу мүмкүн. Эгер жеткирүү кечигип калса, кепил адам ошол эле товарды жеткирип берүүгө милдеттүү болот. Эгер мүлк күрөө катары коюлган болсо, сатып алуучу/банк күрөөгө коюлган мүлктү сатып, андан түшкөн каражатты керектүү товарларды сатып алууга же алдын ала төлөнгөн каражатты кайтарып алууга колдонушу мүмкүн.

Заманбап банктарды жана финансылык мекемелерди салам келишиминде тынчсыздандырышы мүмкүн болгон жалгыз көйгөй — алар кардарларынан белгилүү бир товарларды алышат, бирок аларды дароо акчага айландыра алышпайт. Финансылык операцияларга гана көнүп калган мекемелер үчүн ар кандай кардарлардан ар түрдүү товарларды сатып алып, андан кийин аларды рынокто сатуу чоң түйшүк болуп көрүнүшү мүмкүн. Банк бул товарларды иш жүзүндө кабыл алып, өзүнө өткөрүп алганга чейин сата албайт, анткени шарият боюнча буга тыюу салынган.

Бирок исламдык каржылоо ыкмалары жөнүндө сөз кылганда, төмөнкү негизги жагдайды эч качан эске албай коюуга болбойт. Финансылык мекеме башка адамдардын каржылык маселелери менен гана алектениши керек деген түшүнүк ислам шариятына жат. Эгер бул банктар адал пайда тапкысы келсе, анда алар кандайдыр бир жол менен товарлар менен иш алып барышы керек, анткени жөн гана карыз берүү аркылуу алынган пайда шарият боюнча уруксат кылынбайт. Демек, ислам экономикасын түзүү финансылык мекемелер жөнүндө түшүнүктөрдү түп-тамырынан өзгөртүүнү талап кылат. Алар товарлар менен иш алып бара турган атайын бөлүм түзүшү керек. Эгер мындай атайын бөлүм түзүлсө, салам келишими аркылуу товарларды сатып алып, андан кийин аларды спот-рыноктордо сатууда кыйынчылык жаралбайт.

Бирок салам келишиминен пайда алуунун эки жолу бар.

Биринчиден, финансылык мекемелер салам келишими боюнча товарды сатып алгандан кийин, аны параллелдүү салам келишими боюнча, башкача айтканда, окшош товарды ошол эле жеткирүү датасына сатып өткөрө алышат. Экинчи, параллелдүү бүтүмдөгү салам мөөнөтү кыскараак болгондуктан, анын баасы биринчи бүтүмдөгү баадан бир аз жогору болушу мүмкүн жана баалардын ортосундагы айырма банктын пайдасы болот. Салам келишиминин мөөнөтү канчалык кыска болсо, баасы ошончолук жогору, демек пайдасы да ошончолук көп болот. Ошентип, банктар кыска мөөнөттүү каржылоонун өз портфелдерин башкара алышат.

Экинчиден, кандайдыр бир себептерден улам параллелдүү салам келишимин түзүү мүмкүн болбосо, банк үчүнчү тараптан товарды сатып алуу боюнча убада ала алат. Бул

убада бир тараптуу тартипте түзүлүшү керек. Ал жөн гана убада болгондуктан, иш жүзүндөгү сатуу болуп эсептелбейт жана сатып алуучу акчаны алдын ала төлөөгө милдеттүү болбойт. Ошондуктан жогорураак бааны белгилөөгө болот жана товар банкка алынгандан кийин, ал убадада алдын ала макулдашылган баа боюнча үчүнчү тарапка сатылат.

Кээде үчүнчү вариант да сунушталат: товар жеткириле турган күнү аны кайрадан сатуучунун өзүнө жогорураак баада сатуу. Бирок бул сунуш шарияттын талаптарына жооп бербейт. Сатып алынган товарды сатып алуучу ал товарды кабыл алып, өзүнө өткөрүп алганга чейин кайрадан сатуучунун өзүнө сатууга шариятта эч качан уруксат берилген эмес. Эгер бул кайра сатуу жогорураак баада жүргүзүлсө, анда мындай бүтүм толугу менен тыюу салынган рибага теңелет. Ал тургай сатып алуучу товарды кабыл алып алгандан кийин кайра сатуу ишке ашырылса да, ал алгачкы сатуу келишиминин мөөнөтүнө карата ошол эле сатуучу менен алдын ала параллелдүү салам келишимин түзө албайт. Демек, бул сунуш жалпысынан кабыл алынгыс болуп саналат.

9.5. Параллелдүү салам келишиминин айрым эрежелери

Заманбап ислам банктары жана финансылык мекемелер параллелдүү салам инструментин колдонуп жаткандыктан, бул келишимдин жарактуу болушу үчүн айрым эрежелерди сактоо зарыл:

1. Параллелдүү салам келишиминде банк эки өзүнчө келишим түзөт. Алардын биринде банк сатып алуучу болсо, экинчисинде банк сатуучу болот. Бул келишимдердин ар бири бири-биринен көз карандысыз болушу керек. Алар бир келишимдеги укуктар жана милдеттер экинчи, параллелдүү келишимдеги укуктарга жана милдеттерге көз каранды болуп кала тургандай байланышта болбошу керек. Ар бир келишим өз алдынча күчкө ээ болуп, бир келишимдин аткарылышы башка келишимдин аткарылышына көз каранды болбоого тийиш.

Мисалы, эгер «А» «В»ден 1000 кап буудайды салам келишими боюнча 31-декабрда жеткирүү шарты менен сатып алса, «А» «С» менен 1000 кап буудайды 31-декабрда жеткирүү шарты менен параллелдүү салам келишимин түзө алат. Бирок параллелдүү салам келишиминде «С»ге буудай жеткирүү «В»ден товарды кабыл алууга шартталган болбошу керек. Ошондуктан, «В» 31-декабрда буудайды жеткирип бере албаса да, «А» «С»ге 1000 кап буудай жеткирип берүүгө милдеттүү. Ал «В»ге карата каалаган талаптарын коюуга укуктуу, бирок «С»ге буудай жеткирүү боюнча жоопкерчиликтен бошоно албайт.

Ошол сыяктуу эле, эгер «В» макулдашылган мүнөздөмөлөргө туура келбеген сапатсыз товарларды жеткирсе, «А» баары бир «С»ге макулдашылган техникалык же башка мүнөздөмөлөргө ылайык товарды берүүгө милдеттүү.

2. Параллелдүү салам келишими үчүнчү тарап менен гана түзүлүшү мүмкүн. Биринчи келишимдеги сатуучу параллелдүү салам келишиминде сатып алуучу боло албайт, анткени бул шариятта уруксат берилбеген кайра сатып алуу келишими болуп калат. Экинчи келишимдеги сатып алуучу өзүнчө юридикалык жак болуп, бирок толугу менен биринчи келишимдеги сатуучуга таандык болсо да, мындай келишим шариятка ылайык жарактуу болбойт, анткени иш жүзүндө бул кайра сатып алуу жөнүндө келишимге барабар.

Мисалы, «А» «В»ден, башкача айтканда, акционердик коомдон, салам келишими боюнча 1000 кап буудай сатып алды. «В»нин «С» аттуу туунду ишканасы бар жана ал өзүнчө юридикалык жак

болгону менен, толугу менен «В»ге таандык. «А» «С» менен параллелдүү салам келишимин түзө албайт.

Бирок «В» «С» компаниясына жарым-жартылай гана ээлик кылса, «В» менен «С»нин ортосунда жалпы акционерлер бар болсо да, «А» «С» компаниясы менен параллелдүү салам келишимин түзө алат.

9.6. Истисна`

«Истисна» — бул товар али материалдык жактан пайда боло электе түзүлүүчү сатып алуу-сатуу келишиминин экинчи түрү. Башкача айтканда, сатып алуучунун буйрутмасы боюнча белгилүү бир товарды даярдоону билдирет. Эгер завод-өндүрүүчү сатып алуучу үчүн белгилүү бир товарды өзүнүн материалдарынан жасап берүүгө милдеттенсе, анда истисна бүтүмү түзүлөт. Бирок истисна` келишиминин жаракту болушу үчүн товардын баасы тараптардын макулдугу менен белгилениши жана өндүрүлө турган товар боюнча зарыл болгон бардык мүнөздөмөлөр так көрсөтүлүшү керек.

Истисна` келишими өндүрүүчүгө товарды даярдоо боюнча моралдык милдеттенме жаратат, бирок иш башталганга чейин тараптардын каалаганы экинчи тарапка билдирүү берүү менен келишимди токтото алат. Ал эми өндүрүүчү ишти баштагандан кийин, келишимди бир тараптуу тартипте жокко чыгарууга болбойт.

9.7. Истисна` жана салам келишимдеринин айырмасы

Истисна келишиминин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, «истисна» жана «салам» келишимдеринин ортосунда төмөнкү айырмачылыктар бар:

(I) Истисна` келишиминин предмети дайыма өндүрүлүшү керек болгон товар болуп саналат, ал эми салам келишими өндүрүү зарылбы же жокпу, ага карабастан каалаган товарга түзүлүшү мүмкүн.

(II) Салам келишиминде товардын толук баасын алдын ала төлөө зарыл, ал эми истисна` келишиминде бул милдеттүү шарт эмес.

(III) Салам келишимин бир тараптуу тартипте жокко чыгарууга болбойт, ал эми истисна` келишиминде буйрутма берилген товарды өндүрүү башталганга чейин бүтүмдү жокко чыгарууга болот.

(IV) Жеткирүү мөөнөтү салам түрүндөгү сатып алуу-сатуу келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналат, ал эми истисна` келишиминде бул милдеттүү шарт эмес.

9.8. Истисна` жана иджара келишимдеринин айырмасы

Ошондой эле истисна келишими боюнча өндүрүүчү керектүү товарды өзүнүн материалдарын колдонуп жасап берүүгө милдеттенерин эске алуу керек. Демек, бул бүтүмдө өндүрүүчү буйрутма берилген товарды жасоо үчүн керектүү материалдарды өзү сатып алышы керек. Эгер материалдарды буйрутма берүүчү берсе, ал эми өндүрүүчү өзүнүн эмгегин жана жөндөмүн гана жумшаса, анда бул бүтүм истисна болуп эсептелбейт. Мындай учурда бул иджара бүтүмү болуп саналат, башкача айтканда, кимдир бирөөнүн

кызматын алдын ала макулдашылган акыга жалдоо жана ошол кызмат үчүн белгиленген сый акы төлөө.

Керектүү товарлар даяр болгондо, сатуучу аларды сатып алуучуга көрсөтүүгө тийиш. Бирок ушул этапта сатып алуучунун товардан баш тартууга укугу бар же жок экендиги боюнча мусулман укук таануучуларынын пикирлеринде айырма бар. Имам Абу Ханифа ряих) «нугуку үүрөк ала ныдла» учуула пытас رحمه الله-ур-ру'ях) колдонсо болот деп эсептейт, анткени истисна сатып алуу-сатуу келишими болуп саналат жана кимдир бирөө көрбөгөн нерсени сатып алса, товарды көргөндөн кийин сатууну жокко чыгарууга укуктуу. Ушул эле принцип истисна келишимине да колдонулат.

Бирок Имам Абу Юсуф رحمه الله эгер товар келишим түзүлгөн учурда тараптар макулдашкан мүнөздөмөлөргө толук ылайык келсе, сатып алуучу аны кабыл алууга милдеттүү жана «алдын ала көрүү укугун» пайдалана албайт деп эсептейт. Бул пикир Осмон империясынын укук таануучулары тарабынан артыкчылыктуу деп табылган жана ханафий мазхабынын эрежелери да ушул пикирге ылайык түзүлгөн. Анткени заманбап соода жана өнөр жай шарттарында өндүрүүчү керектүү товарды даярдоо үчүн бардык ресурстарын жумшап, товар талап кылынган мүнөздөмөлөргө толук жооп берип турганына карабастан, сатып алуучу эч кандай себеп түшүндүрбөстөн сатуудан баш тартса, бул өндүрүүчү үчүн зыяндуу болуп калат.

9.9. Жеткирүү убактысы

Жогоруда белгиленгендей, истисна` келишиминде жеткирүү мөөнөтүн белгилөө милдеттүү шарт эмес. Ошого карабастан, сатып алуучу жеткирүүнүн эң акыркы мөөнөтүн белгилөөгө укуктуу. Бул завод-өндүрүүчү товарды белгиленген мөөнөттөн кечиктирсе, сатып алуучу товарды кабыл алууга жана анын акысын төлөөгө милдеттүү эмес дегенди билдирет.

Товарды көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде жеткирүүнү камсыз кылуу үчүн айрым заманбап келишимдерде өндүрүүчү товарды белгиленген мөөнөттө жеткирүүнү кечиктирсе, күн сайын эсептелүүчү айып пул төлөөгө милдеттүү деген шарт каралат. Мындай айып пул жөнүндөгү шартты шариятка ылайык истисна` келишимине киргизүүгө болобу?

Классикалык укук таануучулар истисна` келишимин талкуулап жатканда бул маселеге түздөн-түз токтолбогондой көрүнгөнү менен, алар иджара келишиминде ушуга окшош шарттарга уруксат беришет. Алардын пикири боюнча, эгер кимдир бирөө кийим тигүү кызматын жалдаса, төлөм жеткирүү убактысына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, жалдоочу тигүүчүгө: «Эгер кийимди бир күндүн ичинде даярдап берсең, 10 000 теңге төлөйм, ал эми эки күндөн кийин даярдасаң, 8 000 теңге төлөйм», — деп айта алат.

Ушул сыяктуу эле, истисна` келишиминдеги баа жеткирүү убактысына жараша өзгөрүшү мүмкүн жана эгер тараптар кечиктирилген учурда товардын баасы ар бир күн үчүн белгилүү бир суммага азайтыла тургандыгына алдын ала макулдашса, бул уруксат кылынат.

9.10. Истисна` каржылоонун ыкмасы катары

Истисна келишими айрым операцияларды, өзгөчө кыймылсыз мүлктү каржылоо тармагын каржылоодо колдонулушу мүмкүн. Эгер кардардын өзүнүн жер тилкеси болсо жана ал турак жай куруу үчүн каржылоого муктаж болсо, банк ошол жер тилкесине үй куруу үчүн

истисна негизинде каражат бере алат. Эгер кардардын жер тилкеси жок болсо, бирок аны сатып алууну кааласа, банк ага белгилүү бир жер тилкесинде курулган үйдү сунуштай алат.

Истисна` келишиминде бааны алдын ала төлөө милдеттүү шарт болбогондой эле, товардын акысын жеткирүү учурунда төлөө да милдеттүү шарт эмес. Эсептешүү тараптардын макулдашуусуна ылайык каалаган убакта жүргүзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан төлөө мөөнөтү тараптардын каалоосу боюнча белгиленет. Төлөмдү бөлүп-бөлүп төлөөгө да болот.

Экинчи жагынан, үйдү куруу менен банктын өзү сөзсүз түрдө алектениши шарт эмес. Банк үчүнчү тарап менен параллелдүү истисна келишимин түзүшү же кардардан башка подрядчынын кызматтарына кайрылышы мүмкүн. Эки учурда тең банк өзүнүн чыгымдарын эсептеп, истисна келишими боюнча ылайыктуу бааны белгилей алат.

Кардар бөлүп төлөнүүчү төлөмдөрдү тараптар истисна` келишимин түзгөн күндөн тартып төлөй башташы мүмкүн жана курулуш жүрүп жаткан мезгилде да, турак жай кардарга өткөрүлүп берилгенден кийин да төлөөнү уланта алат. Бөлүп төлөнүүчү төлөмдөрдүн аткарылышын камсыз кылуу үчүн, кардар акыркы төлөмүн төлөп бүткөнгө чейин, кыймылсыз мүлккө же жер тилкесине болгон менчик укугу же кардардын башка мүлкү банкка камсыздоо катары берилсе болот.

Бул учурда банк үйдү келишимде көрсөтүлгөн толук жана деталдуу мүнөздөмөлөргө ылайык курууга жооп берет. Эгер кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип чыкса, банк турак жайды келишимдин шарттарына ылайык келтирүү үчүн зарыл болгон кошумча курулуш иштерин өз эсебинен жүргүзөт.

Истисна инструментин долбоорлорду каржылоо үчүн да ушул сыяктуу колдонууга болот. Эгер кардар өзүнүн заводунда кондиционер системасы орнотулган өндүрүштүк жай курууну кааласа жана бул жайды атайын жасап чыгуу керек болсо, банк жогоруда айтылган тартипке ылайык истисна келишими боюнча жайды даярдоого кирише алат. Ошол сыяктуу эле, истисна` келишими көпүрөлөрдү же жолдорду курууну каржылоодо да колдонулушу мүмкүн.

Заманбап ДТБ (долбоорлоо, башкаруу жана өткөрүп берүү) келишимдери да истисна келишиминин негизинде түзүлүшү мүмкүн. Эгер өкмөт автобан курууну пландаса, курууучу менен истисна келишими түзүлүшү мүмкүн. Мындай учурда истисна` келишими боюнча баа курууучуга белгилүү бир мөөнөт ичинде автобанды башкаруу жана андан акы алуу укугун берүү аркылуу төлөнүшү мүмкүн.

10.Исламдык инвестициялык фонд

10.1. Киришүү

«Исламдык инвестициялык фонд» деген термин бул бөлүмдө инвесторлор өздөрүнүн бош акча каражаттарын шарияттын талаптарына толук ылайык келген адал пайда алуу максатында инвестиция катары бир жалпы фондго бириктирген түзүмдү билдирет. Фонддун салымчылары салган каражаттарын тастыктаган жана фонд тарабынан иш жүзүндө алынган пайдадан өздөрүнүн үлүшүнө пропорционалдуу түрдө киреше алууга укук берген документти алышат. Бул документтерди «сертификаттар», «акциялар» же

«үлүштөр» деп атоого болот, бирок алардын шариятка ылайык болушу ар дайым төмөнкү эки негизги шарттын сакталышына байланыштуу.

Биринчиден, белгиленген туруктуу пайда эмес, фонд иш жүзүндө алган пайдага пропорционалдуу болгон киреше эсептелиши керек. Демек, негизги капиталга да, негизги капиталга байланышкан белгиленген пайда нормасына да кепилдик берилбеши керек. Салымчылар фондго инвестиция салууда алардын кирешеси фонд иш жүзүндө алган пайдага же тарткан чыгымга көз каранды экенин так түшүнүшү керек. Эгер фонд пайда алса, салымдын кирешелүүлүгү да ошого пропорционалдуу өсөт. Ал эми фонд чыгым тартса, салымчылар да ошол чыгымды бөлүшүүгө тийиш. Бирок зыян шалаакылыктан же туура эмес башкаруудан улам келип чыкса, анда аны фонддун каражаттарынан эмес, башкаруу жоопкерчилигин алган тарап ордун толтурууга милдеттүү.

Экинчиден, фондго бириктирилген каражаттар шарият боюнча уруксат берилген бизнеске инвестицияланышы керек. Бул инвестициялоонун жолдору гана эмес, ошол жолдор менен байланышкан келишимдердин шарттары да ислам принциптерине ылайык болушу керек дегенди билдирет.

Ушул негизги элементтерди эске алуу менен исламдык инвестициялык фонддор инвестициялоонун ар кандай моделдерин колдоно алышат. Алар төмөнкү бөлүмдөрдө кыскача каралат.

10.2. Акциялык фонд

Акциялык фонддо каражаттар акционердик коомдордун акцияларына инвестицияланат. Пайда негизинен акцияларды төмөн баада сатып алып, алардын баасы жогорулаганда сатуу аркылуу капиталдын өсүшүнөн алынган кирешенин негизинде аныкталат. Пайда ошондой эле тиешелүү компаниялар төлөгөн дивиденддер аркылуу да алынат.

Эгер компаниянын негизги ишмердүүлүгү шарият көз карашынан мыйзамдуу болбосо, исламдык фондго мындай компаниянын акцияларын сатып алууга, ээлик кылууга же сатууга уруксат берилбейт, анткени бул тыюу салынган бизнеске акционер катары түздөн-түз катышууну билдирет.

Ошол сыяктуу эле, заманбап шарият укук таануучуларынын дээрлик бардыгы компаниянын бардык операциялары толугу менен шариятка ылайык болсо, башкача айтканда, компания пайыз менен карыз албаса жана бош каражаттарын пайыздык депозитке жайгаштырбаса, анда мындай компаниянын акцияларын сатып алууга, аларга ээлик кылууга жана сатууга шарият жагынан тоскоолдук жок деген пикирде. Бирок мындай компаниялар азыркы фондулук рыноктордо өтө сейрек кездешет.

Азыркы учурда фондулук биржаларда катталган компаниялардын дээрлик бардыгы кандайдыр бир деңгээлде шарияттын талаптарын бузган ишмердүүлүккө катышат. Компаниянын негизги ишмердүүлүгү адал болгон күндө да, анын карыз алуусу көп учурда пайызга негизделет. Экинчи жагынан, алар бош акча каражаттарын пайыздык депозиттерге жайгаштырышат же белгиленген пайыздык киреше алып келген облигацияларды жана башка баалуу кагаздарды сатып алышат.

Мындай компаниялар ушул кылымда шарият укук таануучуларынын арасында талкуунун предмети болуп келген. Шарият аалымдарынын бир тобу мындай компаниялардын негизги ишмердүүлүгү адал деп эсептелген күндө да, мусулмандарга алардын акциялары менен иш жүргүзүүгө уруксат бербейт. Алардын негизги далили — компаниянын ар бир

акционери компаниянын «шариги», башкача айтканда, өнөктөшү болуп саналат жана ислам укугуна ылайык ар бир шарик биргелешкен ишкердик маселелеринде башка өнөктөштөрдүн өкүлү болуп эсептелет. Демек, компаниянын акцияларын жөн гана сатып алуу менен акционер компанияга анын жетекчилигинин каалоосу боюнча ар кандай формада иш алып барууга ыйгарым укук берген болуп калат. Эгер акционер компаниянын исламга туура келбеген бүтүмгө катышып жатканын билсе жана ошого карабастан ошол компаниянын акцияларын кармап турса, бул акционер жетекчиликке исламга туура келбеген бүтүмдү жүргүзүүгө уруксат бергенин билдирет. Мындай учурда акционер исламга туура келбеген бүтүмгө макулдугу үчүн гана жооптуу болбостон, бул бүтүмдү ага таандык деп эсептөө да туура болот, анткени компаниянын жетекчилиги анын унчукпаган уруксаты менен иш жүргүзүп жатат.

Мындан тышкары, компания пайыздык негизде каржыланганда, бизнеске алынган акча каражаттары шарият көз карашынан таза эмес болуп калат. Ошол сыяктуу эле, компания депозиттерден пайыз алса, бул киреше акционерлерге дивиденд түрүндө бөлүштүрүлгөн жалпы кирешенин курамына сөзсүз кирет.

Ошого карабастан, биздин доорубуздагы көптөгөн аалымдар бул пикирди колдобойт. Алардын айтымында, акционердик коом жөнөкөй шериктештиктен принципиалдуу түрдө айырмаланат. Шериктештикте бардык чечимдер бардык өнөктөштөрдүн макулдугу менен кабыл алынат жана алардын ар бири компаниянын саясатына ылайык вето коюу укугуна ээ. Ошондуктан шериктештиктин бардык аракеттери укуктук жактан ар бир өнөктөшкө тиешелүү деп эсептелет. Ал эми акционердик коомдо маанилүү чечимдер добуштардын көпчүлүгү менен кабыл алынат. Акционерлердин саны көп болгондуктан, компания ар бир акционерге вето коюу укугун бере албайт. Жеке акционердин пикири көпчүлүктүн чечими менен жокко чыгарылышы мүмкүн. Демек, компания тарабынан кабыл алынган ар бир чечимди ар бир акционерге тиешелүү деп эсептөөгө болбойт. Эгер акционер жылдык жалпы жыйында белгилүү бир бүтүмгө каршы болсо, бирок анын каршы пикири көпчүлүк добуш менен четке кагылса, анын ошол бүтүмгө макулдугун бергенин айтуу адилеттүү болбойт, айрыкча ал ошол бүтүмдөн түшкөн кирешеден өз үлүшүн пайдаланбоону көздөсө.

Ошондуктан, эгер компания адал бизнес менен алектенсе, бирок бош акча каражаттарын пайыздык депозитке жайгаштырып, андан анча чоң эмес пайыздык киреше алса, бул компаниянын бүтүндөй ишмердүүлүгүн мыйзамсыз кылбайт. Эгер адам мындай компаниянын акцияларын атайын ошол операцияларга каршы экенин жана дивиденддеги ага тиешелүү ошол бөлүктү өзүнүн жеке муктаждыктарына колдонбой турганын так түшүнүү менен сатып алса, анда анын пайызга негизделген бүтүмгө макул болгонун кантип айтууга болот? Ошондой эле мындай бүтүмдү ошол акционерге кантип тиешелүү деп эсептөөгө болот?

Мындай компаниялардын ишмердүүлүгүнүн дагы бир жагы — уюмдар кээде финансылык мекемелерден акча карыз алышат. Бул карыздар негизинен пайызга негизделет. Бул жерде да ошол эле принцип колдонулат. Эгер акционер мындай карыздарга жеке өзү каршы болсо, бирок анын пикири көпчүлүк тарабынан четке кагылса, анда мындай карыз алуу операцияларын ага тиешелүү деп эсептөөгө болбойт.

Мындан тышкары, ислам укугунун принциптерине ылайык пайыз менен карыз алуу олуттуу күнөө болуп саналат жана мындай ишке атайылап барган карыз алуучу бул үчүн жооп берет. Бирок бул күнөөлүү иш карыз алуучунун бүтүндөй бизнесин шарият көз карашынан арам же жол берилгис кылып салбайт. Карызга алынган сумма карыз алуучуга таандык каражат катары эсептелгенден кийин, ошол акчага сатып алынган бардык нерсе

да шарият боюнча мыйзамсыз болуп калбайт. Демек, күнөөлүү ишти — пайыз менен карыз алууну — атайылап жасаган адам жоопкерчилик тартат, бирок бул факт компаниянын бүтүндөй бизнесин шарият боюнча мыйзамсыз кылбайт.

10.3. Акцияларга инвестиция салуудагы шарттар

Жогорудагы талкууну эске алганда, компаниялардын акциялары төмөнкү шарттар сакталганда шариятка ылайык кабыл алынуучу болушу мүмкүн:

1. Компаниянын негизги ишмердүүлүгү шарият принциптерин бузбашы керек. Ошондуктан пайыз менен финансылык кызмат көрсөтүүчү компаниялардын, кадимки банктардын, салттуу камсыздандыруу компанияларынын же шарият боюнча уруксат берилбеген бизнеске катышкан компаниялардын акцияларын сатып алууга болбойт. Мисалы, спирт ичимдиктерин өндүрүү же сатуу, чочконун этин сатуу же өндүрүү, исламдын талаптарына ылайык союлбаган малдын этин сатуу, кумар оюндары, түнкү клубдар, порнография жана башка ушул сыяктуу иштер менен алектенген компаниялардын акцияларын сатып алууга жол берилбейт.
2. Эгер компаниянын негизги ишмердүүлүгү адал болсо, мисалы, автомобиль өнөр жайы же текстиль өнөр жайы болсо, бирок компания өзүнүн бош акча каражаттарын пайыздык депозитке жайгаштырса же пайыз менен карыз алса, акционер мындай операцияларга каршы экенин билдириши керек. Муну эң жакшысы компаниянын жылдык жалпы жыйынында мындай ишмердүүлүккө каршы добуш берүү аркылуу жасоо зарыл.
3. Эгер пайыздык депозиттерден алынган кандайдыр бир киреше компаниянын кирешесинин курамына кирсе, акционерге дивиденд катары пропорционалдуу түрдө төлөнгөн ошол кирешенин үлүшү кайрымдуулук иштерине жумшалышы керек. Мисалы, эгер компаниянын жалпы кирешесинин 5%ы пайыздык депозиттерден алынган болсо, анда акционер алган дивиденддин 5%ын кайрымдуулукка жумшоо керек.
4. Компаниянын акциялары компанияда кандайдыр бир ликвиддүү эмес активдер бар болгон учурда гана жүгүртүлүүчү инструмент болуп эсептелет. Эгер компаниянын бардык активдери ликвиддүү формада, башкача айтканда, акча түрүндө болсо, анда аларды номиналдык наркынан башка баада сатып алууга же сатууга болбойт, анткени мындай учурда акция жөн гана акчаны билдирет, ал эми акча акчага тең өлчөмдө гана алмаштырылышы мүмкүн.

Компаниянын ликвиддүү эмес активдеринин так үлүшү кандай болушу керек? Азыркы аалымдардын бул маселе боюнча ар кандай пикирлери бар. Айрым аалымдар ликвиддүү эмес активдердин үлүшү кеминде 51% болушу керек деп эсептешет. Алардын айтымында, эгер мындай активдер 50%дан аз болсо, активдердин басымдуу бөлүгү ликвиддүү болуп калат жана ошондуктан бардык активдер ликвиддүү деп эсептелет. Бул төмөнкү укуктук принципке негизделет:

الحكم لـلأكثر

«Көпчүлүк нерсеге бүтүндөй нерсе катары кароо укуктуу» (болжолдуу котормосу).

Айрым аалымдар компаниянын ликвиддүү эмес активдери 33% деңгээлинде болсо да, анын акцияларын жүгүртүлүүчү инструмент катары кароого болот деген пикирди билдиришкен.

Үчүнчү пикир Имам Абу Ханифа رحمه اللهнын окуусуна негизделет. Ханафий мазхабынын укуктук принцибине ылайык, активдер ликвиддүү жана ликвиддүү эмес активдердин аралашмасынан турган учурда, алардын ликвиддүү бөлүгүнүн үлүшүнө карабастан, алар жүгүртүлүүчү инструмент боло алат. Бирок бул принцип эки шарттын сакталышын талап кылат.

Биринчиден, аралашманын ликвиддүү эмес бөлүгү өтө аз болбошу керек. Башкача айтканда, ликвиддүү эмес бөлүк олуттуу үлүштү түзүүгө тийиш.

Экинчиден, аралаш активдердин жалпы наркы анын курамындагы ликвиддүү активдердин наркынан жогору болушу керек. Мисалы, 100 АКШ долларлык бир акция 75 доллар акчаны жана бир аз негизги каражаттарды билдирсе, акциянын баасы 75 доллардан жогору болушу керек. Эгер акциянын баасы 105 доллар болсо, анда бул 75 доллар акциядагы 75 доллар акчага, ал эми калган 30 доллар негизги каражаттарга алмаштырылып жатат дегенди билдирет. Тескерисинче, акциянын баасы 70 доллар болуп калса, мындай бүтүмгө уруксат берилбейт, анткени бул учурда акцияны түзгөн 75 доллар акча 75 долларга тең өлчөмдө алмашылган жок. Мындай алмашуу «риба» түшүнүгүнө кирет жана ага жол берилбейт. Ошол сыяктуу эле, жогорудагы мисалда акциянын баасы 75 доллар болуп белгиленсе да, буга жол берилбейт, анткени 75 долларды акциядагы 75 доллар акчага алмаштырдык деп эсептесек, акциянын курамындагы негизги каражаттар үчүн эч кандай сумма калган жок. Демек, ошол 75 доллардын кандайдыр бир бөлүгү акциядагы негизги каражаттарга алмаштырылып жатат деп эсептелүүгө тийиш. Мындай учурда калган сумма жетишсиз болуп калат. Ушул себептен бүтүм жарактуу болбойт. Бирок практикалык жактан бул негизинен теориялык гана мүмкүнчүлүк, анткени акциянын наркы ликвиддүү активдердин наркынан төмөн түшүп кетиши мүмкүн болгон абалды элестетүү кыйын.

Ушул шарттарды эске алуу менен акцияларды сатып алууга жана сатууга шарият боюнча уруксат берилет. Исламдык акциялык фонд өз ишмердүүлүгүн ушул негизде жүргүзө алат. Фонддун салымчылары шарият боюнча бири-бирине өнөктөш болуп эсептелет. Салынган бардык каражаттар бир жалпы фондду түзөт жана ар кандай компаниялардын акцияларына инвестицияланат. Пайда тиешелүү компаниялар төлөгөн дивиденддер же акциялардын наркынын өсүшү аркылуу аныкталат.

Биринчи учурда, башкача айтканда, пайда компаниялар төлөгөн дивиденддерден турганда, тыюу салынган операциялардан, мисалы пайыздык депозиттерден келип чыккан дивиденддердин белгилүү бир бөлүгү кайрымдуулук иштерине жумшалышы керек. Азыркы исламдык фонддор бул процессти «тазалоо» деп аташат.

Шарият аалымдары акциялардын наркынын өсүшү аркылуу пайда алынган учурда, башкача айтканда, акциялар төмөн баада сатып алынып, жогору баада сатылганда да «тазалоо» талап кылынабы же жокпу деген маселеде ар кандай пикирде.

Айрым аалымдар капиталдын өсүшү болгон учурда да «тазалоо» зарыл деп эсептешет, анткени акциялардын рыноктук баасында компаниянын активдерине кошулган пайыздык кирешенин белгилүү бир элементи чагылдырылышы мүмкүн. Башка пикир боюнча, акциялар капиталдын өсүшү аркылуу сатылган учурда «тазалоо» талап кылынбайт, анткени компания алган пайыздык кирешенин нарктан бөлүнүп алынуучу так суммасын аныктоо мүмкүн эмес.

Эгер адал акцияларга коюлган жогорудагы бардык талаптар сакталса, анда компаниянын активдеринин басымдуу бөлүгү адал болот, ал эми активдердин анча чоң эмес бөлүгү

пайыздык кирешелерден пайда болушу мүмкүн. Бул кичинекей бөлүк так аныкталбастан гана калбастан, компаниянын активдеринин негизги бөлүгүнө салыштырмалуу анча маанилүү эмес болуп саналат. Ошондуктан акциянын баасы негизинен активдердин негизги бөлүгүнө, башкача айтканда, адал активдерге жараша түзүлөт, ал эми кичинекей бөлүккө эмес. Демек, акциянын толук наркын негизинен адал активдердин наркы катары кароого болот.

Экинчи пикирдин өзүнүн негиздери бар болгону менен, биринчи пикир этияттуураак жана шектүүлүктөн алысыраак. Айрыкча бул пикир ачык типтеги акционердик фонддор үчүн адилеттүүрөөк. Себеби, активдерди адал деп тааныу үчүн «тазалоо» жүргүзүлбөсө жана ошол учурда фонд дивиденд ала элек болсо, фонддогу үлүшүн кайра сатып жаткан кардардан «тазалоо» суммасы кармалбайт, ошол эле учурда фондго таандык акциялардын кайра бааланышынан улам үлүштүн баасы өсүшү мүмкүн. Тескерисинче, кардар өзүнүн үлүшүн фонд кандайдыр бир дивиденд алып, «тазалоо» суммасын эсептеп, ошол сумма фонддун бир үлүшүнө туура келген таза активдердин наркынан чыгарылгандан кийин сатса, биринчи кардарга салыштырмалуу төмөн баа алат.

Ал эми «тазалоо» дивиденддерге да, капиталдын өсүшүнө да колдонулуп, тиешелүү суммалар эсептен чыгарылса, фонддун бардык үлүш ээлери бирдей шартта каралат. Ошентип, бүтүм шектүүлүктөн гана арылбастан, фонддун бардык үлүш ээлери үчүн дагы адилеттүү болот.

«Тазалоо» фонддун портфелиндеги компаниялар тарабынан алынган жана портфелге кирген пайыздык кирешенин орточо үлүшүнүн негизинде жүргүзүлүшү мүмкүн.

Фонддун жетекчилиги өз ишин эки альтернативдүү жол менен жүргүзө алат. Фонддун башкаруучулары салымчылар үчүн мудараба катары иш алып барышы мүмкүн. Бул учурда фонд жыл ичинде тапкан пайдасынын белгилүү бир пайызы башкаруу акысы катары аныкталышы мүмкүн. Башкача айтканда, башкаруу органы фонд кандайдыр бир пайда тапкан учурда гана өзүнө белгиленген үлүштү алат. Эгер фонд пайда таппаса, башкарууга эч кандай акы берилбейт. Башкаруу үчүн белгиленген сый акынын үлүшү фонддун пайдасы көбөйгөн сайын пропорционалдуу түрдө көбөйөт.

Фонддун башкаруучулары үчүн экинчи вариант — салымчылардын агенти катары иш алып баруу. Бул учурда башкаруучуларга кызмат көрсөтүү үчүн алдын ала макулдашылган акы төлөнүшү мүмкүн. Акы бир жолку белгиленген сумма түрүндө, ай сайын же жыл сайын төлөнүүчү сумма түрүндө белгилениши мүмкүн. Азыркы аалымдардын пикирине ылайык, акы фонддун таза активдеринин наркына карата пайыз түрүндө да белгилениши мүмкүн. Мисалы, башкаруучуларга фонддун таза активдеринин наркынын 2% же 3%ы ар бир финансылык жылдын аягында бир жолу төлөнөт деп чечилиши мүмкүн.

Ошого карабастан, шарият боюнча фонд ишин баштаганга чейин жогоруда айтылган жолдордун бирин так тандап алуу зарыл. Мунун практикалык жолу — фонддун проспектинде башкаруучуларга акы кандай негизде төлөнөрүн көрсөтүү. Жалпысынан фондго кошулган адам фонддун проспектинде көрсөтүлгөн шарттарга макул болгон деп эсептелет. Ошентип, башкаруучуларга акы төлөө тартиби бардык салымчылар тарабынан макулдашылган болуп эсептелет.

10.4. Иджаранын негизиндеги фонд

Исламдык фонддун дагы бир түрү — иджаранын негизиндеги фонд. Иджара — лизингди билдирет жана анын кеңири эрежелери бул китептин сегизинчи бөлүмүндө каралган. Мындай фонддо салым катары чогултулган каражаттар кыймылсыз мүлк, транспорт каражаттары же башка жабдуулар сыяктуу активдерди сатып алууга жана аларды акыркы керектөөчүлөргө ижарага берүүгө жумшалат. Бул активдерге болгон менчик укугу Фонддо калат, ал эми керектөөчүлөрдөн ижара акысы алынат. Ижара акысы фонддун кирешесин түзөт жана ал салымчылардын ортосунда пропорционалдуу түрдө бөлүштүрүлөт.

Ар бир салымчыга активдеги анын пропорционалдуу менчик үлүшүн ырастаган жана кирешеден ошол үлүшкө ылайык пайда алууга укук берген сертификат берилет. Мындай сертификаттарды салттуу ислам укугунда жалпы кабыл алынган «сукук» термини менен атаган артыкчылыктуу. Сукук фонддун реалдуу активдериндеги алардын ээлеринин пропорционалдуу менчик үлүшүн билдиргендиктен, ликвиддүү активдердин же карыздык милдеттенмелердин жөн гана суммасын билдирбейт. Ошондуктан алар жүгүртүлүүчү каражат болуп саналат жана экинчи рынокто сатып алынышы же сатылышы мүмкүн.

Сукук сертификаттарын сатып алган адам сатуучунун тиешелүү активдердеги пропорционалдуу менчик үлүшүн ээлөө жагынан анын ордун басат жана баштапкы салымчынын бардык укуктары менен милдеттери сатып алуучуга өтөт. Сукук сертификаттарынын баасы рыноктук баалардын негизинде аныкталат жана адатта алардын кирешелүүлүгүнө жараша болот.

Бирок лизинг боюнча келишимдер шарият принциптерине ылайык болушу керек экенин эске алуу зарыл. Бул принциптер кадимки финансылык лизингде колдонулган келишимдерден олуттуу айырмаланат. Бул айырмачылыктар китептин сегизинчи бөлүмүндө кеңири каралган. Ошентсе да, айрым негизги принциптерди төмөндө кыскача келтирүүгө болот:

1. Ижарага берилген мүлк пайдаланууга жарактуу болушу керек жана ижара акысы пайдалануу укугу ижара алуучуга өткөрүлүп берилген учурдан тартып гана алынууга тийиш.
2. Ижарага берилген мүлк негизги өзгөчөлүгү боюнча адал максаттарда пайдаланууга жарактуу болушу керек.
3. Ижарага берүүчү активге менчик кылуудан келип чыккан бардык милдеттенмелерди өзү көтөрүүгө тийиш.
4. Ижара акысы келишимдин башында тараптарга белгилүү жана так аныкталган болушу керек.

Фонддун бул түрүндө башкаруучулар салымчылардын агенти катары иш алып барышы керек. Башкаруучуларга төлөнүүчү акы белгиленген сумма түрүндө же алынган ижара төлөмдөрүнө пропорционалдуу түрдө болушу мүмкүн.

Мусулман укук таануучуларынын көпчүлүгү мындай фондду мудараба негизинде түзүүгө болбойт деп эсептешет, анткени алардын пикири боюнча, мудараба товарларды сатуу менен чектелет жана кызмат көрсөтүү же лизинг тармактарына жайылтылбайт. Бирок Имам Ханбалинин رحمہ اللہ мазхабы боюнча мудараба кызмат көрсөтүү жана лизинг тармактарында да колдонулушу мүмкүн. Азыркы аалымдардын бир тобу ушул пикирди артыкчылыктуу деп эсептешет.

10.5. Товардык фонд

Исламдык фонддун дагы бир мүмкүн болгон түрү — товарларды каржылоого негизделген фонд. Мындай фонддо тартылган акча каражаттары ар кандай товарларды сатып алып, аларды кайра сатуу максатында пайдаланылат. Сатуудан алынган киреше фонддун пайдасы болуп саналат жана ал салымчылардын ортосунда пропорционалдуу түрдө бөлүштүрүлөт.

Фонд шариятка ылайык болушу үчүн сатып алуу-сатуу операцияларын жөнгө салган бардык эрежелер толугу менен сакталууга тийиш. Мисалы:

1. Товар сатылган учурда сатуучунун менчигинде болушу керек, анткени адам өзү ээлик кылбаган товарды сатуусу шарият боюнча уруксат берилбейт.
2. Форварддык сатууларга уруксат берилбейт, салам жана истисна` учурларынан тышкары. Толук маалымат бул китептин мурунку бөлүмүндө берилген.
3. Товарлар адал талаптарына жооп бериши керек. Ошондуктан шарапты, чочконун этин же башка тыюу салынган материалдарды бүтүмдүн предмети катары кароого болбойт.
4. Сатуучу өзү саткысы келген товарды физикалык же конструктивдүү түрдө өзүнө кабыл алып, ээлик кылышы керек. Конструктивдүү ээлик деген товарга байланышкан тобокелдик сатып алуучуга өткөн кандайдыр бир аракетти билдирет.
5. Товардын баасы эки тарапка тең белгилүү жана туруктуу болушу керек. Эгер баа аныкталбаса же белгисиз окуяга жараша өзгөрсө, сатып алуу-сатуу келишими жараксыз болот.

Жогоруда айтылгандардын негизинде, бул китептин экинчи бөлүмүндө кеңири түшүндүрүлгөндөй, азыркы чийки зат рынокторунда кеңири тараган операциялар, айрыкча фьючерстик товардык рыноктор, бул талаптарга жооп бербестигин оңой түшүнүүгө болот. Ошондуктан исламдык товардык фонд мындай операцияларга катыша албайт.

Бирок товар боюнча чыныгы бүтүмдөр жүргүзүлүп, жогоруда айтылган талаптарды кошо алганда, шарияттын бардык талаптары сакталса, анда мындай товарларды каржылоого болот. Мындай фонддун үлүштөрүн экинчи рынокто да сатууга болот.

10.6. Мурабаха негизиндеги фонд

«Мурабаха» — товар негизги наркка үстөк кошуу принциби боюнча сатылган сатуунун өзгөчө түрү. Мындай сатуу азыркы ислам банктары жана финансылык мекемелер тарабынан каржылоонун ыкмасы катары колдонулат. Банк кардар үчүн товарларды сатып алат, андан кийин ал товарларды алдын ала макулдашылган баада, башкача айтканда, пайда нормасы кошулган баада, төлөмдү кийинкиге жылдыруу шарты менен кардарга сатат.

Эгер фонд ушул түрдөгү сатып алуу-сатууну жүргүзүү үчүн түзүлсө, ал жабык типте болушу керек жана анын үлүштөрү экинчи рынокто жүгүртүлүүчү инструмент боло албайт. Себеби мурабаха бүтүмүндө заманбап финансылык мекемелер товарларды баштапкы жеткирүүчүдөн сатып алгандан кийин дароо кардарларга сатышат, ал эми товардын баасы кийинки мөөнөттө төлөнөт. Ошентип, кардар фонд алдында карыздык милдеттенмеге ээ болот.

Мурабаха портфели эч кандай материалдык актив менен камсыздалбайт. Фонддун активдери акчалай каражаттардан же дебитордук карыздардан гана турат. Демек, фонддун үлүштөрү же акчаны, же карыздык милдеттенмелерди билдирет жана жогоруда

айтылгандай, мындай каражаттар жүгүртүлүүчү инструмент болуп эсептелбейт. Эгер алар акчага алмаштырылса, бул номиналдык наркы боюнча гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

10.7. Баи'-аль-дайн

Бул жерде шарият баи'-аль-дайн операциясын жүргүзүүгө уруксат береби деген суроо жаралат. «Даин» деген сөз «карыз» дегенди билдирет, ал эми «баи`» — сатуу. Демек, баи'-аль-дайн карызды сатуу дегенди билдирет.

Эгер адамдын башка бирөөдөн ала турган дебитордук карызы болсо жана ал карызды, мисалы вексель менен болгон карыз сыяктуу, арзандатылган баада сатууну кааласа, шариятта бул баи'-аль-дайн деп аталат.

Салттуу мусулман укук таануучулары, башкача айтканда, фукаха, баи'-аль-дайнды арзандатуу менен сатууга шарият боюнча уруксат берилбейт деген пикирде бир пикирге келишкен. Азыркы мусулман аалымдарынын басымдуу көпчүлүгү да ушул пикирди карманат.

Бирок Малайзиядагы айрым аалымдар мындай сатууга уруксат беришет. Алар, адатта, шафиит укуктук нормаларына таянышат, ал нормаларда карыздык милдеттенмелерди сатууга уруксат берилет дешет. Бирок алар шафиит укук таануучулары мындай бүтүмдөргө карыз номиналдык наркы боюнча сатылган учурда гана уруксат бергендигин эске алышпайт.

Чындыгында, баи'-аль-дайнга тыюу салуу «рибага», башкача айтканда, пайызга тыюу салуунун логикалык натыйжасы болуп саналат. «Дебитордук карыз» — акчанын туюнтмасы болуп саналат жана акча бир эле түрдөгү акчага алмаштырылган ар бир бүтүмдө алмашуу номиналдык нарк боюнча жүргүзүлүшү керек. Бир тараптагы сумманын кандай гана көбөйүшү же азайышы болбосун, бул рибага барабар жана шариятта ага эч качан жол берилбейт.

Айрым аалымдар баи'-аль-дайнга уруксат товар сатуу аркылуу пайда болгон карыздарга да тиешелүү деп эсептешет. Алардын айтымында, мындай учурда карыз сатылган товарды билдирет жана карызды сатуу товарды сатуу катары каралышы мүмкүн.

Бирок бул жүйө туура эмес. Анткени товар сатылган замат ага болгон менчик укугу сатып алуучуга өтөт жана товар мындан ары сатуучуга таандык болбой калат. Сатуучунун карамагында болгону ошол товардан түшкөн акча гана калат. Демек, ал карызды сатса, бул акчаны сатуудан башка нерсе эмес жана мындай бүтүмдү товар сатуу боюнча бүтүм деп атоого болбойт.

Мына ошондуктан бул пикир азыркы аалымдардын басымдуу көпчүлүгү тарабынан кабыл алынган эмес. Жидда шаарындагы Ислам Фикх Академиясы, бардык мусулман өлкөлөрү, анын ичинде Малайзия да өкүлчүлүк кылган ири аалымдар бирикмеси, баи'-аль-дайнга тыюу салууну бир добуштан колдогон жана бул боюнча эч кандай пикир келишпестик болгон эмес.

10.8. Аралаш фонд

Исламдык фонддун дагы бир түрү — салынган каражаттар ар кандай инвестиция багыттарына, мисалы, баалуу кагаздарга, лизингге, товарларга жана башка активдерге жумшалган фонд. Муну аралаш исламдык фонд деп атоого болот.

Бул учурда фонддун материалдык активдери 51%дан жогору, ал эми ликвиддүү активдери жана карыздык милдеттенмелери 50%дан аз болсо, фонддун үлүштөрүн жүгүртүлүүчү инструмент катары колдонууга болот. Бирок ликвиддүү активдердин жана карыздык милдеттенмелердин үлүшү 50%дан ашып кетсе, азыркы аалымдардын көпчүлүгүнүн пикири боюнча, мындай фонддун үлүштөрүн сатууга болбойт. Бул учурда фонд жабык типте болушу керек

11. Чектелген жоопкерчилик түшүнүгү

11.1. Киришүү

«Чектелген жоопкерчиликтүү шериктештик» түшүнүгү бүгүнкү күндө заманбап дүйнөдөгү, анын ичинде мусулман өлкөлөрүндөгү өнөр жай жана соода тармагындагы көптөгөн ишканалардын ажырагыс бөлүгүнө айланды. Бул бөлүмдүн максаты — ушул түшүнүктү түшүндүрүү жана аны шарият көз карашынан баалоо, ошондой эле бул принцип таза ислам экономикасында кабыл алынуучу принцип болуп саналабы же жокпу аныктоо. Заманбап экономикалык жана юридикалык терминологияда «чектелген жоопкерчиликтүү шериктештик» деген бизнеске катышкан өнөктөш же акционер компанияга же чектелген жоопкерчиликтүү шериктештикке салган каражатынын өлчөмүнөн ашпаган суммадагы чыгым үчүн гана жооп бере турган абалды билдирет. Эгер бизнес чыгым тартса, акционердин эң көп жоготуусу анын баштапкы салымынын толук өлчөмү болушу мүмкүн. Бирок бул жоготуулар анын жеке мүлкүнө жайылтылбайт. Эгер компаниянын активдери бардык милдеттенмелерди жабууга жетишсиз болсо, кредиторлор компаниянын калган карызын өндүрүү үчүн акционерлердин жеке мүлкүнө талап коё алышпайт.

«Чектелген жоопкерчиликтүү шериктештик» түшүнүгү айрым өлкөлөрдө шериктештиктерге карата да колдонулганы менен, бул термин көбүнчө компанияларга жана башкаруу органдарына карата колдонулат. Балким, бул түшүнүк алгач башкаруу органдарынын жана акционердик коомдордун пайда болушу менен келип чыккан деп айтуу туурараак болот. Бул принципти киргизүүнүн негизги максаты — ири масштабдагы биргелешкен ишканаларга мүмкүн болушунча көп инвесторлорду тартуу жана эгер алар өз аманаттарын мындай биргелешкен ишканага инвестиция кылышса, алардын жеке мүлкү эч кандай тобокелдикке кабылбай турганына кепилдик берүү болгон. Заманбап соода практикасында бул концепция кеңири чөйрөдөгү инвесторлордон ири көлөмдөгү капиталды мобилизациялоого өз мүмкүнчүлүгүн далилдеди.

Албетте, «чектелген жоопкерчилик» түшүнүгү компаниянын акционерлери үчүн пайдалуу. Бирок ошол эле учурда кредиторлорго карата адилетсиздик орун алышы мүмкүн. Эгер чектелген жоопкерчиликтүү шериктештиктин милдеттенмелери анын активдеринен ашып кетсе, ишкана төлөөгө жөндөмсүз болуп калат жана банкроттук процесси болгон учурда кредиторлор олуттуу суммаларды жоготушу мүмкүн. Анткени алар компаниянын жоюлган активдеринин наркын гана өндүрүп ала алышат жана калган карыз боюнча уюштуруучулардан кандайдыр бир төлөм талап кыла алышпайт. Мындай абалга себепкер болушу мүмкүн болгон шериктештиктин жетекчилиги да кредиторлордун алдындагы карыздарды төлөө үчүн жоопкерчилик тартпайт. Дал ушул «чектелген жоопкерчилик» түшүнүгүнүн ушул жагы шарият көз карашынан каралып, изилденүүгө тийиш.

«Чектелген жоопкерчиликтүү шериктештик» түшүнүгү заманбап коммерциялык практикада жаңы түшүнүк болгону менен, ислам фикхинин баштапкы булактарында бул түшүнүк так айтылган эмес. Бирок бул маселе боюнча шарияттын көз карашын Куранда, Пайгамбар ﷺдын сүннөтүндө жана ислам укук илиминде баяндалган принциптерден издесе болот. Бул милдет тиешелүү ыйгарым укуктуу адамдар тарабынан жүргүзүлө турган ижтихадды талап кылат. Ижтихадды шарият аалымдары жамааттык деңгээлде жүргүзүшү кааланат, бирок ага чейин бул маселени өз алдынча изилдөө зарыл, анткени мындай аракеттер кийин жамааттык чечим кабыл алууга негиз болуп берет.

Автор өзүн шарият илиминин жөнөкөй аалымы катары көрүп, бул маселени узак убакыт бою карап чыккан. Бул жерде берилген пикир бул маселе боюнча акыркы өкүм же абсолюттук пикир катары кабыл алынбашы керек. Бул маселе боюнча баштапкы ой жүгүртүүнүн натыйжасы гана болуп саналат жана бул макаланын максаты — мындан аркы изилдөөлөр үчүн негиз түзүү.

«Чектелген жоопкерчилик» маселеси заманбап башкаруу органдарынын укуктук субъективдүүлүк түшүнүгү менен тыгыз байланыштуу деп айтууга болот. Бул түшүнүккө ылайык, акционердик коом физикалык жактардан, башкача айтканда акционерлерден өзүнчө өз алдынча субъект статусуна ээ. Мындай өз алдынча субъект жасалма түзүлгөн субъект катары юридикалык жакты билдирет жана ошондуктан сотто доогер да, жоопкер да боло алат, өзүнүн атынан келишимдерди түзө алат, өзүнүн атынан мүлккө ээ боло алат жана юридикалык жак катары түзүлгөн бардык бүтүмдөрүндө физикалык жакка окшош укуктук статуска ээ болот.

Негизги маселе — «юридикалык жак» түшүнүгү шарият боюнча кабыл алынуучу түшүнүкпү же жокпу деген суроо. «Юридикалык жак» түшүнүгү кабыл алынып, анын жасалма мүнөзүнө карабастан, юридикалык жак өзүнүн атынан жасалган бүтүмдөрдүн укуктук натыйжалары жагынан физикалык жак сыяктуу каралышы мүмкүн экендиги таанылгандан кийин, логикалык жактан андан келип чыккан «чектелген жоопкерчиликтүү шериктештик» түшүнүгүн да кабыл алууга туура келет.

Мунун себеби түшүнүктүү. Эгер адам каза болсо же төлөөгө жөндөмсүз болуп калса, анын кредиторлору карызды калган мүлкүнөн башка эч нерседен өндүрүп ала алышпайт. Эгер анын милдеттенмелери активдеринен ашып кетсе, кредиторлор сөзсүз зыян тартат, анткени карызкор каза болгондон кийин алар үчүн белгилүү бир башка укуктук коргоо каражаты калбайт.

Эми компания юридикалык жак катары физикалык жакка окшош укуктарга жана милдеттерге ээ деп таанысак, ушул эле принцип төлөөгө жөндөмсүз болгон ишканага да колдонулат. Төлөөгө жөндөмсүз деп аныкталган компания сөзсүз түрдө жоюлат. Ишкананын жоюлушу адамдын өлүмүнө окшош, анткени компания жоюлгандан кийин мындан ары жашабайт. Эгер кандайдыр бир адамдын кредиторлору ошол адам каза болгон учурда зыян тартышы мүмкүн болсо, анда юридикалык жактын кредиторлору да ишкананын укуктук ишмердүүлүгү жоюлуунун натыйжасында токтогондо зыян тартышы мүмкүн.

Демек, негизги маселе — «юридикалык жак» түшүнүгү шарият боюнча кабыл алынабы деген суроо. Азыркы экономикалык жана укуктук системаларда каралган юридикалык жак идеясы ислам укугунда түздөн-түз каралбаса да, белгилүү бир прецеденттер бар жана алардан логикалык жыйынтыктар аркылуу юридикалык жак түшүнүгүнүн негизин табууга болот.

11.2. Вакф

Биринчи мисал — вакф. Вакф — бул кимдир бирөө өзүнүн мүлкүнүн бир бөлүгүн диний же кайрымдуулук максаттарына арнаган юридикалык жана диний мекеме. Вакф катары жарыяланган мүлк эми аны берген адамдын менчиги болуп эсептелбейт. Вакфтын пайда алуучулары арналган мүлктөн киреше ала алышат, бирок алар ошол мүлктүн ээлери болуп саналбайт. Бул мүлккө ээлик кылуу укугу Улуу Аллахка гана таандык.

Мусулман укук таануучулары вакфты өзүнчө юридикалык жак катары карашкан жана ага физикалык жакка окшош айрым өзгөчөлүктөрдү ыйгарышкан. Бул вакф боюнча факихтердин чыгарган эки өкүмүнөн ачык көрүнөт.

Биринчиден, эгер вакфтын кирешесинен кандайдыр бир мүлк сатып алынса, сатып алынган мүлк автоматтык түрдө вакфтын курамына кирип кетпейт. Тескерисинче, укук таануучулар мындай мүлк вакфка таандык мүлк катары караларын айтышат. Бул вакф, физикалык жак сыяктуу эле, мүлккө ээ боло аларын ачык көрсөтөт.

Экинчиден, укук таануучулар мечитке кайрымдуулук катары бөлүнүп берилген каражат вакфтын бир бөлүгү болуп калбай турганын, тескерисинче, мечиттин менчигине өтөрүн ачык белгилешкен.

Бул жерде да мечит акчанын ээси катары каралат. Бул принципти Маликит укуктук мектебинин айрым факихтери да так белгилешкен. Алар мечит кандайдыр бир нерсеге менчик ээси боло алат деп айтышкан. Алардын пикири боюнча, мечиттин мындай жөндөмү конструктивдүү мүнөзгө ээ, ал эми адамдын мүлккө ээ болуу жөндөмү физикалык мүнөздө.

Дагы бир белгилүү маликит укук таануучусу, атап айтканда Ахмад аль-Дардир رحمه الله, мечиттин пайдасына жасалган кандайдыр бир мүлктү мураска калтыруу жөнүндө керээзге юридикалык күч берген жана мечит мүлккө ээ боло алат деген жүйө келтирген. Ал бул принципти мечит менен гана чектебестен, эгер алар вакф болсо, кербен сарайга жана көпүрөгө да жайылткан.

Бул мисалдардан көрүнүп тургандай, мусулман укук таануучулары вакф мүлккө ээ боло аларын тааныган. Албетте, вакф адам эмес, бирок менчик маселелеринде адамдарга колдонулган эрежелер ага да колдонулат. Мындан логикалык жактан вакф сатып жана сата алат, карызкор жана кредитор боло алат, сотто доогер жана жоопкер катары чыга алат деген жыйынтык келип чыгат. Демек, ага «юридикалык жакка» тиешелүү бардык өзгөчөлүктөрдү таандык кылууга болот.

11.3. Байтул-маль

«Юридикалык жактын» дагы бир мисалы — байтул-маль (ислам мамлекетинин казынасы), ал фикх боюнча классикалык эмгектерде кездешет. Байтул-маль коомдук мүлк болуп эсептелгендиктен, ислам мамлекетинин бардык жарандары анын каражаттарына белгилүү бир бенефициардык укукка ээ, бирок алардын эч кимиси анын ээси боло албайт. Ошого карабастан, байтул-малдын айрым укуктары жана милдеттери бар. Белгилүү ханафий укук таануучусу Имам ас-Сарахси رحمه الله өзүнүн «Аль-Мабсут» эмгегинде мындай деп айтат: «Байтул-малдын айрым укуктары жана милдеттери бар».

Ошол эле автор башка жерде мындай деп түшүндүрөт: «Эгер ислам мамлекетинин башчысына аскерлердин айлыгын төлөө үчүн каражат керек болуп, бирок байтул-малдын хараж бөлүмүнөн (адатта айлык ошол жерден берилет) акча табылбаса, анда ал айлыкты садака (зекет) фондунан бере алат. Бирок ушундай жол менен алынган сумма хараж бөлүмүнүн садака фонду алдындагы карызы болуп эсептелет».

Мындан байтул-малдын өзү гана эмес, анын курамындагы ар кандай бөлүмдөр да бири-биринен карыз алып жана бири-бирине карыз бере алары көрүнүп турат. Бул карыздар боюнча жоопкерчилик мамлекет башчысына эмес, байтул-малдын тиешелүү бөлүмүнө жүктөлөт. Бул ар бир байтул-мал бөлүмү өзүнчө жооптуу субъект экенин билдирет жана ошол сапатта ал акча бере да, карыз ала да алат, карыз алуучу же кредитор катары каралышы мүмкүн. Демек, ал юридикалык жак сыяктуу эле сотто доогер жана жоопкер болуп чыга алат. Бул ислам фукахалары юридикалык жак түшүнүгүн байтул-малдан да кабыл алышканын билдирет

11.4. Акционердик коом

«Юридикалык жакка» абдан жакын болгон дагы бир мисал Имам аш-Шафии رحمه الله нын фикхинде кездешет. Имам аш-Шафии رحمه الله нын мазхабынын принцибине ылайык, эгер эки же андан көп адам өнөктөштүк негизинде бизнес жүргүзүп, алардын активдери бири-бири менен аралашып кетсе, зекет ар бир адамдан өзүнчө эсептелгени менен, акционердик коомдун атынан бирдиктүү түрдө төлөнөт. Мында алардын биринин үлүшү нисаб өлчөмүнө жетпесе да, эгер бардык активдердин жалпы наркы белгиленген нисаб чегинен ашса, зекет бүткүл акционердик коомдун атынан төлөнүүгө тийиш. Демек, үлүшү белгиленген нисабдан аз болгон адамдар да жалпы активдердин көлөмүндөгү өз үлүшүнө жараша зекет төлөнүүчү суммага өз салымын кошушу керек. Ал эми зекет ар бир адамга өзүнчө эсептелгенде, аларга зекет төлөө милдеттүү болмок эмес.

Ушул эле принцип «хултах-аль-шуюу» принциби деп аталат жана ал мал-мүлккө, өзгөчө үй жаныбарларына салынуучу зекетти эсептөөдө дагы кеңири колдонулат. Демек, адам кээде жеке өзү төлөөгө тийиш болгон зекеттен көбүрөөк, ал эми кээде азыраак зекет төлөп калат.

Ошондуктан Пайгамбар ﷺ мындай деген:

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة

«Зекетти көбүрөөк төлөп калуудан коркуп, ар башка адамдарга таандык мүлктү бириктирбегиле жана биргелешкен менчиктеги мүлктү бөлүп-жарбагыла».

«Хултах-аль-шуюу» принциби айрым деталдардагы айырмачылыктар менен Ханбалий жана Маликит мазхабдарында да белгилүү деңгээлде кабыл алынган жана бул принцип юридикалык жак түшүнүгүнүн негиздерине жакын. Бул принципке ылайык, зекет үчүн жоопкерчиликти жеке адам эмес, «акционердик капитал» тартат. Бул «акционердик капитал» өзүнчө субъект катары каралганын жана зекет боюнча милдет ошол субъектке жүктөлгөнүн билдирет. Бул түшүнүк «юридикалык жак» түшүнүгүнө абдан жакын, бирок аны менен толугу менен бирдей эмес.

11.5. Карыз милдеттенмелери бар мурас

Төртүнчү мисал — мүлк ээси каза болгондон кийин калган жана анын милдеттенмелери калган мүлктүн наркынан ашып кеткен мүлк. Ыңгайлуу болушу үчүн бул абалды «карыз милдеттенмелери бар мурас» деп атай алабыз.

Укук таануучулардын айтымында, бул мүлк эми маркумга таандык эмес, анткени ал тирүү эмес, ошондой эле мураскорлорго да таандык эмес, анткени маркумдун карыздары мураскорлордун укуктарына салыштырмалуу бул мүлккө карата артыкчылыктуу укукка ээ. Мүлк кредиторлорго да таандык эмес, анткени карыздар бул мүлктүн эсебинен али төлөнө элек. Алардын бул мүлккө карата укугу бар, бирок мурас чындап бөлүштүрүлмөйүнчө, ал мүлк алардын менчиги болуп эсептелбейт. Эч кимдин менчигинде болбогон бул мүлк өз алдынча юридикалык ишмердүүлүккө ээ жана мындай мурасты юридикалык жак деп атоого болот. Маркумдун мураскорлору же керээзди аткарууга дайындалган адам бул мүлк үчүн башкаруучу катары жооп берет, бирок анын ээси болуп саналбайт. Эгер карыздарды төлөө процессинде кандайдыр бир чыгымдар талап кылынса, алар ошол мүлктүн өзүнүн эсебинен жабылат.

Ушул көз караштан алганда, «карыз милдеттенмелери бар мурас» сатууга жана сатып алууга, карыз алуучу жана кредитор болууга мүмкүндүк берген укуктарга жана милдеттерге ээ жана «юридикалык жакка» окшош бардык өзгөчөлүктөргө ээ. Мындай түрдөгү «юридикалык жактын» жоопкерчилиги, албетте, анын колунда болгон активдер менен чектелет. Эгер карызды төлөө учурунда активдер жетишсиз болуп калса, кредиторлор үчүн калган сумманы өндүрүп алуунун башка каражаты жок.

Мусулман укук таануучулары укуктук субъекттин юридикалык жакка окшоштугун тастыктаган бир нече учур бар. Бул мисалдар «юридикалык жак» түшүнүгү ислам укугуна таптакыр жат эмес экенин көрсөтөт. Эгер акционердик коомдун укуктук макамы ушул прецеденттердин негизинде кабыл алынса, анда буга карата олуттуу каршылык жаралбашы керек.

Жогоруда белгиленгендей, компаниянын чектелген жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе «юридикалык жак» түшүнүгү менен тыгыз байланышта. Эгер «юридикалык жактын» укуктары жана милдеттери физикалык жактын укуктары менен милдеттерине окшош болсо, анда ар бир адам өзү ээлик кылган активдердин чегинде гана жоопкерчилик тартат жана ал каза болгон учурда башка адам анын милдеттенмелеринин жүгүн көтөрбөйт. Ушул окшоштукка таянып, акционердик коомдун чектелген жоопкерчилигин да негиздөөгө болот.

Кул ээсинин чектелген жоопкерчилиги

Бул жерде акционердик коомдун чектелген жоопкерчилигине абдан жакын дагы бир мисалды келтиргим келет. Бул мисал кулчулук кеңири жайылган, кулдар кожоюндарынын менчиги болуп, эркин түрдө сатылып турган биздин тарыхыбыздын мурунку мезгилине тиешелүү. Кулчулук институту биздин кылым үчүн алыс жана жабык тарыхый көрүнүш болгону менен, кулдарды соодалоого байланыштуу ар кандай маселелерди караган учурда факихтерибиз түзгөн укуктук принциптер дагы деле ислам укугунун студенттери үчүн пайдалуу. Биз азыркы көйгөйлөрүбүзгө чечим издөөдө бул принциптерди пайдалана алабыз жана ушул жагынан бул мисал өзгөчө актуалдуу болуп саналат.

Ал кезде кулдардын эки түрү болгон. Биринчи түрүнө кожоюну кандайдыр бир коммерциялык бүтүмдөргө катышууга тыюу салган кулдар кирген. Мындай кул «кинн» деп аталган. Бирок кулдардын дагы бир түрү болгон, аларга кожоюну соода менен алектенүүгө уруксат берген. Бул кулдун аталышы түпнуска тексте көрсөтүлбөй калган.

Мындай кулдарга соода жүргүзүү үчүн баштапкы капиталды кожоюну берген, бирок кул бардык коммерциялык операцияларды өз алдынча жүргүзгөн. Капиталдык салымдар толугу менен кожоюнга таандык болгон. Бүтүмдөрдөн түшкөн киреше жана кул тапкан нерселердин баары кожоюнга анын өзгөчө менчиги катары өтүп турган.

Эгер соода учурунда кул карыз алып калса, карыз кулдун карамагындагы акча каражаттарынын жана материалдык активдеринин эсебинен төлөнүүгө тийиш болгон. Бирок эгер акча каражаттары жана материалдык активдер карызды төлөөгө жетишсиз болсо, кредиторлор каражаттарын кайтарып алуу максатында кулду сатууга укуктуу болушкан. Бирок кул сатылгандан кийин да кредиторлордун талаптары толук канааттандырылбаса жана кул карыз абалында каза болуп калса, кредиторлор кулдун кожоюнунан карыздын жетпей калган бөлүгүн төлөөнү талап кыла алышкан эмес.

Кулдун кожоюну иш жүзүндө бүткүл бизнестин ээси болгон, ал эми кул бизнести жүргүзүүнүн ортомчу каражаты гана болгон. Кулдун бизнестен эч нерсеси болгон эмес. Ошого карабастан, кожоюндун жоопкерчилиги салынган капитал, анын ичинде кулдун өзүнүн наркы менен чектелген. Кул каза болгондон кийин кредиторлор кожоюндун жеке активдерине талап коё алышкан эмес.

Бул ислам укугунда кездешкен жана компания акционерлеринин чектелген жоопкерчилигине абдан жакын болгон эң ылайыктуу мисал болуп саналат жана аны ошол эле окшоштук боюнча колдонууга болот.

Ушул беш прецеденттин негизинде юридикалык жак түшүнүгү жана чектелген жоопкерчилик исламдын тыюуларына каршы келбейт деп айтууга болот. Бирок ошол эле учурда «чектелген жоопкерчилик» түшүнүгү адамдарды алдоо жана кирешелүү соодадан келип чыккан табигый милдеттенмеден качуу максатында колдонулбашы керек экенин баса белгилөө зарыл. Ошондуктан бул түшүнүк бардык кызыкдар адамдар үчүн акцияларды чыгарган жана акционерлеринин саны ушунчалык көп болгондуктан, алардын ар бири күнүмдүк ишмердүүлүк жана активдерден ашкан карыздар үчүн жеке жооп бере албаган ачык компаниялар менен гана чектелиши мүмкүн.

Жеке компанияларга же шериктештиктерге келсек, чектелген жоопкерчилик түшүнүгү бул укуктук субъекттерге колдонулбашы керек, анткени мындай түзүмдө ар бир тең уюштуруучу жана өнөктөш толук жоопкерчилик тартууга тийиш. Бул жерде бизнес ишмердүүлүгүнө катышпаган жеке компаниянын өнөктөштөрүнө же акционерлерине өзгөчө учур жасоого болот жана алардын жоопкерчилиги өнөктөштөрдүн ортосундагы макулдашууга ылайык чектелиши мүмкүн. Эгер мындай өнөктөштөрдүн жоопкерчилиги ушул макулдашууга ылайык чектелсе, ислам укугунун көз карашынан алганда, бул алардын ишкананын активдеринин наркынан ашкан карыздарды алууга макул эмес экендигин билдирет. Мындай учурда ишкананын карыздары белгиленген чектен ашып кетсе, жалгыз жооптуу адам — бул чектен ашкан карыздарды алган бизнести башкаруучу өнөктөш болот.

Жогорудагы талкуудан чыккан жыйынтык — чектелген жоопкерчилик түшүнүгү шарият көз карашынан ачык акционердик коомдорго жана акцияларын бардык кызыкдар инвесторлор үчүн чыгарган юридикалык жактарга карата негизделиши мүмкүн. Бул түшүнүк ошондой эле бизнести башкарууга активдүү катышпаган жеке компаниялардын өнөктөштөрүнө жана акционерлерине да колдонулушу мүмкүн. Бирок шериктештиктеги активдүү тең уюштуруучулардын жана жеке компаниянын активдүү акционерлеринин жоопкерчилиги ар дайым толук болушу керек.

Акырында, башында айтылган нерсени дагы бир жолу эске салууга тийишпиз. Чектелген жоопкерчилик маселеси — шарияттын негизинде акыркы чечимге келүү үчүн жамааттык аракетти талап кылган заманбап маселе. Жогорудагы талкуу бул маселе боюнча акыркы жооп эмес. Бул болгону баштапкы ой жүгүртүүнүн натыйжасы жана ал ар дайым мындан аркы изилдөөнүн жана иликтөөнүн предмети бойдон калат.

Ислам банктарынын натыйжалуулугу — реалисттик баалоо

Ислам банкинги бүгүнкү күндө талашсыз чындыкка айланып баратат. Ислам банктарынын жана финансылык мекемелердин саны тынымсыз өсүүдө. Ири капиталга ээ жаңы ислам банктары түзүлүүдө. Кадимки банктар исламдык терезелерди же исламдык туунду уюмдарды ачып жатышат. Ал тургай мусулман эмес финансылык мекемелер да бул тармакка кирип, мүмкүн болушунча көп мусулман кардарларды тартуу үчүн бири-бири менен атаандашууга аракет кылып жатышат. Кийинки он жылдыкта ислам банкингинин көлөмү бир нече эсеге өсөт жана ислам банктары дүйнөдөгү финансылык операциялардын олуттуу бөлүгүн түзөт деп күтүлүүдө. Бирок исламдык финансылык мекемелер өз бизнесин кеңейтүүдөн мурда акыркы эки он жылдыкта жетишкен натыйжалуулугун баалоого тийиш, анткени ар бир жаңы система өткөндөн сабак алып, өз ишмердүүлүгүн кайра карап чыгып, кемчиликтерин реалдуу талдоого тийиш. Эгер биз өз артыкчылыктарыбызды жана кемчиликтерибизди талдабасак, толук ийгиликке карай алдыга жыла алабыз деп үмүттөнүүгө болбойт. Дал ушул көз караштан улам ислам банктарынын жана финансылык мекемелердин операцияларын шарияттын негизинде талдап, эмнеге жетишкенибизди жана эмнени өткөрүп жибергенибизди белгилөөгө умтулушубуз керек.

Бир жолу Малайзияда өткөн пресс-конференцияда авторго ислам банктарынын ислам экономикасын өнүктүрүүгө кошкон салымы жөнүндө суроо берилген. Менин бул суроого берген жообум ачык карама-каршы көрүнгөн: мен алар чоң салым кошушканын да, эч нерсе кошушпаганын да айттым. Бул бөлүмдө ошол суроого жоопту иштеп чыгууга аракет жасалат.

Алар чоң салым кошушкан деп айтылганда, ислам банктары шарияттy сактоо аркылуу исламдык финансылык мекемелерди түзүп, заманбап банк системасында чоң бурулуш жасаганы жана бул алардын эң маанилүү жетишкендиктеринин бири экени айтылган. Мусулман үммөтүнүн эңсеген кыялы — пайызсыз экономика. Бирок ислам банкинги концепциясы мурда илимий макалаларда талкууланган теория гана болуп, анын практикалык мисалы жок болчу. Ислам банктары жана финансылык мекемелер бул теорияны практика жүзүнө өткөрүп, финансылык мекеме пайызсыз иштей албайт деп эсептелген шартта теориялык концепциянын жандуу жана практикалык үлгүсүн көрсөтүштү. Ислам банктары бардык операциялары шариятка ылайык болорун жана алардын бардык ишмердүүлүгү пайызга байланышкан бүтүмдөрдөн таза болорун чечкиндүү түрдө жарыялашы чындап эле кайраттуу кадам болгон.

Ислам банктарынын дагы бир маанилүү салымы — алардын шариятка ылайык ишмердүүлүктү көзөмөлдөгөн кеңештердин көзөмөлүндө туруп, шарият аалымдарына заманбап бизнеске байланыштуу маселелердин кеңири чөйрөсүн сунуш кылышы. Бул аалымдарга заманбап бизнес жана соода практикаларын түшүнүүгө гана эмес, аларды шарияттын негизинде баалап, ислам принциптерине ылайык келген башка альтернативдүү схемаларды иштеп чыгууга да мүмкүнчүлүк берди.

Ислам ар кандай шартта жана каалаган убакта пайда болгон ар бир көйгөйдүн чечимине ээ деп айтканда, Куран менен Пайгамбар ﷺдын сүннөтү же ислам аалымдарынын өкүмдөрү

социалдык-экономикалык жашоого байланышкан ар бир маселе боюнча алдын ала даярдалган жана майда-чүйдөсүнө чейин иштелип чыккан жооптору берет деп айтып жаткан жокпуз. Мааниси — Куран жана Пайгамбар ﷺдын сүннөтү жалпы принциптерди камтыйт, ал эми аалымдар ошол принциптердин негизинде тыянак чыгарып, жаңы пайда болгон кырдаалга карата конкреттүү жооп беришет. Ошондуктан жаңы маселе боюнча белгилүү бир чечимге келүүдө шарият аалымдары абдан маанилүү роль ойношу керек.

Алар ар бир жаңы маселени Ыйык Куранда жана сүннөттө баяндалган принциптердин негизинде, ошондой эле мурунку укук таануучулар ислам укугу боюнча китептерде белгилеп кеткен стандарттардын негизинде талдап чыгышы керек. Маселе боюнча чечимге келүү процесси истинбат же ижтихад деп аталат. Дал ушул истинбат ислам укугун жаңы билимдер жана акылмандык менен байыткан.

Шарият жашоонун бардык тармактарына таасир эткен коомдо истинбаттын үзгүлтүксүз жүрүшү ислам укугунун мурасына жаңы идеяларды, түшүнүктөрдү жана эрежелерди киргизип, дээрлик ар бир кырдаалга конкреттүү жооп табууга мүмкүндүк берет. Бирок акыркы бир нече кылымда мусулмандардын саясий жактан алсыроосу бул процессти токтотту. Ислам өлкөлөрүнүн көпчүлүгү басып алынып, мусулман эмес башкаруучулар күч колдонуу жолу менен светтик башкаруу системасын орнотушкан. Социалдык-экономикалык жашоо шарияттан бөлүнүп, ислам окуусу ибадатка, диний билим берүүгө, ал эми айрым өлкөлөрдө ажырашуу жана мурасты бөлүштүрүү маселелерине гана чектелип калган. Саясий жана экономикалык ишмердүүлүккө келгенде шарият бул тармактардан толугу менен четтетилген.

Ар бир укуктук системанын өнүгүшү практикалык колдонууга көз каранды болгондуктан, бизнес жана соода жаатындагы ислам укугунун өнүгүшү дээрлик токтоп калган. Рыноктогу дээрлик бардык операциялар светтик түшүнүктөргө негизделип, шарияттын негизинде изилдениши үчүн аалымдарга сейрек жеткирилген. Азыркы учурда да айрым динчил мусулмандар практикалык маселелерин шарият аалымдарына алып барышат жана аалымдар алар боюнча фатва түрүндө чечим чыгарышат. Мындай фатвалардын чоң жыйнактары дагы деле бар. Бирок бул фатвалар негизинен тиешелүү адамдардын жеке маселелерине байланыштуу болуп, алардын жеке муктаждыктарын чечүүгө багытталган.

Ислам банктарынын эң чоң салымы — алардын ири бизнестин чөйрөсүнө киргени жана ислам укуктук системасынын өнүгүү процесси кайра жанданганы. Ислам банктарынын көпчүлүгү шариятка ылайык иштөөнү көзөмөлдөгөн кеңештердин жетекчилиги астында иштейт. Алар күнүмдүк көйгөйлөрүн шарият аалымдарына алып келип турушат. Аалымдар бул маселелерди ислам нормалары менен принциптеринин негизинде карап чыгып, конкреттүү чечимдерди чыгарышат. Бул процесс шарият аалымдарына рыноктогу жаңы кырдаалдар менен кеңири таанышууга гана мүмкүнчүлүк бербестен, истинбат аркылуу ислам укугунун өнүгүшүнө салым кошууга да шарт түзөт. Ошентип, эгер практика шарият принциптерине туура келбесе, шарият аалымдары менен ислам банкынын жетекчилигинин биргелешкен аракеттеринин негизинде ылайыктуу альтернативдүү чечим табылат. Шариятка ылайык иштөөнү көзөмөлдөгөн кеңештердин чечимдери ондогон томдорго жетти — бул салымды баалоо мүмкүн эмес.

Ислам банктарынын дагы бир маанилүү салымы — алар эл аралык рынокто өздөрүн көрсөтө алышты жана кадимки банкингден айырмаланган ислам банкинги акырындык менен дүйнө жүзүндө таанылып жатат. Мен «алар чоң салым кошту» деп айтканда, дал ушул нерсени айтып жаткан элем.

Экинчи жагынан, бүгүнкү ислам банктарынын ишмердүүлүгүндө олуттуу талдоону талап кылган бир катар кемчиликтер бар.

Баарынан мурда, ислам банкинги шарияттын нормаларынан жана принциптеринен келип чыккан экономикалык философияга негизделет. Пайызсыз банкингдин контекстинде бул философия эксплуатациянын бардык түрлөрүнөн эркин адилеттүү бөлүштүрүү системасын түзүүгө багытталган. Мен бир катар макалаларымда түшүндүргөндөй, пайызга негизделген инструменттер бай адамдардын пайдасына жана жөнөкөй адамдардын кызыкчылыгына каршы багытталган туруктуу тенденцияны жаратат. Бай өнөр жайчылар ири өлчөмдөгү карыздарды алып, банктын салымчыларынын акчасын ири жана кирешелүү долбоорлорго пайдаланышат. Пайда алгандан кийин салымчыларга товарлардын бааларынын чыныгы инфляциясын араң жаба турган өтө аз пайыз төлөнөт. Ошентип, макро деңгээлде салымчыларга дээрлик эч нерсе төлөнбөйт. Пайыздык каржылоо байлыкты бөлүштүрүүдө теңсиздикти жана дисбалансты жаратат.

Исламдык каржылоо бул принциптерге карама-каршы келет. Шариятка ылайык каржылоонун идеалдуу инструменти — мушарака, анда пайда менен чыгымды эки тарап тең пропорционалдуу бөлүшөт. Мушарака салымчыларга бизнестен иш жүзүндө алынган пайдага катышууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет жана кадимки шарттарда бул пайда пайыздык ченден кыйла жогору болушу мүмкүн. Тиешелүү товарлар толугу менен сатылып бүтмөйүнчө пайда так аныкталбай тургандыктан, салымчыларга бөлүнүүчү пайданы товардын өздүк наркына кошууга болбойт. Ошондуктан пайыздык каржылоодон айырмаланып, салымчыларга төлөнгөн сумма инфляция тарабынан, башкача айтканда, баалардын өсүшү аркылуу «жутулуп» кетпейт.

Эгер ислам банктары мушараканы колдонууну кеңейтпесе, бул философияны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ырас, мушараканы каржылоо ыкмасы катары колдонууда практикалык көйгөйлөр бар, айрыкча ислам банктары обочолонгон шартта жана негизинен өкмөттөрдүн колдоосусуз иштеп жаткан азыркы учурда. Ислам банктары мушаракага негизделген каржылоону акырындык менен өнүктүрүүгө өтүп, мушарака негизиндеги каржылоонун көлөмүн көбөйтүшү керек. Тилекке каршы, ислам банктары ислам банкингинин ушул негизги өзгөчөлүгүнө жетиштүү көңүл бурбай жатышат жана бул инструментти акырындык менен же тандалма негизде жайылтуу боюнча көрүнүктүү аракеттер байкалбайт. Бул абал бир катар терс натыйжаларга алып келди:

Биринчиден, негизги философия толугу менен четке кагылууда.

Экинчиден, мушарака инструментин колдонбой коюу ислам банктарын мурабаха жана иджара инструменттерин кадимки критерийлердин, мисалы LIBOR жана башка көрсөткүчтөрдүн негизинде колдонууга мажбур кылат. Мунун акыркы натыйжасы пайызга негизделген бүтүмдөрдөн айырмаланбай калат. Мен кадимки банктык операциялар менен мурабаха жана иджаранын ортосунда эч кандай айырма таппаган жана мурабаха менен иджараны ошол эле операцияларды башка ат менен жүргүзүү деп айыптаган адамдардын пикирин бөлүшпөйм. Анткени мушарака жана иджара ыкмалары зарыл болгон шарттар менен жүргүзүлсө, алар пайызга негизделген бүтүмдөрдөн олуттуу айырмаланат. Ошого карабастан, бул эки операция башында шарияттагы каржылоонун ыкмасы болбогонун тануу болбойт. Шарият аалымдары аларды белгилүү шарттарда, мушарака келишимин жүргүзүү мүмкүн болбогон чөйрөлөрдө гана каржылоо максатында колдонууга уруксат беришкен. Бул уруксат бүтүмдөрдүн бардык түрлөрүнө туруктуу колдонулуучу эреже катары каралбашы керек жана ислам банктарынын бардык ишмердүүлүгү ушул операциялардын айланасында гана болбошу керек.

Үчүнчүдөн, адамдар ислам банктарынын операциялардан алган кирешелери кадимки банктардын операцияларына шектүү түрдө окшош экенин байкаганда, ислам банктарынын иштешине карата күмөн саноо пайда болот.

Төртүнчүдөн, ислам банктарынын бардык операциялары жогоруда аталган ыкмаларга негизделсе, ислам банкингинин өзгөчөлүгүн көпчүлүккө, өзгөчө мусулман эмес калкка далилдөө өтө кыйын болуп калат. Алар исламдык банкинг банктык продуктулардын атын гана өзгөртүү эмес деп эсептеши мүмкүн.

Айрым ислам банктарында мурабаха жана иджара шарият талап кылган тартипке ылайык жүргүзүлбөйт. Мурабаханын негизги концепциясы — банк алгач товарды сатып алып, андан кийин аны кардарга төлөмдү кийинкиге жылдыруу шарты менен, үстөк кошулган баада сатууга тийиш. Шарият көз карашынан алганда, банк аталган товарга менчик укугун же жок дегенде конструктивдүү ээликти сатууга чейин алышы керек. Банк товар менчигинде жана ээлигинде турган мезгилде ошол товарга байланыштуу тобокелдиктерди өзүнө алышы керек. Бирок көптөгөн ислам банктары жана финансылык мекемелер бул бүтүмгө байланыштуу бир катар каталарды кетирери байкалууда.

Айрым финансылык мекемелер мурабаха бардык практикалык максаттар үчүн пайыздын ордуна колдонулуучу инструмент деп эсептешет. Ошондуктан мурабаха келишими кардарга жалпы чыгымдар, мисалы, эмгек акыларды төлөө же мурда сатып алынган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептерди төлөө сыяктуу муктаждыктарга каражат керек болгон учурда да колдонулат. Албетте, мындай учурда мурабаха колдонулбайт, анткени банк тарабынан эч кандай товар сатып алынбайт.

Айрым учурларда кардар кандайдыр бир ислам банкы менен келишим түзүлгөнгө чейин товарды өзү сатып алып коёт, андан кийин мурабаха кайра сатып алуу негизинде жүргүзүлөт. Бул бүтүм да ислам принциптерине каршы келет, анткени кайра сатып алуу жөнүндө макулдашуу шарият тарабынан бир добуштан тыюу салынган.

Кээ бир учурларда кардар товарды сатып алуу максатында банктын агенти болуп, товарды сатып алгандан кийин дароо аны өзүнө өзү сатып жиберет. Бул да мурабаханын уруксаттуулугунун негизги шарттарына туура келбейт. Эгер кардар товарды сатып алуу боюнча банктын агенти болсо, ал товарды банктын атынан сатып алгандан кийин, банкка анын атынан сатып алганын билдириши керек. Андан кийин товар банк тарабынан кардарга сунуш жана кабыл алуу аркылуу сатылышы керек. Муну факс аркылуу да жүргүзүүгө болот.

Жогоруда түшүндүрүлгөндөй, мурабаха өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар сатып алуу-сатуу келишими болуп саналат жана шарият талап кылган принцип боюнча баа сатуу учурунда аныкталышы керек. Эки тарап макулдашкандан кийин бул бааны бир тараптуу тартипте көбөйтүүгө же азайтууга болбойт. Бирок айрым финансылык мекемелер төлөм кечиккен учурда мурабаха келишиминдеги товардын баасын көбөйтүшөт. Мындай аракет шарият боюнча жол берилбейт.

Айрым финансылык мекемелер кардар өз милдеттенмелерин аткарбаган учурда мурабаха келишимдерине карата кайра каржылоону колдонушат. Албетте, бул практика шарият менен негизделбейт, анткени товар кардарга сатылгандан кийин ошол эле товар ошол эле кардар менен дагы бир жолу сатуу бүтүмүнүн предмети боло албайт.

Иджара операцияларында да шарияттын айрым талаптары көп учурда эске алынбайт. Иджаранын жарактуу болушунун зарыл шарттарынын бири — ижарага берүүчү ижара

предметине менчик укугуна байланыштуу тобокелдиктерди өзүнө алышы, ал эми ижара предметин пайдалануу укугу ижара алуучуга берилүүгө тийиш жана ижара алуучу ошол пайдалануу укугу үчүн ижара акысын төлөйт. Бирок бир катар иджара келишимдеринде бул эреже сакталбай жатканы байкалат. Атүгүл форс-мажордук жагдайлардан улам актив толугу менен жок болуп кетсе да, ижара алуучу ижара акысын төлөөнү улантууга милдеттүү болуп калат. Бул ижарага берүүчү менчик ээси катары жоопкерчиликти өзүнө албаганын жана ижара алуучуга пайдалануу укугун чындыгында бербегенин билдирет. Иджаранын мындай түрү шарияттын негизги принциптерине каршы келет.

Ислам банкинги кадимки банк системасынан айырмаланган принциптерге негизделет. Ошондуктан анын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы сөзсүз түрдө «кирешелүүлүк» түшүнүгүнө дал келбеши толук логикалуу. Ислам банкы айрым учурларда көбүрөөк, башка учурларда азыраак киреше табышы мүмкүн. Эгер биздин максат ар дайым кадимки банктар менен кирешелүүлүк боюнча тең болуу болсо, анда таза ислам принциптерине негизделген өзүбүздүн продуктуларыбызды өнүктүрө алышыбыз күмөн. Банк инвесторлору, жетекчилиги жана кардарлары бул чындыкты түшүнүп, мындай айырмачылыкты кабыл алууга даяр болмоюнча, ислам банктары жасалма ыкмаларды колдоно беришет жана чыныгы ислам системасы толук калыптанбайт.

Ислам принциптерине ылайык, ишкердик операцияларды коомдун моралдык максаттарынан бөлүп кароого болбойт. Ошондуктан ислам банктары каржылоонун жаңы саясатын кабыл алып, чакан бизнести өнүктүрүүгө жана колдоого, алардын экономикалык абалын жакшыртууга жардам бере турган жаңы инвестиция каналдарын изилдеши керек. Өтө аз ислам банктары жана финансылык мекемелер бул жагына көңүл бурду. Пайданы гана көбөйтүүгө умтулган салттуу финансылык мекемелерден айырмаланып, ислам банктары коомдун керектөөлөрүн камсыздоого өзүнүн негизги максаттарынын бири катары салым кошууга тийиш жана жөнөкөй адамдардын жашоо деңгээлин жогорулатууга жардам бере турган продуктуларга артыкчылык бериши керек. Банктар кыймылсыз мүлктү, транспорт каражаттарын каржылоо жана чакан ишкерлерди кайра каржылоо үчүн жаңы схемаларды иштеп чыгышы керек. Бул тармактар дагы деле ислам банктарынын көңүл буруусун күтүп турат.

Ислам банкинги ислам принциптерине негизделген банктар аралык операциялардын натыйжалуу системасы иштелип чыкмайынча алдыга жылбайт. Мындай системанын жоктугу ислам банктарын кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк муктаждыктарын жабуу үчүн кадимки банктарга кайрылууга мажбур кылат, ал банктар иш жүзүндөгү же жашыруун пайыз эсептелбеген каражаттарды бербейт. Ислам принциптерине негизделген банктар аралык мамилелерди түзүү эми татаал иш деп эсептелбейт. Бүгүнкү күндө исламдык финансылык мекемелердин саны болжол менен эки жүзгө жетти. Алар мурабаха жана иджара инструменттерин бириктирген фонд түзө алышат жана анын үлүштөрүн бир күндүк мөөнөтү бар операцияларда да колдонууга болот. Мындай фондду иштеп чыгуу бир катар көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүндүк берет.

Акырында, ислам банктары өзүнүн өзгөчө маданиятын калыптандырышы керек. Ислам банктык операциялар менен гана чектелбейт. Ислам — адамдын бүткүл жашоосун жөнгө салган эрежелердин жана принциптердин жыйындысы. Ошондуктан жөн гана «исламдык» болуу жетиштүү эмес. Мекеменин өзү да, анын кызматкерлери да кадимки мекемеден айырмаланган исламдык өзгөчөлүктү чагылдырышы керек. Бул тармакта Жакынкы Чыгыштагы айрым ислам мекемелери белгилүү деңгээлде ийгиликтерге жетишкен. Ошого карабастан, бул дүйнөнүн бардык ислам банктары жана финансылык мекемелери үчүн мүнөздүү өзгөчөлүк болушу керек. Шариятка ылайык иштөөнү көзөмөлдөгөн кеңеш да бул жагына көңүл бурууга тийиш.

Бул талкуунун максаты, башында айтылгандай, ислам банктарына кандайдыр бир жол менен тоскоолдук кылуу же алардын каталарын издөө эмес. Максат — аларды өз ишмердүүлүгүн шарияттын көз карашынан баалоого жана банктык процедураларды иштеп чыгууда жана саясатын аныктоодо реалисттик мамиле жасоого ынандыруу.